

بسم الله الرحمن الرحيم

مادة القانون الجنائي (أموال - أشخاص -
مصلحه) ٢٠٢٦ (مقرر جامعة الأزهر قاهره
بنين من الكتاب الجامعي)

الملزمه إجتهاد شخصي من طالب وينصح
بالإعتماد عليها 100% بفضل الله عز وجل

وكفايا دعوه حلوه بظهر الغيب وإنك تذكر الله
وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ♥

للتواصل لباقي الملازم 01144258613
واتساب

الجزء الأول: مدخل للقسم الخاص وجريمة الرشوة (التعريف والأطراف)

أولاً: ماهية قانون العقوبات وأقسامه

قانون العقوبات هو القواعد التي تحدد الأفعال المُجرمة والعقوبات المقررة لها.

ينقسم هذا القانون إلى قسمين أساسيين:

1. القسم العام: يضم الأحكام والنظريات العامة التي تنطبق على كل الجرائم (مثل: الشروع، المساهمة الجنائية).
2. القسم الخاص: يضم القواعد التي تحدد أركان كل جريمة على حدة والعقوبة الخاصة بها (محل دراستنا).

♦ أهمية دراسة القسم الخاص

- الأسبقية التاريخية: هو أقدم من القسم العام (القسم العام استُخرج منه لاحقاً).
- التطبيق العملي لمبدأ الشرعية: (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).
- ضمانات الحرية الفردية: لأنه يحدد الأفعال المحظورة بدقة.
- الأهمية العملية: هو الأداة اليومية للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة.

♦ تقسيم (تبويب) القسم الخاص في القانون المصري

قسم المشرع الجرائم بناءً على (المصلحة المعتبرة عليها) إلى ثلاثة أقسام:

1. جرائم المصلحة العامة: مثل (الرشوة، اختلاس المال العام، أمن الدولة).
2. جرائم الاعتداء على الأشخاص: مثل (القتل، الضرب، الجرح).
3. جرائم الاعتداء على الأموال: مثل (السرقه، النصب، خيانة الأمانة).

💡 **الفهم العملي (الزتونة):** القسم العام يفهمك يعني إيه "جريمة" بشكل عام، لكن القسم الخاص يبيفصص لك كل جريمة لوحدها (الرشوة لوحدها، القتل لوحده). والتقسيمه الثلاثة اللي فوق دي هي المنهج بتاعك السنة دي بالظبط.

🎯 صياغة امتحانية متوقعة:

- سؤال موضوعي (صح وخطأ): القسم العام أسبق من حيث النشأة التاريخية من القسم الخاص. (خطأ ✖) - القسم الخاص هو (الأسبق).
- سؤال موضوعي (اختيار): معيار التمييز بين الجرائم في القسم الخاص هو (حجم الضرر - المصلحة المعتبرة عليها - صفة الجاني).

ثانياً: جريمة الرشوة (التعريف والأطراف)

♦ تعريف الرشوة

- التعريف الفقهي: اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته، بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابلاً نظير عمله أو امتناعه عنه.
- التعريف التشريعي (المادة ١٠٣ عقوبات - حفظ نصي): "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً".

♦ أطراف الجريمة (مثلث الرشوة)

تقتضي جريمة الرشوة وجود شخصين على الأقل، وقد تتسع لتشمل أربعة:

1. المرتشي (أساسي): هو الموظف العام الذي يطلب أو يقبل المقابل.
2. الراشي (أساسي): هو صاحب المصلحة الذي يقدم أو يعرض المقابل.
3. الوسيط (اختياري): شخص يتدخل لتسهيل الجريمة (رائش)، ويمثل أحد الطرفين أو كليهما.

4. **المستفيد (اختياري):** شخص يُعينه المرتشي لاستلام الفائدة (مثل ابنه أو زوجته). إذا علم بالرشوة وساهم فيها يُعد شريكاً بالمساعدة.

💡 **الفهم العملي (الزتونة):** عشان تتخيل القضية: موظف حي (مرتشي)، ومقاول بيبي عمار (راشي). الموظف طلب الفلوس تتحول لحساب أخوه (مستفيد). واللي وصل الكلام بينهم محامي المقاول (وسيط).

⚠️ **احذر الخلط (مهم جداً):**

- المرتشي دائماً هو (الموظف) وليس دافع المال.
- الراشي هو (صاحب المصلحة) دافع المال.
- الجريمة تقع تامة حتى لو لم يوجد وسيط.

🎯 **صياغة امتحانية متوقعة:**

- سؤال موضوعي (صح وخطأ): لا تقوم جريمة الرشوة إلا بوجود المرتشي والراشي والوسيط. (خطأ ✖) - الوسيط ليس ركناً أساسياً.

📌 **ثالثاً: علة تجريم الرشوة (لماذا يعاقب عليها القانون؟)**

المشرع يعاقب على الرشوة لحماية (نزاهة الوظيفة العامة)، وذلك للأسباب الآتية:

1. منع الاتجار بالوظيفة: الموظف يتقاضى أجره من الدولة، فلا يجوز أن يتقاضى أجراً آخر من المواطن.
2. حماية سير العمل الإداري: الرشوة تؤدي لتفشي البيروقراطية وتعقيد الإجراءات لابتزاز المواطنين.
3. إرساء مبدأ المساواة: الرشوة تخل بالمساواة بين المواطنين (القادر يحصل على الخدمة والفقير يُحرم منها).
4. الحفاظ على ثقة المواطن: الموظف المرتشي يضعف ثقة الشعب في نزاهة الدولة ومؤسساتها.
5. المساواة بين الموظفين: حتى لا يشعر الموظف الشريف بالغبين مقارنة بالموظف المرتشي الذي يجمع ثروات غير مشروعة.

🧠 **مفتاح ذهبي للحفظ:** اربط علة التجريم بـ ٤ كلمات: (نزاهة - مساواة - سير عمل - ثقة).

⚖️ **الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان**

- ما يجب حفظه نصياً: تعريف الرشوة التشريعي (المادة ١٠٣).
- القاعدة الذهبية: القسم الخاص أقدم تاريخياً من القسم العام.
- التمييز الدقيق: المرتشي = الموظف | الراشي = دافع المال.
- الفكرة المحورية: أساس تجريم الرشوة هو حماية "نزاهة الوظيفة العامة" وليس مجرد حماية مال الدولة.

📄 **الجزء الثاني: الركن المفترض في جريمة الرشوة (صفة المرتشي)**

📌 **الفكرة في سطر:** جريمة الرشوة لا تقع من أي شخص، بل تتطلب "ركناً مفترضاً" (شرط أساسي يسبق الجريمة)، وهو أن يكون المرتشي "موظفاً عاماً" أو شخصاً أعطاه القانون حكم الموظف العام.

قسم الفقه والقانون طوائف المرتشين إلى ٤ أقسام رئيسية:

♦ أولاً: الموظف العام الحقيقي

⚠️ **ملاحظة صريحة من المصدر:** قانون العقوبات لم يضع تعريفاً للموظف العام، لذلك رجع الفقه الجنائي لتعريف (المحكمة الإدارية العليا).

لكي يكون الشخص موظفاً عاماً حقيقياً، يشترط ٣ عناصر مجتمعة:

1. أداة قانونية: أن يصدر قرار بتعيينه من السلطة المختصة (سواء كان التعيين إلزامياً أو باختياره) [16، 17].
2. ديمومة العمل: أن يعمل بصفة مستقرة ومستمرة (علاقته بالوظيفة ليست عارضة).
3. خدمة مرفق عام: أن يساهم بعمله في إدارة مرفق تديره الدولة بطريق مباشر.

💡 **الفهم العملي (الزتونة):** عشان نقول عليه موظف حقيقي، لازم يكون متعين بقرار، وشغال على طول، في جهة حكومية. تريكات امتحانية مهمة جداً في هذه النقطة:

- هل يشترط أن يتقاضى راتباً؟ لا (يُسأل كمرتشي حتى لو كان متطوعاً).
- هل يشترط أن يكون على رأس العمل وقت الجريمة؟ لا (يُسأل كمرتشي حتى لو كان في إجازة أو موقوفاً عن العمل، طالما رابطة الوظيفة لم تنقطع).

♦ ثانياً: الموظف العام حكماً (المادة ١١١ عقوبات)

هؤلاء أشخاص ليسوا موظفين حقيقيين، لكن المشرع الجنائي عاملهم معاملة الموظف العام في جريمة الرشوة لحماية نزاهة الوظيفة وتدعيماً لثقة الناس.

نصت المادة (١١١) على ٥ طوائف (تُحفظ نصاً لأنها موضع أسئلة مقالية):

1. **المستخدمون في الوظائف التابعة للحكومة:** (صغار الموظفين، والعاملين بالمصالح الخاضعة لرقابة الدولة كالمحافظات والقرى) [18، 19].
2. **أعضاء المجالس النيابية والمحلية:** (سواء كان العضو منتخباً أو معيناً، ويُعاقب كمرتشي حتى لو تم إبطال انتخابه لاحقاً طالما مارس العمل) [19، 20].
3. **المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمُصفون والحراس القضائيون:** (لأنهم يعاونون القضاء في الوصول للحقيقة).
4. **المكلفون بخدمة عامة:** (مثل: العمدة، شيخ الحارة، شخص مكلف بوزن قمح لصالح الدولة). **ويكفي هنا أن يكون العمل عارضاً (موقتاً) ولا يشترط الدوام** [21، 22].
5. **العاملون في القطاع العام:** (الشركات التي تساهم فيها الدولة).

🧠 **مفتاح ذهبي للحفظ (طوائف المادة ١١١):** احفظهم كأشخاص في محكمة: (عضو مجلس) يتخاّنق مع (موظف قطاع عام) ومعاهم (مستخدم صغير)، القاضي جاب لهم (خبير/مُحكم)، وشهد عليهم (عمدة/مكلف بخدمة).

♦ ثالثاً: حالات خاصة ألحقها المشرع بالرشوة (مهن حرة)

أشخاص يعملون في مهن حرة (ليسوا موظفين إطلاقاً)، لكنهم يُعاقبون بالرشوة لخطورة فعلهم:

1. الطبيب والجراح والقابلة (الداية) - المادة ٢٢٢: [23، 24]

- الفعل المجرم: يطلب أو يأخذ مقابل لإعطاء (شهادة أو بيان مزور).
- الشرط الحتمي: يجب أن تكون الشهادة المزورة خاصة بـ (حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة).
- (لو أعطى شهادة مزورة عن شيء آخر لا يُعاقب بالرشوة).

2. رشوة شهود الزور - المادة ٢٩٨: [25، 26]

- الفعل المجرم: الشاهد يأخذ عطية أو وعداً ليشهد زوراً في محكمة.
- العقوبة: يُعاقب بعقوبة الرشوة أو عقوبة شهادة الزور (أيهما أشد).

♦ رابعاً: الموظف الفعلي (موظف الأمر الواقع)

شخص يمارس وظيفة عامة دون أن تتوافر فيه الشروط القانونية لشغلها. وله حالتان:

1. في الأوقات العادية: صدر له قرار تعيين لكنه (معيب أو باطل)، أو تم تفويضه في عمل لا يجوز التفويض فيه.
2. في الأوقات الاستثنائية (حروب/ثورات): شخص وضع يده على الوظيفة ومارسها دون أي قرار لإنقاذ مصالح الناس.

⚖️ القاعدة القانونية (هل يُعاقب بالرشوة؟):

- نعم، يُعاقب كمرتشي طالما ظهر أمام الناس بمظهر الموظف العام وتوافرت لديه المظاهر الخارجية التي توهم الناس بصحة وظيفته [28، 32]. لأنه هنا أشد إجراماً، إذ يجمع بين "الغش والارتشاء".

⚖️ الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- سؤال نصي (مهم جداً): بين من هم في حكم الموظف العام في جريمة الرشوة طبقاً للمادة ١١١؟ (تكتب الـ ٥ طوائف).
- القاعدة الذهبية: زوال صفة الموظف العام (بالفصل مثلاً) قبل أخذ الرشوة = لا توجد جريمة رشوة.
- أهم الفروق (احذر الخلط):
 - الموظف الحقيقي: يشترط الدوام والاستمرار.
 - المكلف بخدمة عامة: يكفي أن يكون التكليف عارضاً (موقتاً).
- تريقة الصح والخطأ: "يُشترط في الطبيب المرتشي أن يكون موظفاً عاماً في مستشفى حكومي". (خطأ ✖ - المادة ٢٢٢ تعاقبه حتى لو كان في عيادته الخاصة يمارس مهنة حرة).

📋 الجزء الثالث: شرط "الاختصاص بالعمل" في جريمة الرشوة

📌 الفكرة في سطر: عشان الموظف يرتشي مقابل خدمة، لازم الخدمة دي تكون من "صميم شغله"، أو يكذب ويوهم المواطن إنها من شغله، أو هو نفسه يكون فاكِر غلط إنها من شغله. لو الحاجة دي مالوش أي علاقة بيها ومادعاش ده، تبقى مش رشوة!

يشترط القانون لوقوع جريمة الرشوة أن يكون الموظف مختصاً بالعمل (أو الامتناع) المطلوب منه. وقد حدد القانون وحصر هذا الاختصاص في ثلاث حالات فقط:

♦ أولاً: الاختصاص الحقيقي

يقصد به أن يكون للموظف صلاحية قانونية للقيام بالعمل أو الامتناع عنه.

- **مصدر الاختصاص:** يتحدد اختصاص الموظف إما بمقتضى (قوانين أو لوائح)، وإما بتكليف من رؤسائه.
- **نطاق الاختصاص (تريكة امتحانية هامة):**
 - لا يُشترط أن يكون الموظف مختصاً بكل العمل، بل يكفي أن يكون له **"نصيب من الاختصاص"** أو عمل استشاري فيه.
 - يكفي أن يكون دوره مجرد **"المشاركة في تحضير القرار"** (مثل: سكرتير الجلسة الذي يجهز ملف القضية للقاضي).
- 💡 **الفهم العملي:** مش شرط الموظف يكون هو "المدير" اللي بيمضي القرار النهائي. لو هو الموظف الصغير اللي بيجمع الورق أو بيكتب المذكرة، يعتبر مختص، ولو خد فلوس يبقى مرتشي.

♦ ثانياً: الزعم بالاختصاص (الاختصاص المزعوم)

يقصد به أن يدعي الموظف كذباً أنه مختص بعمل ما، ويحصل مقابل هذا الادعاء الكاذب على رشوة.

- **كيفية الزعم:** يقع الزعم صراحةً (بالكلام المباشر) أو ضمناً (بأن يبدي الموظف استعداده للقيام بالعمل وتصرف كأنه مختص).
- **العلة من العقاب:** الموظف هنا أشد إجراماً، لأنه يجمع بين "الغش والارتشاء"، ويتجر بوظيفة لا يملك سلطاتها.

⚠ احذر الخلط (مهم جداً للصحة والخطأ):

- ماذا لو اكتشف المواطن كذب الموظف وعلم أنه غير مختص؟ لا يهم.. طالما الموظف كذب وطلب الرشوة، تقع جريمة الرشوة بالطلب المجرد (حتى لو لم يدفع المواطن شيئاً).
- هل الزعم بالاختصاص يعتبر نصب؟ قد يكون مصحوباً بطرق احتيالية فيشكل جريمة نصب، وهنا نكون أمام (تعدد معنوي للجرائم) ونُطبق العقوبة الأشد وهي عقوبة الرشوة.

♦ ثالثاً: الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص

يقصد به أن يعتقد الموظف (في نفسه) أنه مختص بعمل معين، وهو في الحقيقة غير مختص به.

- **الفرق بين الزعم والاعتقاد:** في "الزعم" الموظف كاذب ويعلم الحقيقة، أما في "الاعتقاد" الموظف جاهل بالحقيقة ويظن نفسه مختصاً.
- **العلة من العقاب:** عاقبه المشرع بالرشوة لأنه استغل وظيفته وأبدى استعداده للاتجار بها، مما يهدر ثقة الناس في الدولة.

⚖ استثناء خطير (ماذا لو انتفت الحالات الثلاث؟)

إذا كان الموظف غير مختص بالعمل، ولم يزعم الاختصاص، ولا يعتقد خطأً أنه مختص، ومع ذلك أخذ فلوس من مواطن ليتدخل له عند موظف آخر لقضاء مصلحته.. هل هذه رشوة؟

الإجابة: لا تقع جريمة الرشوة (المادة ١٠٣)، بل نكون أمام جريمة أخرى اسمها (استغلال النفوذ - المادة ١٠٤ مكرر). لأنه هنا لم يبيع وظيفته، بل باع "نفوذه ومعارفه".

🏛️ الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- ما يجب حفظه (السؤال المقالى): حالات الاختصاص الثلاث (حقيقي - مزعوم - معتقد خطأ).
- القاعدة الذهبية: المشاركة في "العمل التحضيري" أو امتلاك "نصيب من الاختصاص" يكفي لوقوع الرشوة.
- صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):
 - (خطأ ✖) يُشترط لوقوع الرشوة أن يكون الموظف مختصاً بالعمل اختصاصاً كاملاً ونهائياً. (يكفي نصيب من الاختصاص أو عمل تحضيرى).
 - (خطأ ✖) إذا اكتشف المجني عليه أن الموظف غير مختص قبل دفع المال، تنتفي جريمة الرشوة. (تقع الجريمة بمجرد الطلب مع الزعم).
 - (خطأ ✖) من يأخذ مالاً ليتدخل بنفوذه لقضاء حاجة وهو لا يزعم الاختصاص، يُعاقب بجريمة الرشوة. (يُعاقب بجريمة استغلال النفوذ وليس الرشوة).

📖 الجزء الرابع: الركن المادي في جريمة الرشوة (صور النشاط الإجرامي)

📌 **الفكرة في سطر:** جريمة الرشوة مش بتتحقق بس لما الموظف يمسك فلوس في إيده. القانون قال إن الركن المادي بيتحقق بـ (صورة واحدة من ثلاثة): (الأخذ، أو القبول، أو الطلب).

بمجرد توافر صورة واحدة منهم، تقع جريمة الرشوة تامة. تعال نفصلهم:

♦ أولاً: الأخذ (الرشوة المعجلة)

هو أن يتسلم الموظف العطية أو الفائدة في الحال (كاش أو فوري).

- **طبيعة الأخذ:** هو سلوك إيجابي من الموظف يقابله سلوك "إعطاء" من المجني عليه (الراشي).
- **التسلم الحكمي (نقطة مهمة جداً):** لا يُشترط أن يتسلم الموظف الفلوس "يداً بيد". يقع "الأخذ" تريكة لو:
 - أرسلت له العطية عن طريق البريد واحتفظ بها.
 - أرسلها الراشي إلى أحد أقرباء الموظف أو زوجته (بعلم الموظف ورضاه).
 - دخلت الفائدة حيازة الموظف عن طريق وسيط حسن النية.

💡 **الفهم العملي:** الموظف اللي يقول للمقاول "سيب الظرف في درج المكتب" أو "حولهم على فودافون كاش لمراتي"، ده اسمه في القانون (أخذ) والجريمة تامة.

♦ ثانياً: القبول (الرشوة المؤجلة)

هو أن يرضى الموظف بتلقي المقابل في المستقبل (وعد برشوة).

- **شكل القبول:** لا يشترط القانون شكلاً معيناً للقبول؛ قد يكون صريحاً (مكتوباً أو باللفظ)، وقد يكون ضمناً (بايماءة بالرأس، أو سكوت الموظف بعد تبليغه بالوعد بالرشوة وعدم رفضه).
- **الفرق بين العرض الجدي والهزل (تريكة امتحانات):**
 - لو المواطن عرض رشوة بجدية، والموظف قبل = تقع جريمة الرشوة.
 - لو المواطن عرض رشوة على سبيل الهزل (بيهزر) أو كان مجرد "كمين" من الشرطة للإيقاع بالموظف، والموظف قبل = تقع جريمة الرشوة أيضاً (لأن الموظف أظهر نيته في الاتجار بوظيفته).

♦ ثالثاً: الطلب (المبادرة من الموظف)

هو تعبير عن إرادة منفردة من الموظف للحصول على مقابل نظير أداء عمله.

- من الذي يبادر؟ هنا الموظف هو من يبدأ ويطلب الرشوة بنفسه (سواء طلب صراحةً أو ضمناً).
- القاعدة الذهبية (مهمة جداً في القضايا): بمجرد أن "يطلب" الموظف الرشوة، تقع الجريمة تامة، حتى لو رفض المواطن الدفع، وحتى لو سارع المواطن بإبلاغ الشرطة وتم القبض على الموظف قبل أن يأخذ شيئاً. (السبب: الموظف هنا أخل بنزاهة الوظيفة بمجرد الطلب).

♦ رابعاً: هل يُتصور "الشروع" في جريمة الرشوة؟

📌 الفكرة في سطر: الشروع يعني الجريمة تبدأ وماتكملش لسبب خارج عن إرادة الجاني. هل ينفع ده يحصل في الرشوة؟

- في حالتي (الأخذ والقبول): لا يُتصور الشروع. (لأنها إما أن تقع تامة بالأخذ والقبول، أو لا تقع أصلاً).
- في حالة (الطلب): نعم، يُتصور الشروع في حالة واحدة فقط نادراً ما تحدث.
 - المثال الوحيد للشروع: إذا أرسل الموظف "جواب مسجل" (رسالة مكتوبة) يطلب فيها الرشوة من شخص، والشرطة اعترضت الجواب وصادرتة قبل أن يصل للشخص. هنا يُعاقب الموظف على (شروع في رشوة) لأن الطلب لم يصل لعلم صاحب الحاجة.

⚖️ الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- ما يجب حفظه (للسؤال المقالى): صور الركن المادي الثلاثة (الأخذ، القبول، الطلب) مع شرح موجز لكل صورة.
- التمييز الدقيق:
 - الأخذ = دفع فوري (معدل).
 - القبول = دفع مستقبلي (مؤجل).
 - الطلب = الموظف هو من يبادر.
- صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):
 - (خطأ ✖) يشترط لقيام جريمة الرشوة بالقبول أن يكون القبول صريحاً ومكتوباً. (يصح أن يكون ضمناً).
 - (خطأ ✖) إذا طلب الموظف رشوة ورفض المواطن إعطاءه إياها، يُسأل الموظف عن شروع في رشوة. (يُسأل عن جريمة رشوة تامة بمجرد الطلب).
 - (صح ✔) يُتصور الشروع في جريمة الرشوة في حالة واحدة وهي أن يكون الطلب بخطاب ويتم ضبطه قبل وصوله للمجني عليه.

📄 الجزء الخامس: المقابل في جريمة الرشوة (الفائدة) وغرضها

📌 الفكرة في سطر: الرشوة مش لازم تكون فلوس في ظرف، ممكن تكون أي مصلحة (حتى لو كوباية شاي أو حاجة حرام زي المخدرات). والموظف بياخذها عشان يخلص شغل (حتى لو الشغل ده سليم وقانوني 100%) أو يمتنع عنه أو يخالف واجبه.

♦ أولاً: ماهية المقابل (شروط الفائدة)

لكي تقع جريمة الرشوة، يجب أن يكون هناك "مقابل أو فائدة" يسعى لها الموظف. وقد أرساها القانون بقواعد مرنة جداً لتشمل كل صور الفساد:

1. المستفيد من الرشوة: يستوي أن يحصل الموظف المرتشي على الفائدة لنفسه، أو يحصل على فائدة لشخص آخر عينه (كأن يطلب توظيف ابنه أو دفع الفلوس لزوجته).

2. **قيمة الفائدة:** لا يشترط القانون حداً معيناً لقدر المال أو المنفعة. الجريمة تقع حتى لو كانت الفائدة تافهة (كقطعة حلوى أو كوب شراب) طالما كانت لدلالة "الاتجار بالوظيفة".
3. **مشروعية الفائدة (مهم جداً):** لا يشترط أن تكون الفائدة في ذاتها مشروعة. تتحقق الجريمة حتى لو كان المقابل (مواد مخدرة، أشياء مسروقة، شيك بدون رصيد، أو حتى لقاء جنسي).

استثناء (متى تنتفي فكرة المقابل؟): تنتفي فكرة "المقابل" (ولا تقع الرشوة) إذا كان هناك سبب كافي ومبرر لحصول الموظف على هذا الشيء، ولم تكن له علاقة بأداء العمل الوظيفي.

- **مثال:** أن يأخذ الموظف هدية تبررها (صلة القرابة) أو (سداد لدين قديم) وكان تقديم هذه الهدية لا يخل بثقة الجمهور في نزاهة الدولة [39، 40].

الفهم العملي (الزتونة): القاضي في المحكمة مش بيبص على "حجم" الهدية، هو بيبص على "النية". لو الموظف خد علبة حلاوة من مواطن عشان يمشيله ورقة، دي رشوة. لو خدها من أخوه في زيارة عائلية ومفیش ورق بينهم، دي هدية. ولو خد "حشيش" بدل الفلوس، دي رشوة برضه!

♦ ثانياً: غرض الرشوة (الموظف بياخد الرشوة عشان إيه؟)

القانون حدد ثلاث صور لغرض الرشوة (لازم الموظف يعمل حاجة منهم مقابل الفائدة):

1. أداء عمل من أعمال الوظيفة [40، 41]

- **المعنى:** أن يقوم الموظف بعمله الطبيعي السليم والمطابق للقانون، ولكنه يتقاضى عليه رشوة.
- **القاعدة:** تقوم جريمة الرشوة حتى لو كان العمل الذي قام به الموظف حقاً ولا يتعارض مع واجبات وظيفته.
- **مثال من المصدر:** محلل كيميائي بوزارة الصحة أخذ رشوة لكي يُخرج "نتيجة التحليل" في صالح أحد الباعة (رغم أن اللبن فعلاً غير مغشوش والنتيجة صحيحة). يُعد مرتشياً.

2. الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة [41، 42]

- **المعنى:** ألا يقوم الموظف بالعمل الذي تفرضه عليه واجبات وظيفته (يطنش شغله).
- **القاعدة:** لا يشترط أن يكون الامتناع تاماً ونهائياً، بل يكفي مجرد (التأخير) في إنجاز العمل عن وقته المحدد للحصول على الرشوة.
- **مثال من المصدر:** ضابط شرطة يمتنع عن تحرير محضر إثباتاً لجريمة، أو مأمور جمرك يمتنع عن تفتيش حقائب لغض النظر عن مخالفة.

3. الإخلال بواجبات الوظيفة [43، 44، 45]

- **المعنى:** كل عبث أو سلوك يُنسب للموظف يُعد انحرافاً عن واجبه السوي، أو تجاوزاً لحدود وظيفته.
- **أمثلة للإخلال (صور تطبيقية):**
 - **إساءة استعمال السلطة التقديرية:** زي رئيس مصلحة يرتشي عشان يعين مرشح ويسيب الأكفأ منه، أو يدي مكافأة لموظف لا يستحقها.
 - **مخالفة القواعد القانونية:** موظف يرتشي عشان يفوّت "فرصة" معينة على الإدارة، كأن يعبث بالأوراق لحفظها.
 - **الإخلال بأمانة الوظيفة:** سائق سيارة حكومية يرتشي عشان يستعملها في غير الغرض المخصص لها.
 - **عدم الإبلاغ عن الجرائم:** إذا تقاضى الموظف (المكلف بالضبطية أو التفتيش) مبلغاً ليغض النظر عن التبليغ عن جريمة وقعت أثناء عمله.

⚖️ الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- القاعدة الذهبية رقم (١): الرشوة تقع سواء كانت الفائدة فلوس، أو منفعة مادية، أو منفعة معنوية/أدبية (غير مشروعة كالجنس أو المخدرات).
- القاعدة الذهبية رقم (٢): الموظف اللي بياخد فلوس عشان (يأدي شغله صح وبما يرضي الله)، اسمه في القانون مرتشي.
- صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):
 - (خطأ ✗) يُشترط لوقوع الرشوة أن تكون الفائدة أو العطية مشروعة ومباحة التعامل فيها. (لا يشترط، تقع ولو بمخدرات).
 - (خطأ ✗) لا تقوم جريمة الرشوة إذا تقاضى الموظف مقابلأ لأداء عمل حق ومطابق للقانون. (تقوم الجريمة، لأن مجرد الاتجار بالوظيفة مُجرم).
 - (صح ✓) يستوي في جريمة الرشوة أن يحصل الموظف على الفائدة لنفسه أو أن يطلبها لشخص آخر يعينه.
 - (صح ✓) يُعد مرتشياً الموظف الذي يؤخر إنجاز العمل عن وقته المحدد نظير تلقيه فائدة.

📋 الجزء السادس: الركن المعنوي (القصد الجنائي) وعقوبة الرشوة

📌 أولاً: الركن المعنوي في جريمة الرشوة (القصد الجنائي)

جريمة الرشوة هي جريمة عمدية، فلا يتصور وقوعها بمجرد الخطأ أو الإهمال، بل يجب توافر (القصد الجنائي) لدى الموظف. والقصد الجنائي هنا يقوم على عنصرين أساسيين: (العلم) و (الإرادة).

1️⃣ عنصر العلم:

يجب أن يكون الموظف عالماً بجميع أركان الجريمة وقت ارتكابها، ويشمل ذلك:

- العلم بصفته: أن يعلم أنه موظف عام ومختص بالعمل (أو يعتقد خطأً أو يزعم ذلك).
- العلم بطبيعة المقابل: أن يعلم أن ما يأخذه هو "مقابل" أداء عمله أو الامتناع عنه.

⚖️ متى ينتفي العلم؟ إذا أخذ الموظف المال وهو يعتقد أنه (وفاء لدين قديم) أو (هدية بمناسبة زواج)، فهذا ينتفي العلم ولا تقوم جريمة الرشوة (لجهله بسبب تقديم المال).

2️⃣ عنصر الإرادة:

يجب أن تتجه إرادة الموظف الحرة والمختارة إلى (الأخذ أو القبول أو الطلب) نظير عمله.

⚖️ متى تنتفي الإرادة؟ إذا وقع الموظف تحت ضغط (إكراه مادي أو معنوي)، أو إذا تظاهر بالقبول فقط للإيقاع بالراشي (كأن يبلغ الشرطة لعمل كمين)، فهذا تنتفي الإرادة الجنائية ولا يُسأل كمرتشي.

🕒 شرط المعاصرة (تريكة امتحانية خطيرة):

يجب أن يكون القصد الجنائي (معاصراً) للركن المادي. بمعنى: يجب أن تتوافر نية الرشوة لحظة أخذ الفلوس أو قبول الوعد.

- مثال: لو الموظف أخذ هدية وهو يعتقد أنها "هدية بريئة"، ثم اكتشف لاحقاً أنها رشوة فاحتفظ بها.. لا تقوم جريمة الرشوة (لأن النية لم تكن موجودة لحظة الأخذ) [53، 54].

💡 الفهم العملي بالعامية (عشان تدخل دماغك وماتخرجش):

بص يا سيدي، "القصد الجنائي" معناه ببساطة إن الموظف يكون (عارف هو بيعمل إيه، وقاصد يعملُه). لو مقاول ساب ظرف فلوس على مكتب مهندس الحي، والمهندس افكره (باقي حساب جمعية) بينهم وأخده، هنا مفيش رشوة لأن مفيش "علم". طيب لو المواطن حط مسدس في دماغ الموظف وقاله "امضي الورقة وخذ الفلوس دي"، هنا مفيش رشوة لأن مفيش "إرادة حرّة" (ده إكراه). أما (شرط المعاصرة) فده معناه إن النية السودا لازم تكون موجودة وقت استلام الفلوس بالظبط. لو النية جت متأخر، الجريمة ماتركبش!

📌 ثانياً: عقوبة الرشوة البسيطة (المادة ١٠٣)

المشرع المصري قاسي جداً مع جريمة الرشوة، وقرر لها ٣ أنواع من العقوبات تطبق معاً:

1️⃣ العقوبة الأصلية: (السجن المؤبد)

- جعل المشرع العقوبة الأصلية للرشوة هي (السجن المؤبد) لردع الفساد.
- يجوز للقاضي (باستخدام الرأفة) النزول بالعقوبة إلى السجن المشدد أو السجن.

2️⃣ العقوبات التكميلية: (الغرامة + المصادرة)

- الغرامة النسبية (مهمة جداً): غرامة لا تقل عن (١٠٠٠ جنيه) ولا تزيد على ما أُعطي للموظف أو وُعد به.
 - مثال: لو الموظف أخذ رشوة مليون جنيه، الغرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد عن مليون.
 - (الغرامة هنا وجوبية، ولا يعفى منها المرتشي حتى لو تم إعفاء الراشي).
- المصادرة: يُحكم وجوباً بمصادرة العطية (الفلوس أو الهدية) التي أخذها المرتشي.

3️⃣ العقوبة التبعية: (العزل)

- يترتب على الحكم بعقوبة الرشوة (عزل الموظف) وحرمانه من وظيفته الحكومية.

💡 الفهم العملي بالعامية (توضيح العقوبة):

عشان الرشوة بتبوظ البلد، المشرع قال عقوبتها "مؤبد" (مش سجن عادي). ومش بس كده، ده القاضي لازم يدفعه "غرامة" (من ألف جنيه لحد مبلغ الرشوة اللي خده)، ولازم يصادر (ياخد لحساب الدولة) فلوس الرشوة نفسها، وفي الآخر بيتم (عزله) من وظيفته ويترمي في الشارع. يعني الموظف بيخسر حريته، وفلوسه، ووظيفته!

📌 ثالثاً: الإعفاء من العقاب (مفتاح ذهبي للامتحان) 🔥

نصت المادة (١٠٧ مكرر) على إعفاء طائفتين من العقاب لتشجيعهم على فضح الجريمة.

- مَنْ الذي يُعفى من العقاب؟ (الراشي والوسيط فقط).. ولا يُعفى المرتشي (الموظف) أبداً تحت أي ظرف.
- ما هو سبب الإعفاء؟ (الاعتراف).. إذا اعترف الراشي أو الوسيط بالجريمة.
- متى يقع الاعتراف المُعفي من العقاب؟
 1. قبل اكتشاف الجريمة: يُعفى تماماً.
 2. بعد اكتشاف الجريمة: يُعفى أيضاً، ولكن بشرط أن يؤدي اعترافه إلى إثبات التهمة على الموظف (المرتشي) وتسهيل إدانته.

💡 الفهم العملي بالعامية (إزاي الراشي يخرج منها؟):

القانون عمل حركة ذكية جداً (زي نظام شاهد الملك). قال للمقاول اللي دفع الرشوة، وللمحامي اللي كان وسيط: "لو جيتوا بلّغتنا عن الموظف واعترفنا باللي حصل، أنا هعفيكم تماماً من العقوبة والموظف بس هو اللي هيلبس القضية". الهدف من ده إيه؟ إن المشرع يزرع الخوف جوا الموظف، ويخليه دائماً خايف إن الراشي أو الوسيط يغدروا بيه ويسلموه للنياابة عشان ينجوا هما! (ركز: الموظف المرتشي ملوش أي إعفاء حتى لو اعترف هو الأول).

⚖️ الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- ما يجب حفظه نصياً: عقوبة الرشوة (السجن المؤبد + الغرامة النسبية + المصادرة + العزل).
- قاعدة الإعفاء (موضع امتحان مقالي متكرر جداً): يُعفى الراشي والوسيط (فقط) من العقوبة إذا اعترفوا بالجريمة.
- صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ خادعة جداً):
 - (خطأ ✗) يُعفى الموظف المرتشي من العقاب إذا بادر بالاعتراف قبل اكتشاف الجريمة. (التصحيح: الإعفاء للراشي والوسيط فقط).
 - (خطأ ✗) الغرامة في جريمة الرشوة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي بلا حدود. (التصحيح: هي غرامة "نسبية" حددها الأدنى ١٠٠٠ جنيه والأقصى قيمة الرشوة).
 - (صح ✓) لا تقوم جريمة الرشوة إذا اعتقد الموظف أن المال المُقدم له هو سداد لدين قديم. (لانتفاء القصد الجنائي - عنصر العلم).
 - (صح ✓) يجب أن يتوافر القصد الجنائي (نية الارتشاء) في لحظة تسلم العطية (شرط المعاصرة).

📖 الجزء السابع: مدخل لجرائم الأموال وجريمة السرقة (شرط المال المنقول)

📌 أولاً: تعريف جريمة السرقة

📌 الفكرة في سطر: السرقة في القانون مش مجرد واحد بياخد حاجة مش بتاعته، هي عملية "اختلاس" (نقل حيازة) لشيء "مادي بيتحرك" و"مملوك لشخص تاني" بنية امتلاكه.

- التعريف التشريعي (المادة ٣١١ عقوبات - حفظ نصي): "كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق".
- أركان جريمة السرقة: (بناءً على التعريف السابق، للسرقة ٣ أركان):
 1. محل الجريمة: أن يكون الشيء المسروق (مالاً، منقولاً، مملوكاً للغير).
 2. الركن المادي: وهو فعل (الاختلاس).
 3. الركن المعنوي: وهو (القصد الجنائي - نية التملك).

(في هذا الجزء سنركز على الركن الأول: محل الجريمة).

📌 ثانياً: محل جريمة السرقة (يجب أن يكون مالاً)

📌 الفكرة في سطر: عشان نقول إن فيه سرقة، لازم الحاجة اللي اتسرقت يكون اسمها في القانون "مال"، والمال هو أي حاجة ليها قيمة وممكن الإنسان يستحوذ عليها.

لكي يُعتبر الشيء "مالاً" يصلح للسرقة، يجب فهم النقاط والأحكام الآتية:

● ١. الأشياء التي لا تُعد مالاً (لا تقع عليها سرقة):

- الأشياء المباحة: زي (هواء الجو، ماء البحر، أشعة الشمس).. دي حاجات مستحيل حد يملكها لوحدها، فلو خدتها مش سرقة.
- الاستثناء: لو حد جمّع (ماء بحر في خزان) أو (أكسجين في اسطوانة)، هنا تحولت لـ "مال" ولو اتسرقت تبقى جريمة سرقة تامة [67، 73].

● ٢. سرقة الأشياء المحرمة قانوناً (تريكة امتحانية خطيرة 🔥): [68، 69]

- السؤال: هل يصلح "المخدر" (كالحشيش أو الأفيون) أن يكون محلاً للسرقة؟
- القاعدة: نعم، يُعد مالاً وتقع به جريمة السرقة. (رغم أن القانون يمنع تداوله، إلا أن الفقه ومحكمة النقض اعتبروه مالاً، فلو شخص سرق مخدرات من تاجر مخدرات، يُعاقب بتهمة السرقة!).

● ٣. التفاهة في قيمة الشيء المسروق:

- القاعدة: لا يُشترط أن يكون المال المسروق ذا قيمة مالية كبيرة.
- تقوم جريمة السرقة حتى لو كان الشيء "تافهاً" (مثل: عود كبريت، رسالة، أو ورقة ذات قيمة أدبية فقط).

💡 **الفهم العملي بالعامية:** القانون هنا مابيبصش الحاجة دي حلال ولا حرام، غالية ولا رخيصة. طالما الحاجة دي مادية وفي حيازة شخص تاني، وأنت أخذتها غصب عنه عشان تتملكها، تبقى "سارق". حرامي سرق صباغ حشيش من ديلر؟ السارق يتحاكم بتهمة السرقة والديلر يتحاكم بتهمة الاتجار. سرقت جواب قديم ملوش أي تمن مادي بس يهم صاحبه؟ دي سرقة برضه!

📌 ثالثاً: شرط أن يكون المال (منقولاً)

📌 **الفكرة في سطر:** السرقة مبتنفعش في العمارات والأراضي (العقارات) لأنها مابتتنقلش. السرقة لازم تكون في حاجة ينفع تتشال وتتخط من مكان لمكان.

القانون الجنائي له نظرة "خاصة جداً" لكلمة (منقول) تختلف عن القانون المدني:

● ١. العقارات بالتخصيص أو بالاتصال:

- في القانون المدني: (مواتير المياه، الماشية اللي في مزرعة، الشبابتك المترربة في حيطه) بتعتبر "عقارات" لأنها ثابتة أو بتخدم العقار.
- في القانون الجنائي (مهم جداً): بيعتبرها (منقولات). فلو حرامي خلع شباك من عمارة وسرقه، أو سرق بقرة من مزرعة، دي اسمها جريمة سرقة (لأنه بمجرد ما فصلها عن الأصل أصبحت منقولاً).

● ٢. سرقة القوى المحرزة (الكهرباء والمياه):

- القاعدة: تعتبر القوى المحرزة (زي الكهرباء، الغاز، التليفونات، الميه اللي في المواسير) أشياء مادية منقولة.
- الحكم: اختلاس تيار كهربائي (سرقة وصلة من ورا العداد) يُعد جريمة سرقة تامة ويعاقب عليها القانون.

● ٣. سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي (الداتا):

- القاعدة: المعلومات (Data) وهي جوه الكمبيوتر هي مجرد "أفكار غير مادية"، فمستحيل تتسرق بالمعنى الحرفي للسرقة.
- متى تكون سرقة؟ إذا قام السارق بنقل هذه المعلومات على (فلاشة أو أسطوانة) مادية وأخذها.. هنا هو سرق الشيء المادي (الأسطوانة) فتُعد سرقة.

💡 **الفهم العملي بالعامية:** لو نصبت على واحد وخذت شفته، ده مش سرقة في القانون (ممكن يبقى نصب أو تزوير)، لأن الشقة "عقار" ماتقدرش تشيلها وتجري. لكن لو خلعت "الباب" بتاع الشقة ومشيت بيه، الباب ده بقى "منقول"، وتبقى كده ارتكبت جناية أو جنحة سرقة. ونفس الكلام على "سرقة الكهرباء"، القانون بيعتبر الكهرباء حاجة بتجري في السلك يعني "منقول" فتقع بيها السرقة.

⚖️ الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- ما يجب حفظه نصياً: تعريف السرقة (المادة ٣١١): "كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق".
- أهم القواعد (مفاتيح القضايا): المخدرات تصلح أن تكون محل للسرقة. التوافه تصلح محل للسرقة. العقارات لا تُسرق ولكن أجزاءها (الشبابيك/الأبواب) تُسرق.
- صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):
 - (خطأ ✗) لا تقوم جريمة السرقة إذا كان المال المسروق تافهاً لا قيمة له مالياً. (التصحيح: تقوم السرقة مهما تافهت قيمة المال).
 - (خطأ ✗) لا يُتصور وقوع السرقة على المواد المخدرة لأنها خارجة عن التعامل بقوة القانون. (التصحيح: تصلح محلاً للسرقة لحماية حيازتها المادية).
 - (صح ✓) يعتبر التيار الكهربائي مالاً منقولاً يصلح أن يكون محلاً لجريمة السرقة.
 - (خطأ ✗) اختلاس المعلومات والبيانات من داخل الحاسب الآلي مباشرة دون نقلها على وسيط مادي يُعد جريمة سرقة. (التصحيح: لا يُعد سرقة لانتفاء الطبيعة المادية، إلا إذا سُرقت على وسيط ك أسطوانة).

📖 الجزء الثامن: محل جريمة السرقة (شرط أن يكون المال مملوكاً للغير)

📌 **الفكرة في سطر:** عشان تتهم شخص بالسرقة، لازم تثبت إن الحاجة اللي أخذها (بتاعة حد ثاني). القاعدة الذهبية بتقول: "لا يتصور أن يسرق الإنسان مال نفسه"، بس لكل قاعدة استثناءات!

قسم القانون الأموال من حيث الملكية لعدة أنواع، ولكل نوع حكمه في السرقة:

♦ أولاً: الأموال المباحة والمتروكة (لا تقع عليها السرقة)

هذه الأشياء ليس لها مالك، وبالتالي من يأخذها (لا يُعد سارقاً)، بل يُعد "مستولياً" على شيء مباح:

1. الأموال المباحة بطبيعتها:

- مثل (الأسماك في البحر، الطيور في السماء، الحيوانات البرية في الصحراء).
- ⚠️ **لكن احذر:** إذا قام شخص بصيد سمكة ووضعها في (شبكته أو حوضه)، هنا أصبحت "مملوكة له". فلو جاء شخص آخر وأخذها من الحوض، تُعد سرقة.

2. الأموال المتروكة:

- هي أشياء كان لها مالك، ولكنه تخلي عنها طواعيةً بنية إنهاء ملكيته لها (مثل: شخص رمى جريدة قديمة أو حذاء في سلة القمامة). من يأخذها من القمامة لا يُعد سارقاً.

♦ ثانياً: هل أموال الدولة (في الجبال والصحاري) أموال مباحة؟

- القاعدة: الأموال المملوكة للدولة (سواء ملكية عامة أو خاصة) ليست أموالاً مباحة.
- التطبيق: من يأخذ (أحجاراً من الجبل، أو رمالاً من الصحراء، أو آثاراً مدفونة) دون ترخيص من الدولة، يُعد سارقاً وتُطبق عليه عقوبة السرقة.

◆ ثالثاً: الأموال المفقودة (تقع عليها السرقة)

- المقصود بها: مال خرج من حيازة صاحبه (بدون رضاه) لسبب كضياعه أو نسيانه، ولكنه لم يتخلَّ عن ملكيته [80، 81].
- القاعدة: من يعثر على مال مفقود (موبايل، محفظة) ويأخذه بنية تملكه لنفسه، يُعد سارقاً. (لأن المالك لم يتنازل عن ملكيته، هو فقط فقد السيطرة المادية عليه).

◆ رابعاً: حالات خاصة (تقع فيها السرقة)

1. الكنوز المدفونة: مَنْ يجد كنزاً مدفوناً في أرض لا يملكها ويأخذه لنفسه يُعد سارقاً (لأن الكنز ملك لصاحب الأرض أو للدولة).
2. أكفان الموتى وحليهم: اختلاس (سرقة) الكفن أو الذهب المدفون مع الجثة يُعد جريمة سرقة، لأنها تُعتبر مملوكة للورثة، واختلاسها انتهاك لحرمة الموتى [82، 83].
3. المال الشائع (الورث المشترك قبل القسمة): إذا أخذ أحد الشركاء جزءاً من المال المشترك (الذي تحت يد شريكه الآخر) ليختص به نفسه، يُعد سارقاً، لأنه أخذ مالاً مملوكاً (جزئياً) لغيره [83، 84].

⚖️ الاستثناء الخطير 🔥 : (متى يسرق الإنسان مال نفسه؟)

📌 الفكرة في سطر: في حالة واحدة بس في القانون، ممكن القاضي يحكم عليك بتهمة "السرقة" لحاجة هي أصلاً مكتوبة باسمك وبتاعتك!

- الحالة هي (الأشياء المحجوز عليها): إذا صدر حكم قضائي بـ (الحجز) على سيارة شخص أو عفش بيته لسداد ديونه، وتم تعيينه "حارساً" عليها. فإذا قام هذا المالك بتهريب سيارته أو بيعها خفية (وهي محجوز عليها)، يُعد سارقاً في نظر القانون الجنائي.
- العلة: لأنه اعتدى على حق الدائنين وحق المحكمة في هذا المال.

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

القاضي بيسأل نفسه دايماً: "المال ده له صاحب ولا لأ؟" لو مالوش صاحب خالص (سمك في البحر، طير في الجو، حاجة مرمية في الزبالة)، يبقى اللي ياخذه مش حرامي. لكن لو المال له صاحب بس صاحبه مش لاقيه (محفظة واقعة)، أو مال بتاع ورثة ولسه متقسمش، أو كنز في أرض حد، أو حتى (رمل وجبل) بتوع الحكومة.. اللي بياخد الحاجات دي اسمه في القانون حرامي (سارق). وأهم (تريكة) في الدرس ده: لو المباحث حجزت على عربيتك وأنت روحت سرقته بالليل وبعته، القانون هيحبسك بتهمة "السرقة" رغم إنها عربيتك!

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- القاعدة الأساسية: شرط السرقة أن يكون المال (مملوكاً للغير).
- أهم الفروق:
 - المال المتروك (لا تقع به سرقة).
 - المال المفقود (تقع به السرقة).
- موضع سؤال مقالي قصير: هل يُعد أخذ الرمال من الصحراء أو الأحجار من الجبال سرقة؟ (نعم، لأنها مملوكة للدولة وليست أموالاً مباحة).

● صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):

- (خطأ ✗) اختلاس الأموال المتروكة في الطريق العام يُعد جريمة سرقة. (التصحيح: لا يعد سرقة لأن صاحبها تولى عن ملكيتها).
- (صح ✓) مَنْ يعثر على شيء مفقود ويستولي عليه بنية تملكه يُعد مرتكباً لجريمة السرقة.
- (خطأ ✗) لا يتصور عقلاً أو قانوناً أن يُعد الشخص سارقاً لمال يملكه هو. (التصحيح: يتصور ذلك استثناءً في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً).
- (صح ✓) يعتبر اختلاس أكفان الموتى من جرائم السرقة في القانون المصري.

📋 الجزء التاسع: الركن المادي للسرقة (فعل الاختلاس) وسر "التسليم"

📌 الفكرة في سطر: السرقة في جوهرها هي "فعل اختلاس"، يعني إنك تأخذ حاجة غصب عن صاحبها أو من وراه. لو صاحبها سلمها لك برضاه الكامل، الجريمة هنا بتخرج من عباءة "السرقة" وممكن تبقى نصب أو خيانة أمانة.

◆ أولاً: ماهية "الاختلاس" (الركن المادي للسرقة)

- تعريف الاختلاس قانوناً: هو إخراج المال من حيازة مالكه أو حائزه، وإدخاله في حيازة الجاني (السارق) بغير رضاء المالك الأولي [85، 86].
- النظرية الحديثة للاختلاس: لم يعد الاختلاس مجرد "نقل الشيء من مكانه"، بل أصبح يُقصد به (الاعتداء على الحيازة)، أي أن ينتزع السارق السيطرة المادية على الشيء من صاحبه ليجعل نفسه هو المسيطر عليه [86، 89].
- القاعدة الذهبية: لكي يتحقق الاختلاس (وبالتالي تقع السرقة)، يجب ألا يكون المالك قد قام بـ "تسليم" المال للجاني.

◆ ثانياً: التفرقة بين (السرقة) و (النصب) و (خيانة الأمانة) 🔥

(هذه النقطة هي موضع القضايا الأول في الامتحان) [60، 61].

تتفق الجرائم الثلاث في أنها تقع على (مال منقول مملوك للغير)، ولكنها تختلف اختلافاً جذرياً في (وسيلة الاعتداء / فكرة التسليم):

1. في جريمة السرقة:

- الجاني ينتزع الحيازة من المجني عليه (بغير رضائه). (لا يوجد تسليم أصلاً).

2. في جريمة النصب:

- الجاني يحصل على المال (برضاء المجني عليه وتسليمه له)، ولكن هذا الرضاء كان نتيجة (وسائل احتيالية وخدعة) أوقعته في الغلط وجعلته يسلم ماله.

3. في جريمة خيانة الأمانة:

- الجاني يحصل على المال (بتسليم سليم ورضاء كامل ومسبق) بناءً على (عقد من عقود الأمانة كالإيجار أو الوديعة)، ثم يقرر الجاني لاحقاً خيانة الثقة وتملك المال لنفسه.

◆ ثالثاً: شروط التسليم النافي للاختلاس (التسليم اللي يمنع السرقة)

📌 **الفكرة في سطر:** مش أي حد يديك حاجة في إيدك يبقى كده مفيش سرقة! عشان نقول إن التسليم صحيح ويمحو تهمة السرقة، لازم يتوافر فيه شرطين حاسمين.

لكي يكون التسليم نافياً لجريمة السرقة (أي يمنع وقوعها)، يجب:

الشرط الأول: أن يكون التسليم صادراً عن إرادة معتبرة قانوناً (حرة وواعية):

- إذا قام شخص مجنون، أو طفل غير مميز، أو شخص سكران فاقد الإدراك، بتسليمك ماله.. فهذا التسليم (كأن لم يكن). وإذا أخذته بنية التملك (**تعد سارقاً**) لأن إرادتهم منعدمة.
- **مثال تطبيقي:** لو طفل صغير أعطاك "موبايل" والده، وأنت أخذته بنية سرقة، دي جريمة سرقة تامة وليست خيانة أمانة.

الشرط الثاني: أن يقصد بالتسليم نقل "الحيازة" وليس مجرد "اليد العارضة": [94، 101، 102] وهنا نُفرق بين نوعين من السيطرة:

1. **تسليم ينقل الحيازة:** (مثل تسليمك سيارة لتأجيرها). هنا لو أخذتها لا تكون سارقاً (بل خائن للأمانة).
2. **اليد العارضة (تريكة الامتحانات الخادعة):** هو تسليم الشيء لشخص لمجرد فحصه أو استعماله المؤقت تحت عين المالك ورقابته. هنا التسليم (**لا يمنع السرقة**).
 - أمثلة صارخة للسرقة رغم التسليم:
 - شخص يدخل محل مجوهرات، ويطلب من البائع "خاتم" ليقيسه، فبمجرد أن يمسه يهرب به = (**سارق**).
 - الضيف الذي يُعطى "أدوات مائدة" ليأكل بها في بيت مضيفه، فيخفيها في جيبه = (**سارق**).
 - العامل أو الخادم الذي يستخدم أدوات المصنع أو المنزل أثناء عمله ويختلسها = (**سارق**).

💡 **الفهم العملي بالعامية (الزتونة):**

عشان ماتلخبطش في القضايا، اسأل نفسك سؤال واحد: (**الموبايل ده وصل لإيد المتهم إزاي؟**)

- لو المتهم مد إيده في جيبك وطلعه من غير ما تحس ← (**سرقة**).
- لو المتهم قالك "أنا موظف في شركة الاتصالات وهكسبك جايزة بس هات الموبايل أعملك إعدادات"، وأنت صدقته واديتهوله بإيدك فهرب بيه ← (**نصب**) (لأنه ضحك عليك).
- لو أنت اللي روحت للمتهم وقولتله "خد الموبايل ده أمانة عندك يومين عشان مسافر"، ولما رجعت قلك "مالكش حاجة عندي" ← (**خيانة أمانة**).
- طيب لو المتهم قابلك في الشارع وقالك "ممكن أعمل مكاملة سريعة عشان أمي تعبانة؟" فاديته الموبايل (دي اسمها يد عارضة)، فقام طالع يجري بيه ← (**سرقة**) مش خيانة أمانة ولا نصب!

🎯 **الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان**

- **القاعدة الأساسية:** جوهر الاختلاس في السرقة هو انتزاع الحيازة بغير رضاء المالك. التسليم الإرادي الصحيح ينفي الاختلاس.
- **التريكة الأهم (اليد العارضة):** التسليم المادي المؤقت (لمجرد الفحص أو الاستعمال تحت رقابة المالك) لا ينقل الحيازة، ومن يختلس المال في هذه الحالة يُعد سارقاً.
- **موضع سؤال مقالي قصير:** فرّق بين جريمة السرقة والنصب من حيث (وسيلة الاعتداء / التسليم)؟

● صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):

- (خطأ ✗) يتفق النصب وخيانة الأمانة مع السرقة في أن الجاني ينتزع حيازة المال بغير رضا صاحبه. (التصحيح: النصب وخيانة الأمانة يتمان بتسليم من المجني عليه).
- (صح ✓) تسليم البائع قطعة مصاغ للزبون ليفحصها أمام عينيه لا ينفي ركن الاختلاس إذا هرب بها الزبون وتُعد الجريمة سرقة. (لأنها يد عارضة).
- (خطأ ✗) إذا أعطى مجنون ماله لشخص فاستولى عليه، لا يُعد هذا الشخص سارقاً لوجود التسليم. (التصحيح: يُعد سارقاً لأن إرادة المجنون منعدمة قانوناً).
- (صح ✓) الخادم الذي يختلس أدوات المنزل التي يستخدمها في التنظيف يُسأل عن جريمة سرقة لا خيانة أمانة.

📖 الجزء العاشر: الركن المعنوي لجريمة السرقة (نية التملك) والشروع فيها

🔥 **الفكرة في سطر:** السرقة جريمة عمدية، مش كفاية فيها إن الشخص يأخذ حاجة بتاعت غيره وهو عارف، بل لازم القانون يثبت إنه كان ناوي "يبلعها" ويتملكها للأبد، مش مجرد يأخذها لفة ويرجعها!

♦ أولاً: الركن المعنوي (القصد الجنائي في السرقة)

السرقة جريمة عمدية، ولا تقع بمجرد الإهمال أو الخطأ. والقصد الجنائي فيها يتطلب توافر نوعين من القصد: (قصد عام + قصد خاص) [117، 118].

١. القصد الجنائي العام (العلم والإرادة):

- **العلم:** يجب أن يعلم الجاني وقت أخذ الشيء أنه يختلس مالا (مملوكاً لغيره)، وأن هذا الاختلاس يتم (بغير رضا المالك).
 - **انتفاء العلم:** لو أخذ الشخص معطفاً (بالطو) من مطعم وهو يعتقد بالخطأ أنه معطفه، (تنتفي السرقة) لانتهاء العلم، فهو لم يقصد سرقة مال غيره.
- **الإرادة:** أن تتجه إرادة الجاني إلى إخراج المال من حيازة صاحبه وإدخاله في حيازته هو. (فلو أكره الشخص على أخذ الشيء، لا يُعد سارقاً).

٢. القصد الجنائي الخاص (نية التملك) 🔥:

- **القاعدة الذهبية:** لا يكفي القصد العام لإدانة السارق، بل اشترط القانون الجنائي قصداً خاصاً وهو (نية التملك)، أي نية الاستيلاء على الحيازة الكاملة للمال والظهور عليه بمظهر المالك.
- **تطبيقات هامة على (نية التملك):**
 - **الاستعمال المؤقت:** من يأخذ سيارة جاره دون علمه لكي يقوم بنزهة (يأخذ بيها لفة) ثم يعيدها لمكانها ← لا يُعد سارقاً (لأنه لم ينو تملكها بل قصد حيازتها مؤقتاً). (ملحوظة: قد يُسأل عن جرائم أخرى لكنها ليست سرقة).
 - **أخذ الشيء للفرجة:** من يأخذ كتاباً من زميله ليقراه خلسة ثم يرده ← لا يُعد سارقاً.
 - **الرهن:** من يأخذ مالا ليقوم برهنه (حتى لو كان ينوي فك الرهن ورده لاحقاً) ← يُعد سارقاً (لأن الرهن من أعمال الملاك، وفيه مخاطرة بضائع المال).

♦ ثانياً: الشروع في السرقة (البدء في التنفيذ)

🔥 **الفكرة في سطر:** الشروع معناه إن الحرامي بدأ فعلاً ينفذ الجريمة، بس فيه حاجة وقفته غصب عنه (زي إن الشرطة طبّت عليه، أو المجني عليه صحي من النوم).

- **معيار الشروع (متى نعتبره بدأ في السرقة؟):** لا يُعد مجرد "التفكير" أو "التحضير" (كشراء آلات لكسر الباب) شروعاً. الشروع يبدأ عندما يقوم الجاني بـ (البدء في التنفيذ)، وهو كل فعل يؤدي حالاً ومباشرةً لارتكاب السرقة [112، 113].

○ أمثلة للبدء في التنفيذ (شروع يعاقب عليه):

- تسور الجدار (نط السور) للدخول للمنزل.
- إحداث ثقب (كسر) في الباب، حتى لو ضُبط قبل الدخول.
- وضع اليد في جيب المجني عليه لاستخراج المحفظة.

● تريقة امتحانية خطيرة (الجريمة المستحيلة في السرقة) 🔥 :

○ ماذا لو أدخل النّشال يده في جيبك ليسرقك، ولكنه (وجد الجيب فارغاً)؟

○ الحكم القانوني: يُعاقب على أنه (شروع في سرقة). لأن نيته كانت متجهة للسرقة، واستحالة الجريمة هنا هي استحالة نسبية (بسبب ظرف خارج عن إرادته وهو أن الجيب كان فارغاً).

◆ ثالثاً: عقوبة السرقة البسيطة (لمحة سريعة)

- القاعدة: الأصل في السرقة العادية (البسيطة التي لا تقترن بظروف مشددة) أنها (جنحة)، وعقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين (المادة ٣١٨ عقوبات).
- سنفصل في الجزء القادم (الظروف المشددة) التي تحول السرقة من مجرد جنحة إلى (جناية) تصل عقوبتها للأشغال الشاقة.

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

عشان القاضي يكتب في الحكم كلمة "سارق"، لازم يظمن لثلاث حاجات في دماغ المتهم: ١. المتهم عارف إن الحاجة دي مش بتاعته. ٢. المتهم عارف إن صاحبها مش موافق. ٣. (ودي الأهم) المتهم ناوي يأخذها وميرجعهاش أبداً (نية التملك). عشان كده، لو طالب أخذ قلم زميله في المدرج يكتب بيه من غير ما يستأذنه ورجعه مكانه.. ده مش حرامي. وبالنسبة للشروع.. القانون مابيعاقبش على "النية السودا" طالما مفيش أفعال. لو واحد اشترى طفاشة عشان يسرق شقة، ده لسه مابداش شروع. لكن بمجرد ما يرفع الطفاشة ويحطها في الكالون، كده بقى (شروع في سرقة) ويتحبس، حتى لو الباب ماتفتحش! وأشهر حرامي بيوقع في الشروع، هو النشال اللي بيحط إيده في جيب الضحية ويطلع بـ "لا شيء".. ده بيتحبس شروع سرقة برضه!

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- القاعدة الأساسية: الركن المعنوي للسرقة يتطلب قصداً عاماً (علم وإرادة) وقصدًا خاصاً (نية التملك).
- معيار الشروع: يبدأ بـ "البدء في التنفيذ" (كل فعل يؤدي حالاً ومباشرة للسرقة).
- موضع سؤال مقالي قصير: هل يُعد سارقاً من يأخذ الشيء بنية استعماله مؤقتاً وردّه؟ (لا، لانتفاء القصد الخاص وهو نية التملك).
- صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):
 - (خطأ ✗) يكتفي القانون في الركن المعنوي للسرقة بتوافر القصد الجنائي العام المتمثل في العلم والإرادة. (التصحيح: يشترط توافر قصد خاص وهو نية التملك).
 - (صح ✓) لا تُعد سرقة إقدام شخص على استخدام سيارة غيره دون علمه بغرض النزهة ثم إعادتها لمكانها.
 - (خطأ ✗) إذا أدخل نشال يده في جيب شخص لسرقته فتبين أن الجيب فارغ، فلا يُسأل جنائياً لانعدام محل الجريمة. (التصحيح: يُسأل عن جريمة شروع في سرقة).
 - (صح ✓) مجرد شراء الجاني لأدوات ومفاتيح مصطنعة لسرقة منزل لا يُعد شروعاً بل يُعد من الأعمال التحضيرية.

الجزء الحادي عشر: الظروف المشددة للسرقة (متى تتحول السرقة إلى جناية؟)

📌 **الفكرة في سطر:** السرقة في أصلها (جنحة) عقوبتها الحبس، لكن لو الحرامي استخدم وسائل مرعبة (زي السلاح، أو كسر البيوت بالليل، أو ضرب المجني عليه)، القانون بيغلظ العقوبة جداً وتتحول لـ (جناية) تصل للسجن المؤبد أو المشدد [123، 124، 126].

♦ أولاً: جناية السطو على المساكن (المادة ٣١٣) - أخطر أنواع السرقة 🔥

📌 **الفكرة في سطر:** دي أقصى عقوبة للسرقة في القانون (السجن المؤبد). وعشان القاضي يحكم بيها، لازم يتوافر (٥ شروط مجتمعة مع بعض في نفس اللحظة). لو شرط واحد نقص، العقوبة بتنزل.

لكي نطبق المادة (٣١٣)، يجب توافر الشروط الخمسة الآتية معاً [142، 143]:

1. **الظرف الزماني (ليلاً):** أن تقع السرقة بالليل. (والليل قانوناً يبدأ من غروب الشمس وينتهي بشروقها).
2. **تعدد الجناة:** أن يكون السارقين (شخصين فأكثر).
3. **حمل السلاح:** أن يوجد مع السارقين (أو أحدهم) سلاح (ظاهر أو مخبأ).
4. **الظرف المكاني ووسيلة الدخول:** أن يدخلوا داراً أو منزلاً مسكوناً، بواسطة (تسور الجدار، أو الكسر، أو استعمال مفاتيح مصطنعة، أو انتحال صفة كاذبة كادعاء أنهم مباحث).
5. **الإكراه أو التهديد:** أن يفعلوا الجناية بطريقة الإكراه (الضرب العنيف) أو التهديد باستعمال الأسلحة.

⚖️ **القاعدة الذهبية:** هذه الظروف الخمسة يجب أن تتوافر (جميعاً). إذا اختل شرط واحد (كأن تقع السرقة نهاراً، أو ارتكبتها شخص واحد)، لا تُطبق المادة ٣١٣، بل نبحث عن مادة أخرى أقل تشديداً.

♦ ثانياً: جناية السرقة بالإكراه (المادة ٣١٤)

📌 **الفكرة في سطر:** هنا الحرامي مش بس سرقك، ده ضربك أو كتفك أو هددك بسلاح عشان ياخذ حاجتك أو يهرب بيها. الإكراه لوحده كفاية يخلي الجريمة (جناية).

- **ماهية الإكراه:** هو كل وسيلة قهر تقع على المجني عليه (أو غيره) لتعطيل مقاومته، سواء كان إكراهاً مادياً (ضرب، تكتيف) أو معنوياً (تهديد بسلاح).
- **شرط خطير (الارتباط بين الإكراه والسرقة):** لكي نكون أمام (سرقة بالإكراه)، يجب أن يكون هدف الإكراه هو:
 - **تسهيل السرقة:** (يضربك عشان ياخذ الموبايل).
 - **الاحتفاظ بالمسروقات والفرار:** (خد الموبايل وجري، فمسكته، فقام ضاربك عشان يهرب بالموبايل).
 - **⚠️ (فلو ترك الموبايل وضربك لمجرد الدفاع عن نفسه للفرار، هنا الجريمة تصبح سرقة عادية + جريمة ضرب، وليست جناية سرقة بالإكراه).**

♦ ثالثاً: هل الإكراه بالمواد المخدرة يُعد إكراهاً؟

- **القاعدة: نعم.** إذا قام الجاني بوضع مادة مخدرة أو منومة للمجني عليه في (عصير مثلاً) حتى يغييب عن الوعي ثم يسرقه، فهذا يُعد في حكم القانون (إكراهاً مادياً) يعاقب عليه كجناية [235، 236].
- **العلة:** لأن التخدير شلّ مقاومة المجني عليه تماماً بقوة خارجية (شأنه شأن التكتيف أو الضرب).

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

عشان تحل أي قضية سرقة، بص على المتهم عمل إيه:

- لو دخل شقة بالليل وكسر الباب وكان معاه صاحبه وسلاح وكتفوا صاحب البيت؟ ➡ دي جناية (سطو مسلح) المادة ٣١٣ لأن الـ ٥ شروط اتجمعوا.
- لو المتهم ثبتك في الشارع بمطواة وخذ فلوسك؟ ➡ دي جناية (سرقة بالإكراه) المادة ٣١٤.
- لو اتنين بيتخانقوا في الشارع خناقة عادية جداً عشان شتيمة، وواحد فيهم وهو بيضرب الثاني لمح ساعة غالية في إيده فحدها؟ ➡ (تريكة امتحان): دي مش سرقة بالإكراه! لأن الضرب كان بغرض الخناقة مش بغرض السرقة. دي بتنزل لجنة ضرب + لجنة سرقة.
- الحرامي اللي ينيم صاحب البيت بمنوم عشان يسرقه براحته؟ القانون بيعتبر المنوم ده (إكراه) زيه زي الضرب بالظبط.

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- ما يجب حفظه نصياً: الشروط الخمسة لتشديد السرقة في المادة ٣١٣.
- مفتاح القضايا: السرقة بالإكراه تتحقق سواء كان الإكراه (قبل السرقة لتسهيلها) أو (بعد السرقة للاحتفاظ بالمسروقات).
- موضع سؤال مقالي قصير: هل يُعد التخدير من قبيل الإكراه في جريمة السرقة؟ (نعم، يُعد إكراهاً مادياً لأنه يُعطل مقاومة المجني عليه).
- صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):
 - (خطأ ✖) يكفي لتطبيق المادة ٣١٣ الخاصة بالسطو على المساكن توافر ظرفي الليل وحمل السلاح فقط. (التصحيح: يجب توافر الشروط الخمسة مجتمعة).
 - (صح ✔) يعتبر إعطاء المجني عليه مادة مخدرة أو منومة لسرقته من قبيل الإكراه المادي المُشدد للعقوبة.
 - (خطأ ✖) إذا ألقى السارق المسروقات هرباً من المجني عليه، فقام بضربه ليفلت منه، تُعد الجريمة جناية سرقة بالإكراه. (التصحيح: لا تُعد سرقة بالإكراه لأن الضرب هنا كان لمجرد الفرار وليس للاحتفاظ بالمسروقات، فتعد سرقة عادية مقترنة بضرب).
 - (صح ✔) يعتبر ظرف "تعدد الجناة" من الظروف المشددة لجريمة السرقة.

📖 الجزء الثاني عشر: ختام السرقة (سرقة الأقارب) ومدخل للقتل العمد

📌 أولاً: ختام جرائم الأموال (سرقة الأقارب - المادة ٣١٢)

📌 الفكرة في سطر: القانون بيحافظ على سمعة واستقرار الأسرة، فلو الابن سرق أبوه أو الزوج سرق زوجته، النيابة ماتقدرش تحبسه إلا لو المجني عليه هو اللي طلب ده بنفسه، وممكن يتنازل في أي وقت.

وضع المشرع حكماً استثنائياً خاصاً جداً في المادة (٣١٢) يقيد سلطة النيابة العامة، ويتلخص في الآتي [123، 124]:

1. قيد الشكوى: لا يجوز محاكمة مَنْ يرتكب سرقة إضراراً بـ (زوجه أو زوجته أو أصوله "الأب/الجد" أو فروعهم "الابن/الحفيد") إلا بناءً على طلب (شكوى) من المجني عليه.
2. سلطة التنازل العجيبة: يجوز للمجني عليه التنازل عن شكواه في أي وقت، حتى ولو صدر ضد السارق حكم نهائي، ويترتب على التنازل (إيقاف تنفيذ العقوبة فوراً).
3. نطاق التطبيق (تريكة امتحانية 🔥): هذا الإعفاء (أو القيد) هو ظرف شخصي يقتصر فقط على "القريب". فإذا اشترك شخص "غريب" مع الابن في سرقة أبيه، فالغريب يُحاكم وتُحرك ضده الدعوى فوراً، ولا يستفيد من تنازل الأب عن ابنه!

📌 ثانياً: مدخل لجرائم الاعتداء على الأشخاص (محل جريمة القتل)

📌 الفكرة في سطر: جريمة القتل هي إنهاء حياة إنسان حي، سواء كان الإنسان ده في عز صحته أو في العناية المركزة بيموت. القانون بيحمي "الحق في الحياة" لأي شخص طالما لسه بيتنفس.

- تعريف القتل العمد: هو إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر، بنية إحداث الوفاة.
- شرط "محل الجريمة": يجب أن يقع السلوك الإجرامي على (إنسان حي).
 - لا يهم مطلقاً حالة هذا الإنسان، ف القانون العقوبات يعاقب على قتل (المريض بمرض لا يرجى شفاؤه، والشيخ الطاعن في السن، والطفل المشوه) تماماً كما يعاقب على قتل الشاب السليم.
 - تريكة: إذا طعن شخص رجلاً اتضح أنه مات قبل الطعنة (بجلطة مثلاً)، فلا توجد جريمة قتل (لانعدام المحل وهو الإنسان الحي)، وقد يُسأل فقط عن (انتهاك حرمة موتى أو شروع مستحيل).

📌 ثالثاً: الركن المادي في جريمة القتل العمد (فعل الاعتداء)

📌 الفكرة في سطر: عشان نقول فيه تهمة قتل، لازم الجاني يعمل فعل يموت الضحية. الفعل ده مش لازم يكون بمسدس، ممكن يكون بالسّم، أو حتى بـ "الامتناع" (زي أم تسبب ابنها من غير أكل لحد ما يموت).

يقوم الركن المادي في القتل على ثلاثة عناصر: (نشاط الجاني - النتيجة الإجرامية "الوفاة" - علاقة السببية). سنتحدث هنا عن العنصر الأول (نشاط الجاني / السلوك) [153، 154، 156]:

1. القتل بالفعل الإيجابي (الصورة العادية):

- هو أي حركة عضوية من الجاني تؤدي للوفاة (مثل: إطلاق نار، طعن بسكين، خنق، ضرب مبرح).
- القاعدة: القانون لا يتطلب وسيلة معينة للقتل. يستوي أن تكون الوسيلة بطبيعتها قاتلة (كالسلاح الناري) أو غير قاتلة في المعتاد (كالعصا أو الضرب بالأيدي) طالما أدت للوفاة وتوافرت نية القتل.

2. القتل بالفعل السلبي / الامتناع (مهمة جداً للامتحان 🔥):

- هل يقع القتل بالترك أو الامتناع؟ نعم.
- يقع القتل العمد بالامتناع إذا كان على الجاني (التزام قانوني أو تعاقدية) بحماية المجني عليه، فامتنع عن القيام بواجبه قاصداً إماتته.

○ أمثلة امتحانية للقتل بالامتناع:

- الأم التي تتعمد عدم إرضاع طفلها حتى يموت جوعاً.
- الممرضة التي تمتنع عمداً عن إعطاء الدواء للمريض في مواعيد ليموت.
- السجن الذي يمنع الطعام عن السجن قاصداً قتله.

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

- في سرقة الأقارب: لو شاب سرق ذهب أمه عشان يشتري مخدرات، الشرطة ماتقدرش تقبض عليه أو تحيله للمحاكمة إلا لو الأم راحت القسم وعملت محضر بتطلب فيه محاكمته. ولو قلبها حن وهي واقفة قدام القاضي وتنازلت، القضية بنتحفظ. بس لو الواد ده كان جايب صاحبه يراقبله السلم وهو بيسرق، صاحبه ده هيلبس جنائية سرقة والمحكمة هتسجنه حتى لو الأم سامحت ابنها!
- في القتل: القاضي مايببش الضحية دي كانت صحتها عاملة إزاي. لو دكتور شال جهاز التنفس عن مريض بيموت في العناية المركزة عشان "يريقه من الألم" (القتل شفقة)، القانون المصري بيعتبره قاتل عمد، لأن حياة المريض دي ملك لله مش ملك الدكتور ولا ملك المريض نفسه.
- والقتل مش لازم سلاح، "الامتناع" بيقتل! لو سبت ابنك الصغير الرضيع في الشقة وسافرت أسبوع وهو مات من الجوع، دي جنائية قتل عمد لأن عليك "واجب قانوني" إنك تأكله وأنت قصدت تهمله لحد ما يموت.

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- القاعدة الذهبية (المادة ٣١٢): تحريك دعوى السرقة بين الأزواج والأصول والفروع يتوقف على (شكوى) المجني عليه، ويجوز التنازل عنها في أي وقت.
- الفكرة المحورية في القتل: يُعاقب على القتل سواء تم بفعل (إيجابي) كحركة الجاني، أو بفعل (سلبي) كالامتناع عن أداء واجب قانوني.
- صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):
 - (خطأ ✗) يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسها إذا سرق الابن مال أبيه وثبتت الواقعة. (التصحيح: يشترط تقديم شكوى من الأب).
 - (خطأ ✗) يستفيد الشريك الأجنبي (الغريب) من التنازل الذي يقدمه المجني عليه لصالحه ابنه السارق. (التصحيح: لا يستفيد، فهو ظرف شخصي للمتصلين بقرابة فقط).
 - (صح ✓) لا يشترط المشرع في جريمة القتل العمد استخدام وسيلة معينة، فقد تقع الجريمة بأي وسيلة تؤدي لإزهاق الروح.
 - (خطأ ✗) لا يُتصور وقوع جريمة القتل العمد بطريق الترك أو الامتناع (الفعل السلبي). (التصحيح: تقع بالامتناع متى وجد التزام قانوني أو تعاقدية وتوافرت نية القتل).

📋 الجزء الثالث عشر: الركن المادي في القتل العمد (النتيجة وعلاقة السببية)

📌 أولاً: النتيجة الإجرامية (وفاة المجني عليه)

📌 الفكرة في سطر: الجريمة مش بتكتمل وتبقى "قتل" إلا لو الضحية ماتت فعلاً. لو مامتش، الجريمة بتنزل درجة وتبقى "شروع في قتل".

الركن المادي في القتل لا يكتمل بمجرد إطلاق النار أو الطعن، بل لابد من تحقق (النتيجة). والنتيجة لها مدلولان في الفقه [162]، [163]:

1. المدلول المادي: هو التغيير الذي طرأ على العالم الخارجي، وهو هنا (إزهاق روح إنسان حي).
2. المدلول القانوني: هو العدوان على الحق الذي يحميه القانون، وهو هنا (الحق في الحياة).

⚖️ الأهمية القانونية للنتيجة (تريكة امتحانية 🔥): النتيجة هي معيار التفرقة بين (جريمة القتل التامة) وبين (الشروع في القتل). فإذا حدثت الوفاة = قتل عمد، وإذا خاب الأثر (لم يمت المجني عليه) = شروع في قتل.

📌 ثانياً: علاقة السببية (ربط الفعل بالوفاة)

📌 الفكرة في سطر: لازم النيابة تثبت إن "ضربتك" هي السبب المباشر في "موته". المشكلة بتظهر لو دخلت عوامل ثانية في النص (زي إن الضحية كان مريض سكر، أو الإسعاف عملت حادثة).

- تعريفها: هي الرابطة التي تربط بين نشاط الجاني (الفعل) وبين النتيجة (الوفاة)، بحيث يُسأل الجاني عن الوفاة لأنها من صنع يديه.
- المشكلة العملية: لا توجد مشكلة إذا طعن الجاني المجني عليه فمات فوراً. المشكلة تثور عندما (تتعدد العوامل)، كأن يضربه، وفي المستشفى يُعطيه الطبيب دواءً خاطئاً فيموت، أو يحترق المستشفى فيموت [165، 166].

لحل هذه المشكلة، ظهرت نظريتان في الفقه الجنائي (موضع امتحان دائم):

١. نظرية "تعاادل الأسباب" (السببية الشرطية) ❌

- **مضمونها:** كل العوامل التي ساهمت في إحداث الوفاة متساوية في القيمة القانونية. فكل عامل منها يُعتبر "سبباً" للوفاة، طالما أنه لولا هذا العامل لما حدثت النتيجة.
- **العيوب والانتقادات (حفظ):** هذه النظرية مرفوضة لأنها توسع جداً من نطاق المسؤولية الجنائية وتؤدي لنتائج غير منطقية، فلو أخذنا بها، سنُحاسِب صانع السلاح الذي باعه للقاتل على أنه شريك في القتل!

٢. نظرية "السببية الملائمة" (السبب المنتج) ✅ (الرأي الراجح)

- **مضمونها:** تفرق بين العوامل (المألوفة المتوقعة) والعوامل (الشاذة غير المتوقعة):
 - **العوامل المألوفة (لا تقطع السببية):** مثل (ضعف صحة المجني عليه، مرضه بالسكر، تراخيه البسيط في العلاج، الخطأ الطبي اليسير). هذه العوامل تُسأل أنت عن الوفاة معها، وتُدان بـ **(القتل العمد)** [170، 171].
 - **العوامل الشاذة الاستثنائية (تقطع السببية):** مثل (خطأ طبي جسيم جداً كإعطاء سم بدل الدواء، أو احتراق المستشفى، أو انقلاب سيارة الإسعاف). هذه العوامل تقطع علاقة السببية، وتُسأل أنت هنا عن **(شروع في قتل أو ضرب أفضى لموت)** ولا تُسأل عن القتل العمد [169، 171].

📌 ثالثاً: موقف القضاء المصري من علاقة السببية

1. **الأخذ بالسببية الملائمة:** محكمة النقض المصرية أخذت بنظرية (السببية الملائمة)، فالعوامل المألوفة لا تقطع السببية، بينما العوامل الشاذة تقطعها [170، 171].
2. **سلطة قاضي الموضوع:** علاقة السببية هي **(مسألة موضوعية)**، أي يختص بتقديرها قاضي المحكمة (محكمة الجنايات) حسب ظروف كل قضية، ولا تتدخل محكمة النقض في قراره طالما كان حكمه مبنياً على أسباب عقلية ومنطقية مقبولة [171، 172].

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

- عشان تحل أي قضية فيها "علاقة سببية"، اسأل نفسك: **(الحاجة اللي موتت الضحية دي.. طبيعية ومتوقعة ولا صدفة غريبة؟)**
- **المثال الأول:** ضربت واحد سكينه، راح المستشفى، الدكتور لقي عنده "سكر" فالجرح تلوث ومات. (مرض السكر ده حاجة مألوفة ومتوقعة)، إذن السببية موجودة وأنت قاتل عمد.
 - **المثال الثاني:** ضربت واحد سكينه، ركب سيارة الإسعاف، الإسعاف اتقلبت بيه ومات في الحادثة. (حادثة الإسعاف دي عامل شاذ جداً ومش متوقع)، إذن السببية اتقطعت.. الوفاة دي مش بتاعتك، أنت تتحاكم بس على إنك ضربته (شروع في قتل).
 - **بالنسبة للنظريات:** احفظ إن (تعاادل الأسباب) وحشة ومرفوضة لأنها بتظلم ناس كتير. لكن (السببية الملائمة) هي الحلوة والعادلة واللي القضاء المصري شغال بيها.

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- **القاعدة الذهبية:** العوامل الشاذة غير المتوقعة (كالخطأ الطبي الجسيم) هي فقط التي تقطع علاقة السببية. أما العوامل المألوفة (كالمرض السابق) فلا تقطعها.
- **مفتاح القضايا:** تقدير توافر علاقة السببية متروك لمحكمة الموضوع (محكمة الجنايات) بلا رقابة من محكمة النقض.
- **صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):**
 - **(خطأ ❌)** تأخذ محكمة النقض المصرية بنظرية "تعاادل الأسباب" في تحديد علاقة السببية. (التصحيح: تأخذ بنظرية السببية الملائمة).

- (خطأ ✖) إذا كان المجني عليه مريضاً بمرض خطير كالقلب وتوفي إثر اعتداء بسيط، تنقطع علاقة السببية ولا يُسأل الجاني عن القتل. (التصحيح: لا تنقطع، فالمرض السابق يُعد من العوامل المألوفة).
- (صح ✔) يعتبر إهمال الطبيب المعالج إهمالاً جسيماً من العوامل الشاذة التي تقطع علاقة السببية بين فعل الجاني والوفاة.
- (خطأ ✖) تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض في تقديرها لوجود أو انعدام علاقة السببية. (التصحيح: هي مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع).

الجزء الرابع عشر: الركن المعنوي في القتل العمد (نية إزهاق الروح)

📌 **الفكرة في سطر:** عشان القاضي يحكم بالإعدام أو المؤبد في القتل، مش كفاية إن الضحية تموت، لازم يثبت إن الجاني كان "مبييت النية" وعازي يموتها (نية القتل). لو كان بيضربها عشان يعلمها الأدب وماتت في إيده، الجريمة بتتغير خالص وتبقى (ضرب أفضى لموت).

الركن المعنوي في القتل العمد يتطلب توافر (القصد الجنائي)، وهذا القصد يختلف عن أي جريمة أخرى، لأنه يتكون من نوعين معاً:

♦ أولاً: القصد الجنائي العام (العلم والإرادة)

1. **العلم:** أن يحيط الجاني علماً بأنه يوجه نشاطه إلى (إنسان حي)، وأن فعله من شأنه إحداث الوفاة.
 - **انتفاء العلم:** لو أطلق شخص النار على ما يظنه (حيوان صيد) فأتضح أنه إنسان، لا يُعد قاتلاً عمداً لانتهاء العلم.
2. **الإرادة:** أن تتجه إرادته الحرة لارتكاب الفعل وإحداث النتيجة (الوفاة). فإذا كان مكرهاً أو مجنوناً انعدمت الإرادة.

♦ ثانياً: القصد الجنائي الخاص 🔥 (نية القتل / Animus Necandi)

هنا يكمن "السر" في جريمة القتل العمد.

- **القاعدة:** لا يكتفي القانون بالعلم والإرادة، بل يشترط قصداً خاصاً وهو (نية إزهاق الروح)، أي انصراف إرادة الجاني إلى غاية محددة وهي القضاء على حياة المجني عليه.
- **أنواع القصد في القتل:**
 1. **القصد المباشر:** الجاني يوجه فعله لشخص معين قاصداً قتله بالذات (مثل: شخص يطلق النار على رأس عدوه).
 2. **القصد الاحتمالي:** الجاني لا يقصد قتل شخص بعينه، لكنه يتوقع أن فعله قد يؤدي لقتل أرواح، فيمضي في فعله (قابلاً وموافقاً) على هذه النتيجة. (مثل: شخص يضع قنبلة في طائرة لقتل شخص واحد، وهو يعلم أن الباقيين سيموتون حتماً ويقبل بذلك). (كلاهما يُعاقب كقاتل عمد).

♦ ثالثاً: حالات (لا تؤثر) في قيام قصد القتل (موضع قضايا خطير 🔥)

هناك 3 أشياء يظن المتهم أنها ستنتقذه من تهمة "القتل العمد"، ولكن القانون يرد عليه بقسوة:

١. الغلط في شخص المجني عليه، أو الخطأ في التصويب: [177، 178]

- **المعنى:** أطلق (زيد) النار على (عمر) ليقترله، فأخطأت الرصاصة وأصابته (بكر) المار في الطريق فقتلته.
- **الحكم:** يُعاقب زيد بجريمة (قتل عمد تام) لـ (بكر). لأن نية القتل كانت موجودة، والقانون يحمي "حياة الإنسان" عموماً بغض النظر عن هويته.

٢. الباعث (الدافع) على القتل:

- **المعنى:** الباعث هو السبب النفسي الذي دفعك للقتل (سواء كان دافعاً نبيلاً كإنهاء آلام مريض "القتل شفقة"، أو دافعاً دنيئاً كالانتقام).
- **الحكم:** الباعث لا علاقة له بتوافر القصد الجنائي. القتل شفقة يُعد جريمة قتل عمد كاملة. (الباعث قد يؤثر فقط في تخفيف القاضي للعقوبة، لكنه لا يمحو الجريمة).

٣. وقت توافر نية القتل:

- **القاعدة:** يجب أن تتوافر نية القتل (لحظة ارتكاب الفعل). فإذا ضربه دون نية قتل، ثم بعد أن سقط المجني عليه أرضاً قرر الجاني أن يتركه ينزف ليموت (تولدت النية لاحقاً)، فهذه ليست معاصرة للفعل الأول.

♦ رابعاً: إثبات نية القتل (كيف يعرف القاضي نيتك؟)

📌 **الفكرة في سطر:** النية دي حاجة مستخبية في القلب، القاضي بيعرفها من الظروف الخارجية المحيطة بالجريمة.

القصد الجنائي حالة ذهنية (في القلب)، ولإثباتها يستعين القاضي بالقرائن المادية الآتية [181، 182]:

1. **الأداة المستخدمة:** (سكين حاد أو سلاح ناري يختلف عن عصا صغيرة أو قلم).
2. **موضع الإصابة:** (الطعن في مقتل كالقلب والرقبة يثبت نية القتل، أما الضرب في القدم قد ينفى).
3. **تكرار الضربات:** (طعنه 10 طعنات متتالية تؤكد نية التخلص منه).
4. **العلاقة السابقة:** (وجود عداوة أو تهديدات سابقة بين الجاني والمجني عليه).

⚖️ **القاعدة الذهبية في الإثبات:** استخلاص "نية القتل" هو مسألة موضوعية يتركها القانون لـ (قاضي محكمة الجنايات) يفصل فيها بحريته، ولا تتدخل محكمة النقض في قراره طالما كان حكمه مبنياً على أسباب منطقية.

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

عشان نفرق بين (القتل العمد) و (الضرب اللي أفضى لموت)، المحكمة بتبص للمتهم عمل إيه بالظبط. لو المتهم مسك "شومة" وضرب المجني عليه ضربة واحدة على رجله فالمجني عليه وقع مات.. هنا القاضي هيقول: "ده مكنش قصده يقتله بدليل الأداة ومكان الضربة"، وهينزلها لضرب أفضى لموت. لكن لو مسك "مطواة" وضربه في قلبه، هنا القاضي هيقوله: "أنت كنت قاصد تخلص عليه (نية قتل)" وهياخد إعدام أو مؤبد. أهم تريقة: لو أنت مستخبي لواحد عدوك عشان تضربه بالنار، فالرصاصة طاشت وجت في طفل صغير معدي مات.. إياك تكتب في القضية إن دي "قتل خطأ"! دي اسمها (قتل عمد) لأن نية القتل كانت جواك، والقانون بيحمي روح الطفل زي روح عدوك بالظبط.

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- **القاعدة الأساسية:** القتل العمد يتطلب (قصد عام) + (قصد خاص وهو نية إزهاق الروح).
- **مفتاح القضايا:** الخطأ في التصويب (نیشن على واحد جاب الثاني) لا ينفي نية القتل، ويُعاقب كقاتل عمد.
- **موضع سؤال مقالي قصير:** هل يؤثر "الباعث النبيل" (كالقتل شفقة) على قيام القصد الجنائي في جريمة القتل العمد؟ (لا يؤثر، فالباعث ليس من عناصر الجريمة).
- **صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):**
 - (خطأ ✖) يكتفي القانون لتوافر الركن المعنوي في القتل العمد بتوافر القصد الجنائي العام فقط. (التصحيح: يشترط قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح).
 - (صح ✔) إذا أخطأ الجاني في التصويب فأصاب شخصاً آخر غير المقصود فمات، يُسأل عن جريمة قتل عمد.

- (خطأ ✖) رقابة محكمة النقض تمتد لتشمل التدخل في استخلاص قاضي الموضوع لنية القتل لدى الجاني. (التصحيح: لا تمتد، فهي مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع).
- (صح ✔) الباعث على الجريمة، أياً كان نبيلاً أو دنيئاً، لا تأثير له على توافر القصد الجنائي في القتل.

الجزء الخامس عشر: الشروع في القتل (الجريمة الموقوفة، الخائبة، والمستحيلة)

الفكرة في سطر: الشروع يعني أن الجاني بدأ فعلاً في تنفيذ القتل وكانت نيته إزهاق الروح، لكن الضحية لم تمت لسبب خارج عن إرادة الجاني (حد مسك إيده، رصاصته طاشت، أو الجريمة كانت مستحيلة أصلاً).

♦ أولاً: صور الشروع في القتل (الناقص والتام)

الشروع في القتل له صورتان أساسيتان يعاقب عليهما القانون بشدة:

١. الجريمة الموقوفة (الشروع الناقص):

- المعنى: الجاني بدأ في التنفيذ، لكن تم (إيقافه) قبل أن يكمل أفعاله، لسبب لا دخل لإرادته فيه.
- المثال: شخص صوّب مسدسه نحو عدوه ليقّتلّه، فانقضّ عليه شخص ثالث وضربه على يده وأسقط المسدس قبل أن يضغط على الزناد.

٢. الجريمة الخائبة (الشروع التام):

- المعنى: الجاني استنفذ وأكمل (كل أفعاله الإجرامية)، لكن النتيجة (الوفاة) لم تتحقق "خاب أثرها" لسبب خارج عن إرادته.
- المثال: شخص أطلق النار فعلاً على عدوه، لكن الرصاصة "طاشت" (أخطأت الهدف)، أو أصابته وتم نقله للمستشفى وتداركه الأطباء بالعلاج وأنقذوا حياته.

تريكة امتحانية: في كلتا الحالتين (الموقوفة والخائبة)، يُسأل المتهم عن (جناية شروع في قتل عمد) طالما توافرت لديه "نية القتل".

♦ ثانياً: الجريمة المستحيلة في القتل 🔥 (مهمة جداً للقضايا)

الفكرة في سطر: الجاني عمل اللي عليه عشان يقتل، بس في الحقيقة الجريمة دي كان مستحيل تنجح من البداية! فهل نعاقبه على "النية الإجرامية"؟

- معيار الاستحالة: الاستحالة قد ترجع لسببين:
 1. محل الجريمة: كأن يطلق النار على شخص لقتله، فيتضح أنه "ميت" مسبقاً بجلطة، أو يطعن سريراً مغطى ليتضح أنه خالٍ من المجني عليه.
 2. وسيلة الجريمة: كأن يضع له "سماً" لقتله، فيتضح أن المادة هي مجرد مسحوق سكر، أو يطلق النار بمسدس فارغ من الذخيرة أو تالف.

⚖️ مذاهب الفقه في العقاب على الجريمة المستحيلة:

اختلفت النظريات لتحديد متى يُعاقب على الاستحالة كـ "شروع"، وأشهرها مذهب التمييز (المذهب المادي):

1. الاستحالة المطلقة (لا يُعاقب عليها كشروع):

- هي التي يستحيل فيها تحقق الجريمة أياً كانت الظروف، لانعدام المحل (كمحاولة قتل شخص ميت أصلاً) أو لعدم صلاحية الوسيلة إطلاقاً (كاستخدام السكر بنية التسميم). هنا القانون يقول: (لا شروع في جريمة مستحيلة استحالة مطلقة) لأنها مجرد أو هام.

2. الاستحالة النسبية (يُعاقب عليها كشروع):

- هي الجريمة الممكنة بطبيعتها، لكنها استحالت لظرف طارئ فقط. (كالوسيلة الصالحة لكن الرصاصة كانت فاسدة، أو إطلاق النار على السرير لكن المجني عليه غادر السرير لحظة الإطلاق). هنا (يُعاقب كشروع في قتل) لخطورة الجاني.

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

عشان نفرق في القضايا، بص على "سبب" عدم الوفاة:

- لو الحرامي رفع المطواة والبوليس مسك إيده ← دي موقوفة (شروع ناقص).
- لو ضربه والمجني عليه اتعالج وخف ← دي خائبة (شروع تام).
- نيجي بقى لـ "الاستحالة": لو أنت دخلت تضرب نار على واحد، واكتشفنا إن الراجل ده ميت من امبارح.. هل ينفع القاضي يكتب في التقرير "محاولة إنهاء حياة إنسان"؟ لا، لأنه مش إنسان حي أصلاً، دي (استحالة مطلقة)، ومفيهاش شروع في قتل (ممكن تبقى انتهاك حرمة موتى).
- لكن لو حطيت لواحد "سُم"، وطلع السُم ده (تاريخ صلاحيته منتهي ومايموتش).. دي اسمها (استحالة نسبية)، والقانون هنا هيجبسك بتهمة "شروع في قتل" لأنك مجرم خطير والسُم كان ممكن يموت لو كان سليم!

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- القاعدة الأساسية: الشروع في القتل يتطلب حتماً توافر (نية القتل). فلا يُتصور الشروع في جرائم الضرب المفضي لموت أو القتل الخطأ.
- مفتاح القضايا: الجريمة الخائبة يستنفذ فيها الجاني كل نشاطه، بينما الموقوفة يُوقف فيها النشاط قبل تمامه.
- صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):
 - (خطأ ✖) تتحقق الجريمة الخائبة إذا أُوقف نشاط الجاني لسبب لا دخل لإرادته فيه قبل أن يكمل أفعاله. (التصحيح: هذه هي الجريمة الموقوفة. الخائبة يستنفذ فيها كل نشاطه ولا تحدث النتيجة).
 - (صح ✔) لا يُعاقب على الجريمة المستحيلة إذا كانت استحالة ارتكابها استحالة مطلقة لانعدام محل الجريمة كإطلاق النار على جثة.
 - (خطأ ✖) إذا أطلق شخص النار على سرير المجني عليه بقصد قتله فتبين خلو السرير في هذه اللحظة، لا يُسأل جنائياً للاستحالة المطلقة. (التصحيح: هذه استحالة نسبية ويُسأل عن شروع في قتل).
 - (صح ✔) يستوي في الشروع في القتل أن تكون الجريمة موقوفة أو خائبة، فكلاهما يُعاقب عليه.

📋 الجزء السادس عشر: الظروف المشددة للقتل العمد (سبق الإصرار والترصد)

📌 الفكرة في سطر: القتل العادي (اللحظي) عقوبته السجن المؤبد أو المشدد. لكن لو القاتل "خطط وفكر بمزاج" أو "استخبي للضحية عشان يغدر بيها"، هنا الجريمة بتتحول لقتل مقترن بظرف مشدد، وعقوبتها الحتمية هي (الإعدام) [186، 187، 194].

♦ أولاً: سبق الإصرار (التفكير الهادئ)

- التعريف القانوني (المادة ٢٣١): هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية.. سواء كان القصد معلقاً على حدوث أمر، أو موجهاً لشخص معين أو غير معين.

● عناصر سبق الإصرار (شروطه): يتكون سبق الإصرار من عنصرين حتميين:

1. **العنصر النفسي (التفكير الهادئ المطمئن):** يجب أن يفكر الجاني في الجريمة ويرتب لها وهو (هادئ البال)، بعيداً عن ثورة الغضب والانفعال. فإذا قتل وهو في حالة (غضب شديد أو هياج)، **ينتفي سبق الإصرار**.
2. **العنصر الزمني (مرور فترة من الوقت):** أن تمر فترة زمنية (طالت أم قصرت) بين التفكير في الجريمة وبين تنفيذها، تكفي لأن يراجع الجاني نفسه ويستعيد هدوءه.

⚖️ **تريكات امتحانية خطيرة في "سبق الإصرار" 🔥 :**

- هل يشترط تحديد الضحية؟ لا. يتحقق سبق الإصرار حتى لو كان القاتل يقصد (أي شخص يصادفه) أو يقصد شخصاً (غير معين بذاته).
- هل يتحقق في القصد المعلق على شرط؟ نعم. كأن يقول: "لو شفت فلان بيخونني هقتله" .. هنا القصد معلق على شرط، ومع ذلك يتوافر فيه سبق الإصرار [191، 192].
- **طبيعة الظرف:** سبق الإصرار هو **ظرف شخصي** (يتعلق بنفسية القاتل)، وبالتالي لا يسري على الشريك إلا إذا كان الشريك نفسه يعلم به وعنده نفس التفكير الهادئ [206، 207].

♦ **ثانياً: التردد (المفاجأة والغدر)**

- **التعريف القانوني (المادة ٢٣٢):** هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة، مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة، ليتوصل إلى قتله أو إيذائه.
- **عناصر التردد (شروطه):** يتكون التردد من عنصرين ماديين:
 1. **العنصر المكاني (التربص):** أن ينتظر الجاني ضحيته في مكان ما. (سواء كان المكان مخفياً كخندق أو شجرة، أو ظاهراً كشوارع عام، وسواء كان الجاني متخفياً أو يقف علانية) [194، 195].
 2. **العنصر الزمني:** أن يمتد هذا الانتظار لفترة من الزمن (طويلة أو قصيرة) تكفي لتحقيق عنصر "المفاجأة والغدر" بالضحية.

⚖️ **تريكات امتحانية خطيرة في "التردد" 🔥 :**

- **حكمة التشديد:** المشرع يعاقب عليه بالإعدام لأنه يدل على (الجبين والخسة والغدر)، ويحرم المجني عليه من فرصة الدفاع عن نفسه.
- **طبيعة الظرف:** التردد هو **ظرف عيني / مادي** (يتعلق بماديات الجريمة ومكانها). وهذا يعني أنه يسري على جميع **المساهمين** في الجريمة (فاعلين أو شركاء) سواء علموا به أو لم يعلموا (عكس سبق الإصرار) [208، 209].

💡 **الفهم العملي بالعامية (الزتونة):**

عشان تفرق بينهم في القضايا ببساطة:

- **سبق الإصرار = (جريمة العقل):** واحد اتخانق مع جاره، رجع بيته، شرب كوباية شاي، فكر بهدوء، نزل ثاني يوم الصبح ضربه بالنار. (ده فكر بهدوء، يبقى سبق إصرار = إعدام). لكن لو في نفس لحظة الخناقة، والدم حامي والغضب مسيطر عليه، طلع مسدسه وقتله.. (هنا مفيش هدوء بال ولا تفكير، يبقى قتل عمد عادي مش مشدد = مؤبد).
- **التردد = (جريمة المكان):** واحد استخبى لعدوه ورا شجرة، أو وقف له على ناصية الشارع مستننيه يرجع من الشغل عشان يغدر بيه ويقتله فجأة. (ده تردد = إعدام).
- **ينفع يتجمعوا؟** طبعاً، غالباً اللي بيتردد لواحد بيكون مخطط ومرتب (عنده سبق إصرار وترصد مع بعض).
- **الفرق الذهبي للصح والخطأ:** (سبق الإصرار) حاجة جوا الدماغ (ظرف شخصي) .. (الترصد) حاجة على الأرض (ظرف مادي).

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- القاعدة الأساسية: عقوبة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو الترصد هي (الإعدام) وجوباً.
- أهم الفروق: سبق الإصرار يتطلب الهدوء والتروي. الترصد يتطلب الانتظار والمفاجأة.
- موضع سؤال مقالي قصير: عرف سبق الإصرار مبيعاً عنصريه الأساسيين؟ (تذكر العنصر الزمني والنفسي).
- صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):
 - (خطأ ✗) يتوافر سبق الإصرار إذا ارتكب الجاني جريمته وهو في حالة غضب شديد وهياج نفسي. (التصحيح: ينتفي سبق الإصرار لأنه يتطلب التفكير الهادئ المطمئن).
 - (صح ✓) يتحقق الترصد سواء كان الجاني مختفياً عن أعين المجني عليه أو كان ظاهراً يقف في طريق عام.
 - (خطأ ✗) يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون القصد موجهاً لشخص معين بذاته دون غيره. (التصحيح: يتحقق ولو كان موجهاً لشخص غير معين أو معلقاً على شرط).
 - (صح ✓) الترصد ظرف عيني (مادي) يسري على جميع المساهمين في الجريمة، بينما سبق الإصرار ظرف شخصي لا يسري إلا على من توافر لديه.

📖 الجزء السابع عشر: الظروف المشددة للقتل العمد (الاقتران الجنائية والارتباط بجنحة)

♦ أولاً: اقتران القتل العمد بجنائية أخرى (المادة ٢٣٤/٢)

📌 الفكرة في سطر: لو القاتل ارتكب جريمة قتل عمد، وفي نفس الوقت تقريباً (أو بعده بشوية صغيرين) ارتكب "جنائية" ثانية (زي اغتصاب، أو حريق، أو قتل ثاني)، القانون بيغلظ العقوبة للإعدام لخطورته الإجرامية الشديدة.

لكي نطبق هذا الظرف المشدد (ويُحكم بالإعدام)، لابد من توافر (٤ شروط) [200، 201، 202]:

1. وقوع جريمة قتل عمد (مكتملة الأركان):

- يجب أن تكون جنائية القتل العمد قد وقعت (تامة). فلا ينطبق هذا الظرف إذا كان القتل مجرد "شروع" (إلا إذا نص القانون على غير ذلك).

2. ارتكاب (جنائية) أخرى:

- يجب أن تكون الجريمة الثانية (جنائية) وليست جنحة أو مخالفة. (مثل: جنائية سرقة بالإكراه، جنائية هتك عرض، أو حتى جنائية قتل أخرى لشخص ثان).
- تريقة امتحانية 🔥 : لا يشترط أن تكون الجنائية الثانية (تامة)، بل يكفي أن يصل فيها لمرحلة (الشروع) لكي يتحقق التشديد.

3. توافر "رابطة زمنية" بين الجنائيتين (الشرط الأهم) 🔥 :

- القاعدة: يجب أن تقع الجنائيتان (القتل والجنائية الأخرى) في نفس الوقت، أو في فترة زمنية قصيرة (متعاقبتين).
- ملاحظة خطيرة جداً للقضايا: (لا يُشترط وجود رابطة سببية). يعني مش لازم يكون ارتكب الجنائية الثانية عشان يسهل القتل. يكفي بس إنهم حصلوا ورا بعض في وقت قصير، حتى لو كل جريمة ليها دافع مختلف تماماً. (مسألة تقدير الوقت القصير متروكة لقاضي الموضوع).

4. أن يكون الجاني مسؤولاً عن الجنائيتين:

- يجب أن تتوافر أركان المسؤولية الجنائية في الجاني عن الجريمتين معاً ليُعاقب بالإعدام.

♦ ثانياً: ارتباط القتل بجنحة (المادة ٢٣٤/٣)

📌 **الفكرة في سطر:** هنا الجاني رايح يرتكب جريمة صغيرة (جنحة زي سرقة فرخة أو موبايل)، بس عشان ينفذ الجنحة دي أو يهرب بالمسروقات، قام "قاتل" المجني عليه! هنا المشرع بيعدمه لأنه استرخص حياة الإنسان وخلاها مجرد "وسيلة" لسرقة تافهة.

لكي نطبق هذا الظرف المشدد، لابد من توافر الشروط الآتية [204، 205]:

1. وقوع جريمة قتل عمد: (تامة أو شروع، هنا المشرع ساوى بينهم).

2. وقوع (جنحة): الجريمة الثانية هنا مجرد (جنحة) وليست جنائية.

3. توافر "رابطة سببية / غائية" بين القتل والجنحة (الشرط الأهم) 🔥:

○ القاعدة: هنا (لا نكتفي بالرابطة الزمنية)، بل يجب أن يكون هناك ارتباط (غرض / هدف) بين الجريمتين.

○ صور الارتباط (لماذا قتل؟):

■ القتل (تمهيداً) لارتكاب الجنحة (قتل الحارس ليدخل يسرق).

■ القتل (تسهيلاً) لارتكاب الجنحة (قتله ليتمكن من أخذ المال).

■ القتل (للمساعدة على الفرار أو التخلص من العقوبة) (سرق الموبايل، والناس بتجري وراه، فقتل واحد عشان

يوسع لنفسه سكة ويهرب).

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

عشان ماتتخبطش أبداً في القضايا، احفظ معايا الكلمتين دول:

- (الاقتران = رابطة زمنية بس): واحد قتل عدوه في الشارع وخلص عليه. وهو بيهرب، لقي بنت ماشية لوحدها، فقام قام بخطفها وهتك عرضها (ودي جنائية). الجريمتين ملهمش علاقة ببعض خالص، بس حصلوا ورا بعض في نفس اليوم. ده اسمه (اقتران قتل بجنائية)، وعقوبته الإعدام.
- (الارتباط = رابطة سببية وهدف): واحد حرامي غسيل (دي جنحة سرقة بسيطة)، دخل المزرعة يسرق، صاحب المزرعة مسكه، فقام الحرامي طاعنه بالسكينة مموته عشان يعرف يهرب بالمسروقات. هنا القتل كان (وسيلة أو هدف) للجنحة. ده اسمه (ارتباط قتل بجنحة)، وعقوبته برضه الإعدام لأن دمه بارد وبيقتل عشان حاجة تافهة.

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- القاعدة الأساسية: (الاقتران) يكون بين قتل وجنائية أخرى ويتطلب رابطة (زمنية) فقط. (الارتباط) يكون بين قتل وجنحة ويتطلب رابطة (سببية/غائية).
- تريكة مقالية: ما هي حكمة التشديد في الارتباط بجنحة؟ (استهانة الجاني بحياة الإنسان وجعلها مجرد وسيلة لتحقيق غرض دنيء كسرقة بسيطة).
- صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):
 - (خطأ ✗) يشترط لتشديد العقوبة في حالة (اقتران) القتل بجنائية أخرى أن تتوافر رابطة سببية بين الجريمتين. (التصحيح: لا تشترط الرابطة السببية، بل تكفي الرابطة الزمنية).
 - (صح ✓) يتحقق التشديد في اقتران القتل بجنائية، حتى ولو لم تقع الجنائية الأخرى تامة واقتصرت على حد الشروع.
 - (خطأ ✗) يكفي لتطبيق ظرف (الارتباط بجنحة) أن تقع الجنحة والقتل العمد في فترتين متقاربتين دون حاجة لعلاقة أخرى. (التصحيح: يشترط توافر رابطة سببية/غائية، بأن يكون القتل لتسهيل الجنحة أو الفرار بها).
 - (صح ✓) عاقب المشرع بالإعدام على القتل العمد إذا كان القصد منه ارتكاب جنحة أو تسهيلها.

الجزء الثامن عشر: ختام تشديد القتل (السم) والظروف المخففة (عذر الزنا)

♦ أولاً: القتل بالسم (الإعدام وجوباً)

الفكرة في سطر: القانون يعتبر القتل بالسم جريمة فيها قمة الخسة والندالة، لأن الضحية يتأخذ السم وهي مطمئة للقاتل (في أكل أو شرب)، عشان كده عقوبته الحتمية هي الإعدام.

- **التعريف:** هو القتل باستخدام جواهر (مواد) يتسبب عنها الموت عاجلاً أم آجلاً، أيّاً كان شكلها (صلبة، سائلة، غازية) وأياً كانت طريقة استعمالها.
- **طبيعة الظرف (تريكة امتحانية):**
 - القتل بالسم هو (ظرف مشدد عيني/مادي) يتعلق بالركن المادي للجريمة (وسيلة التنفيذ).
 - القاعدة: طالما هو ظرف مادي، إذن هو يسري على جميع المساهمين في الجريمة (الفاعل والشريك) طالما كانوا يعلمون أن الوسيلة هي السم.
- هل يشترط سبق الإصرار؟ لا يشترط. مجرد استخدام السم يوجب الإعدام، حتى لو نشأت الفكرة فجأة (رغم أن القتل بالسم غالباً ما يسبقه تفكير وتدبير، لكن القانون شدد العقوبة على الوسيلة ذاتها للغدر الذي تتضمنه).

♦ ثانياً: الظروف المخففة للقتل العمد (عذر الاستفزاز - المادة ٢٣٧) 🔥

الفكرة في سطر: الزوج اللي يدخل بيته فجأة ويلقي مراته بتخونه في السرير، فيفقد عقله ويقتلهم في لحظتها.. القانون بيعذره نفسياً وبينزل العقوبة من (جناية إعدام) لـ (جنحة حبس). بس العذر ده له شروط صارمة جداً!

لكي يستفيد القاتل من (المادة ٢٣٧) وتخفف عقوبته إلى الحبس، يجب توافر (٤ شروط مجتمعة) لا تنازل عن واحد منها [212، 213، 214]:

١. صفة الجاني (أن يكون زوجاً فقط):

- هذا العذر مقصور على (الزوج) فقط.
 - ⚠️ احذر الخلط: لا تستفيد الزوجة من هذا العذر إذا فاجأت زوجها متلبساً بالزنا (تُحاكم بتهمة القتل العمد العادي). ولا يستفيد منه (الأب أو الأخ أو الابن) إذا فاجأوا ابنتهم أو أختهم أو أمهم بالزنا! المشرع خص الزوج فقط.
- #### ٢. عنصر المفاجأة (الصدمة):

- يجب أن يفاجأ الزوج بالخيانة (صدمة غير متوقعة).
- أما إذا كان الزوج (يعلم مسبقاً) بخيانة زوجته، أو كان راضياً بها، أو دبر لها كميناً لضبطها ليقتلها براحتة.. فهنا (ينتفي عذر الاستفزاز) ويُحاكم كقاتل عمد لأن عنصر "الصدمة المفقدة للأعصاب" غير موجود.

٣. التلبس بالزنا:

- يجب أن يشاهد الزوج زوجته في حالة (تلبس حقيقي) بالزنا، أي يشاهدهما في وضع ارتكاب الجريمة الفعلي، أو في حالة لا تدع مجالاً للشك (كمشاهدتهما عراة تماماً في فراش واحد). مجرد رؤيتها تتحدث مع رجل غريب لا يكفي.

٤. حدوث القتل (في الحال):

- يجب أن تقع جريمة القتل (فوراً ولحظة المفاجأة) والزوج تحت تأثير الصدمة والغيب.
- ⚠️ الاستثناء: إذا فاجأهما، ثم ذهب للمطبخ ليحضر سكيناً أو ذهب ليشتري سلاحاً وعاد ليقتلها (مرور وقت يسمح بهدوء الأعصاب)، يسقط العذر ويُحاكم بـ (القتل العمد) وربما بسبق الإصرار!

◆ ثالثاً: طبيعة عذر الزوج (هل يستفيد منه الشريك؟)

📌 الفكرة في سطر: العذر ده "تفصيل" على مقاس الزوج بس، عشان هو اللي دمه محروق. لو حد ساعده، الحد ده هيتعدم!

- القاعدة: عذر الاستفزاز في المادة ٢٣٧ هو (عذر شخصي) يتعلق بنفسية الزوج فقط [215، 216].
- تطبيق القضية: إذا فاجأ الزوج زوجته تزني، فاستعان بـ (أخيه) الذي كان ينتظره على السلم، ودخلا معاً وقتلا الزوجة والعشيق.
- حكم الزوج: يعاقب بـ (الحبس) لاستفادته من العذر المخفف.
- حكم الأخ (الشريك/الفاعل الثاني): لا يستفيد من العذر، ويُحاكم بـ (جناية قتل عمد) وقد تصل للإعدام أو المؤبد!

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

- في موضوع السم: السم ده سلاح الجبناء. القانون بيعتبر إن اللي بيحط سم لواحد، ده مجرم خطير جداً مفيش في قلبه رحمة، عشان كده المادة قالت "إعدام" وش، من غير ما تسأل هو كان مخطط من زمان ولا الفكرة جاتله وهو بيعمل الشاي.
- في موضوع خيانة الزوجة: ركز أوي في القضايا، القانون هنا ذكوري شوية (أو بيراعي طبيعة المجتمع). العذر للزوج الراجل بس. لو ست مسكت جوزها بيخونها في سريرها وقتلته؟ تاخذ مؤبد. لو أب مسك بنته بتزني وقتلها (جريمة شرف)؟ ياخذ مؤبد ومينطبقش عليه المادة ٢٣٧.
- وأهم حاجة إن القتل يكون (في التو واللحظة). لو الزوج شافهم، فقام قافل عليهم الباب بالمفتاح، ونزل جاب مسدس من صاحبه وطلع قتلهم.. العذر طار! لأنه كده فكر ودبر، مابقاش "مستفز ومصدوم".
- الشريك بيلبس القضية كاملة: لو الزوج خلى البواب يمسك العشيق عشان الزوج يقتله، الزوج هياخذ حبس سنة أو سنتين، والبواب هياخذ مؤبد!

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- القاعدة الذهبية رقم (١): القتل بالسم ظرف مادي يسري على الفاعل والشريك، وعقوبته الإعدام.
- القاعدة الذهبية رقم (٢): عذر مفاجأة الزوجة بالزنا هو ظرف (شخصي) مقصور على الزوج فقط، ويحول الجناية إلى (جنحة).
- موضع سؤال مقالي قصير: ما هي الشروط الواجب توافرها لتطبيق العذر المخفف في المادة ٢٣٧ (مفاجأة الزوجة بالزنا)؟ (تكتب الشروط الأربعة).
- صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):
 - (خطأ ✗) تستفيد الزوجة من العذر المخفف للعقوبة إذا فاجأت زوجها متلبساً بالزنا وقتلته في الحال. (التصحيح: العذر مقصور على الزوج الرجل فقط).
 - (صح ✓) يعتبر القتل بالسم ظرفاً مشدداً عينياً (مادياً) يسري على جميع المساهمين في الجريمة متى علموا به.
 - (خطأ ✗) إذا استعان الزوج بشقيقه لقتل زوجته وعشيقها إثر مفاجأتها متلبسين بالزنا، يستفيد الشقيق من العذر المخفف المقرر للزوج. (التصحيح: لا يستفيد لأنه عذر شخصي يتعلق بحالة الزوج النفسية).
 - (صح ✓) يشترط لتطبيق المادة ٢٣٧ عقوبات أن يكون إقدام الزوج على القتل قد تم في الحال إثر مفاجأته لزوجته.

📋 الجزء التاسع عشر: القتل غير العمدى (القتل الخطأ) - صورته وعقوبته

📌 أولاً: ماهية القتل الخطأ وأركانه

📌 الفكرة في سطر: القتل الخطأ هو إنك تموت إنسان من غير ما تكون قاصد تموته إطلاقاً، بس الوفاة حصلت بسبب إنك كنت "مهملاً" أو "متهوراً" أو "كسرت القوانين".

- التعريف: هو إزهاق روح إنسان حي نتيجة خطأ الجاني، دون أن تتجه إرادته (نيته) إلى إحداث هذه النتيجة.
- أركان الجريمة: لكي تقع الجريمة لابد من توافر ٣ أركان:
 1. سلوك إرادي: (الفعل نفسه كان بإرادتك، زي إنك سابقت العربية بإرادتك، بس مش قاصد تموت حد).
 2. انطواء السلوك على إخلال بواجبات الانتباه: (وهو ده الخطأ نفسه، إنك مأخذتش بالك).
 3. علاقة السببية: (لولا إهمالك، مكنش المجني عليه مات).

📌 ثانياً: صور الخطأ (كيف يقع الخطأ؟) 🔥

📌 الفكرة في سطر: القانون حصر صور الخطأ في ٤ أشكال، لو المتهم وقع في (واحدة بس) منهم وتسببت في وفاة شخص، يُعتبر قاتل خطأ.

حدد القانون صور الخطأ في الآتي (تحفظ جيداً لأنها موضع قضايا) [220، 221]:

١. الإهمال (الخطأ السلبي):

- المعنى: ترك الجاني اتخاذ الاحتياطات الكافية الذي يوجب الحذر لمنع الخطر. (يعني حاجة كان المفروض تعملها ومعملتهاش).
- أمثلة: شخص يحفر حفرة أمام منزله ويتركها ليلاً بدون إضاءة فيسقط فيها شخص ويموت. أو طبيب ينسى "فوطه أو مقص" في بطن المريض بعد العملية.

٢. الرعونة (الجهل ونقص المهارة):

- المعنى: الإقدام على فعل مع نقص في المهارة الفنية أو الجهل بالقواعد المهنية.
- أمثلة: مقاول يبني عمارة بدون مراعاة الأصول الهندسية فتقع على السكان. أو صيدلي يصرف دواء غلط للمريض فيموت.

٣. عدم الاحترار (التهور):

- المعنى: هو فعل "إيجابي" يدرك الجاني خطورته ولكنه يُقدم عليه ظناً منه أنه قادر على تجنب النتيجة، فيفشل.
- أمثلة: قيادة السيارة بسرعة جنونية في شارع مزدحم. أو شخص ينظف بندقيته وهي محشوة بالرصاص فتخرج رصاصة تقتل صديقه.

٤. عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح:

- المعنى: هو الخطأ الثابت بقوة القانون. مجرد مخالفتك للائحة وتسببك في وفاة، يجعلك مداناً دون حاجة لإثبات إهمالك.
- أمثلة: القيادة عكس الاتجاه، أو كسر إشارة المرور الحمراء، أو سير سائق القطار بسرعة تتجاوز الحد المقرر وتسببه في حادث.

📌 ثالثاً: معيار الخطأ (كيف يقيس القاضي خطأك؟)

📌 الفكرة في سطر: القاضي مابيبصش لمستواك الشخصي ولا ذكائك. القاضي ببجييب "شخص خيالي عادي جداً" ويحطه مكانك في نفس الظروف، ويسأله: هل كنت هتعمل نفس الغلطة؟

- القاعدة: معيار الخطأ في القانون الجنائي هو (معيار موضوعي) وليس معياراً شخصياً [222، 223].
- الرجل المعتاد: القاضي يقيس سلوك المتهم بسلوك (الرجل المعتاد / المتوسط) الذي ينتمي لنفس طائفة المتهم (نفس مهنته).
- توحيد الظروف الخارجية: القاضي يفترض أن هذا "الرجل المعتاد" وُجد في نفس الظروف الخارجية للمتهم (نفس حالة الجو، نفس المكان، نفس الزمان).
- النتيجة: إذا كان الرجل المعتاد سيقع في نفس الخطأ = المتهم براءة لانتفاء الخطأ. وإذا كان الرجل المعتاد سيتجنب الخطأ = المتهم يُدان بالقتل الخطأ.

📌 رابعاً: عقوبة القتل الخطأ والظروف المشددة (المادة ٢٣٨) 🔥

📌 الفكرة في سطر: الأصل إن القتل الخطأ (جنحة) عقوبتها الحبس البسيط. بس لو الغلطة كانت "كارثة" أو المتهم "هرب وساب الضحية"، العقوبة بتضاعف. ولو مات ناس كتير، العقوبة ممكن توصل لـ ١٠ سنين!

نصت المادة (٢٣٨) على درجات للعقوبة [224، 225، 226، 227]:

١. العقوبة البسيطة:

- الحبس مدة لا تقل عن (٦ أشهر) وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٢. الظروف المشددة الأولى (ترفع العقوبة لتكون الحبس من سنة إلى ٥ سنوات):

- إذا توافر أحد الظروف الآتية وقت الحادث:
 ١. إخلال جسيم بأصول الوظيفة أو المهنة (مهندس أو طبيب ارتكب خطأ لا يُغتفر).
 ٢. تعاطي مسكر أو مخدر (سائق سيارة صدم شخصاً وهو سكران).
 ٣. النكول (الامتناع) عن مساعدة المجني عليه: (وهو ما يُعرف بـ "الخبط والجري" .. أن يهرب الجاني ولا يطلب الإسعاف للضحية رغم قدرته على ذلك).

٣. الظرف المشدد الثاني (تعدد الضحايا):

- إذا نتج عن الفعل وفاة (أكثر من ثلاثة أشخاص)، تكون العقوبة الحبس من (سنة إلى ٧ سنوات).
- الكارثة الكبرى (الجمع بين الظروف): إذا مات أكثر من ٣ أشخاص، وكان الجاني (سكران أو هرب أو أخل بمهنته)، هنا ترتفع العقوبة لتكون السجن من (سنة إلى ١٠ سنوات).

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

- بص يا سيدي، في القتل الخطأ المتهم "مش مجرم بطبعه"، هو بس شخص مستهتر.
- عشان نفرق بين صور الخطأ: (الإهمال) إنك تنام وتسبب حلة الماية المغلية على النار فتقع على طفل. (عدم الاحتران) إنك تسوق بسرعة جنونية عشان تلحق مشوارك فتدوس حد. (عدم مراعاة اللوائح) دي أسهل حاجة للنيابة.. مجرد إنك كسرت الإشارة، أنت كده غلطان بالقانون.
- تريكة القاضي (الرجل المعتاد): لو أنت سايق في شبورة ثقيلة جداً (انعدام رؤية) وخبطت حد، القاضي ببسأل نفسه: "لو جبت سواق عادي وحطيته في نفس الشبورة دي، كان هيخبطه برضه؟" لو الإجابة أيوه، تاخذ براءة لأن ده قضاء وقدر.

- **الخطب والجري:** القانون يبعاقب بقسوة جداً على "النذالة". لو خطبت حد بالعربية ونزلت شلته وديته المستشفى بس مات، عقوبتك هتكون خفيفة. لكن لو خطبته ودوست بنزين وهربت (نكول عن المساعدة)، القاضي هيسلخك وممكن تاخذ ٥ سنين!

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- **القاعدة الأساسية:** القتل الخطأ جنحة، وركنه المعنوي ينحصر في عدم اتخاذ الحيطة والحذر (بدون نية قتل).
- **معياري الخطأ:** معيار (موضوعي) يُقاس بسلوك "الرجل المعتاد" في نفس الظروف الخارجية.
- **موضع سؤال مقالي قصير:** اذكر الظروف المشددة في جريمة القتل الخطأ والتي ترفع العقوبة للحبس من سنة لخمس سنوات؟ (تذكر: الإخلال الجسيم بالمهنة، السكر والتخدير، النكول عن المساعدة).
- **صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):**
 - (خطأ ✖) يعتمد القاضي في تحديد خطأ المتهم على معيار شخصي يقيس مدى ذكاء المتهم وخبراته الخاصة. (التصحيح: يعتمد على معيار موضوعي وهو سلوك الرجل المعتاد).
 - (صح ✔) يعتبر نكول الجاني عن مساعدة المجني عليه أو طلب المساعدة له بعد إصابته من الظروف المشددة لجريمة القتل غير العمدي.
 - (خطأ ✖) إذا نتج عن الخطأ وفاة شخصين، ترتفع العقوبة وجوباً إلى الحبس من سنة إلى سبع سنوات. (التصحيح: يشترط لتطبيق هذا الظرف أن تقع الوفاة لأكثر من ثلاثة أشخاص).
 - (صح ✔) تقوم الرعونة كصورة من صور الخطأ على انعدام المهارة والجهل بالقواعد الفنية والمهنية.

📋 الجزء العشرين: جرائم الإيذاء العمدي (الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة)

📌 أولاً: ماهية الإيذاء ومحل الجريمة

📌 **الفكرة في سطر:** الجريمة دي بتحمي جسم الإنسان من أي خدش أو كدمة أو مرض. مش لازم الضحية تموت، مجرد إنك تمس جسمه بعنف (سواء جرحته أو ضربته أو أديته حاجة تمرضه) دي جريمة إيذاء عمدي.

- **محل الجريمة:** يشترط أن يقع الاعتداء على (إنسان حي).
- **أركان الجريمة:** تتكون من ركنين أساسيين: (الركن المادي + الركن المعنوي).

📌 ثانياً: الركن المادي (صور السلوك الإجرامي) 🔥

استعمل المشرع أربعة أفعال (صور) لتحقيق الركن المادي في هذه الجريمة [235، 236، 237]:

١. الجرح (تمزيق الأنسجة):

- **المعنى:** هو كل قطع أو تمزيق في أنسجة الجسم.
- **نطاقه:** يستوي أن يكون الجرح (خارجياً) كقطع الجلد بسكين، أو (داخلياً) ككسر العظام، أو سقوط الأسنان، أو حروق النار، أو تجرع سائل كاوٍ يمزق الأمعاء.

٢. الضرب (المساس بالعنف دون تمزيق):

- **المعنى:** هو كل ضغط أو عنف يقع على الجسم، ولكن لا يترتب عليه تمزيق الأنسجة.
- **نطاقه:** يشمل الكدمات، الصفع (باليد)، اللكم، أو الركل.
- **القاعدة:** لا يشترط أن يترك الضرب أثراً ظاهراً على الجسم، ولا يشترط إحداث ألم شديد.

٣. إعطاء المواد الضارة:

- **المعنى:** إدخال مواد ضارة للجسم (عن طريق الفم، الحقن، أو الاستنشاق) تؤدي لتعطيل وظائف الجسم أو المرض دون تمزيق الأنسجة.
- **نطاقه:** كدس سم للمجني عليه (ولكن هنا بدون نية قتله بل لمجرد إيذائه)، أو إعطائه جرثيم لمرض معدٍ، أو حقنه بمخدرات.

٤. التعدي:

- هو كل مساس بسلامة الجسم لا يبلغ درجة الجرح أو الضرب (كقص شعر امرأة رغماً عنها).

📌 ثالثاً: حالات خاصة في الإيذاء (هل يقع بالامتناع؟ وهل يعاقب على الإيذاء النفسي؟)

١. الإيذاء بالامتناع (الفعل السلبي):

- **القاعدة:** نعم، تقع جريمة الجرح أو الضرب (بالامتناع).
- **المثال:** الممرضة التي تمتنع عن إعطاء الدواء للمريض قاصدة إيذائه، أو الأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها فيصاب بمرض أو هزال.

٢. الإيذاء النفسي (الكلام والتهديد): 🔥

- **القاعدة:** مجرد الإيذاء النفسي (كالسب أو إبلاغ شخص بخبر مفع ليصاب بصدمة عصبية) لا يُشكل جريمة إيذاء عمدي، لأن القانون يتطلب (عنفاً مادياً) يقع على الجسم.

📌 رابعاً: الركن المعنوي (القصد الجنائي في الإيذاء)

📌 الفكرة في سطر: الجاني هنا "قاصد" يضرب، بس "مش قاصد" يموت!

- **نوع القصد:** تطلب المشرع توافر (القصد الجنائي العام) المكون من عنصري العلم والإرادة.
- **هل يشترط نية إحداث نتيجة معينة؟**
 - لا يشترط. يكفي أن تتجه إرادة الجاني إلى (المساس بسلامة جسم المجني عليه). ولا يُشترط أن يقصد إحداث أذى بدرجة معينة (كالعاهة).
 - **تطبيق خطير (المزاح العنيف):** من يضرب صديقه ضربة قوية (على سبيل الهزار) فتُفقأ عين الصديق. يُسأل الجاني عن جريمة عمدية (ضرب أفضى لعاهة)، لأن إرادته اتجهت لإحداث الضرب، حتى ولو لم يقصد العاهة.
- **هل يؤثر الباعث (الدافع)؟**
 - لا يؤثر. القصد يتوافر سواء كان الدافع (الانتقام، أو الهزار، أو حتى الشفقة).

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

عشان تحل أي قضية فيها اعتداء، لازم تحدد إحنا في أي مربع:

- لو المتهم ضرب المجني عليه بسكينة عشان يموته ➡ (شروع في قتل).
- لو ضربه بسكينة عشان يعوره بس ويعلمه الأدب ➡ (جرح عمدي).
- لو خبطه بالبوكس في وشه من غير ما يجيب دم ➡ (ضرب عمدي).
- لو حط له منوم في العصير عشان يخليه ينام يومين ويفوته الامتحان ➡ (إعطاء مواد ضارة).

- **تريكة الإيذاء النفسي:** لو واحد اتصل بواحد مريض قلب وقاله كذب "ابنك مات في حادثة"، فالراجل جاتله أزمة قلبية..
- القانون المصري الجنائي (في المعتاد) مابيعترفش ده "ضرب أو جرح"، لأن مفيش قوة مادية لمست جسمه.
- **تريكة الهزار:** القانون مابيعترفش بـ "إحنا كنا بنهزر يا بيه". لو خبطت صاحبك خبطة ثقيلة على ظهره هزار فجاله انزلاق غسروفي.. هتتحاسب جنائياً على (ضرب أفضى لعاهة).

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- **القاعدة الأساسية:** الجرح هو تمزيق الأنسجة، أما الضرب فهو المساس العنيف دون تمزيق. كلاهما يتطلب القصد العام.
- **مفتاح القضايا:** لا يشترط في جرائم الإيذاء نية إحداث درجة معينة من الجسامة، فيُسأل الجاني عن النتيجة النهائية (كالعاهة) طالما توافرت لديه نية الضرب الأصلية.
- **صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):**
 - (خطأ ✖) يشترط لقيام جريمة الجرح أن يكون تمزيق الأنسجة خارجياً وظاهراً على الجلد. (التصحيح: يستوي أن يكون الجرح خارجياً أو داخلياً ككسر العظام).
 - (صح ✔) يعتبر إعطاء المجني عليه مواد مخدرة أو جرائم لمرض معدٍ من قبيل جريمة إعطاء المواد الضارة.
 - (خطأ ✖) لا تقوم جريمة الضرب العمدى إذا كان الجاني يمازح المجني عليه مزاحاً عنيفاً أدى لإصابته. (التصحيح: تقوم الجريمة لتوافر إرادة المساس بسلامة الجسم).
 - (صح ✔) يقع الركن المادي لجرائم الإيذاء سواء بفعل إيجابي كالضرب، أو بفعل سلبي كالامتناع عن تقديم الغذاء للمريض.

📖 الجزء الحادي والعشرون: الظروف المشددة للإيذاء (العاهة المستديمة والضرب المفضي لموت)

- 🔥 **الفكرة في سطر:** الجاني هنا كان قاصد "يضرِب" بس، لكن النتيجة كبرت منه غصب عنه ووصلت لكارثة (عاهة مستديمة أو وفاة الضحية). القانون هنا بيحاسبه على "النتيجة الكارثية" دي وبيحول القضية لـ (جناية).
- قسم المشرع الظروف التي تُشدد عقوبة الضرب والجرح إلى عدة حالات، أهمها وأخطرها:

♦ أولاً: جناية إحداث "عاهة مستديمة" 🔥

- **تعريف العاهة المستديمة:** هي فقد أحد أعضاء الجسم، أو بتر جزء منه، أو فقد منفعة، أو تقليلها تقليلاً مستديماً [249، 250].
- **أمثلة للعاهة:** (قلع العين، قطع الأصبع، كسر سِنَّة، شلل ذراع، أو حتى إضعاف قوة الإبصار بشكل لا يُرجى شفاؤه).
- **تريكات امتحانية هامة جداً في العاهة:**
 1. **تأثير العلاج والطب:** إذا أمكن للطب تركيب (طرف صناعي) للمجني عليه، أو علاج الجرح بعملية تجميلية، لا يسقط حق المجني عليه في العاهة، وتظل الجريمة (جناية عاهة مستديمة) لأن الاستعانة بصناعة الطب لا تمحو الجريمة.
 2. **القصد الجنائي:** لا يُشترط أن يكون الجاني "قاصداً" إحداث العاهة. يكفي فقط أن تتوافر لديه (نية الضرب أو الجرح العادية)، وتُسند إليه العاهة باعتبارها (نتيجة متعمدة لقصده) طالما ارتبطت بضربته بعلاقة سببية [239، 240].
- **العقوبة:** السجن من (٣ إلى ٥ سنوات). فإذا كانت الضربة بسبق إصرار أو ترصد، ترتفع العقوبة لتكون السجن المشدد من (٣ إلى ١٠ سنوات).

♦ ثانياً: جناية "الضرب المفضي إلى موت" 🔥 (أشهر قضايا المحاكم)

📌 **الفكرة في سطر:** الجاني ييضرب الضحية عشان يعلمه الأدب أو ينتقم منه، بس الضربة جت في مقتل والضحية ماتت، رغم إن الجاني مكنش عاوز يموته خالص!

لكي نكون أمام هذه الجناية (بدلاً من القتل العمد)، يجب توافر الشروط الآتية [251، 252، 253]:

1. وقوع فعل اعتداء: (ضرب، جرح، إعطاء مواد ضارة).
 2. حدوث الوفاة: أن يموت المجني عليه بسبب هذا الاعتداء (توافر علاقة السببية بين الضربة والموت).
 3. الشرط الجوهري (انعدام نية القتل) 🔥 :
 - هذا هو الخيط الرفيع بين هذه الجريمة وبين (القتل العمد).
 - يجب أن يكون الجاني (غير قاصد إطلاقاً لإزهاق روح المجني عليه). بل انحصر قصده فقط في (الإيذاء العضوي).
- **العقوبة:** السجن المشدد من (٣ إلى ٧ سنوات). فإذا كانت الضربة مقترنة بـ (سبق إصرار أو ترصد)، ترتفع العقوبة لتصل إلى السجن المشدد أو السجن (من ٣ إلى ١٥ سنة).

♦ ثالثاً: ظروف مشددة أخرى (تُبقى الجريمة جنحة ولكن تُغلظ عقوبتها)

إذا لم تقع عاهة ولم يحدث موت، قد تُشدد عقوبة الضرب لظروف أخرى، منها [258، 259]:

1. **سبق الإصرار أو الترصد:** إذا ضربه مع التخطيط المسبق أو الترصد، ترتفع عقوبة الحبس لتكون (الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة).
2. **استعمال أسلحة أو أدوات:** استعمال أي أداة (عصا، سكين، حجارة) يُعد ظرفاً مشدداً، لأن الأداة تجعل الجريمة أسهل في التنفيذ وأكثر خطراً على المجني عليه، وتغلظ العقوبة لنفس الحد السابق.

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

عشان تحل أي قضية فيها (موت)، لازم تسأل المتهم سؤالين: (كنت قاصد تضرب؟ وكنت قاصد تموت؟)

- لو الإجابة (أيوة قاصد أضرب، وأيوة قاصد أموت): ➡ دي جناية (قتل عمد) = مؤبد أو إعدام.
- لو الإجابة (لأ مش قاصد أضرب، ولأ مش قاصد أموت، دي حادثة): ➡ دي جنحة (قتل خطأ) = حبس بسيط.
- لو الإجابة (أيوة قاصد أضربه عشان أأدبه، بس وربنا ما كنت قاصد أموته): ➡ دي جناية (ضرب أفضى لموت) = سجن من ٣ لـ ٧ سنين.

بالنسبة للعاهة المستديمة: القانون بياخد بالنتيجة النهائية، لو أنت ضربت صاحبك "بوكس" في عينه هزار ففقد بصره، دي جناية عاهة مستديمة ومش هينفعك تقول للقاضي "مكنش قصدي أعميه"، القاضي هيقولك "بس كان قصدك تضربه، شيل بقى نتيجة ضربتك!".

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- **القاعدة الأساسية:** جنايتنا (الضرب المفضي لموت) و (العاهة المستديمة) هما جرائم ذات (نتائج متعدية للقصد)، الجاني يُسأل عن النتيجة الكارثية رغم أنه لم ينو إحداثها، طالما كان يقصد الضرب.
- **مفتاح القضايا:** الفارق الوحيد بين القتل العمد والضرب المفضي لموت هو (نية إزهاق الروح).

● صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):

- (خطأ ✗) يشترط لقيام جناية إحداث عاهة مستديمة أن تتوافر لدى الجاني نية إحداث هذه العاهة. (التصحيح: لا يشترط، يكفي نية المساس بسلامة الجسم، وتُسند إليه العاهة كنتيجة متعدية للقصد).
- (صح ✓) الفارق الجوهرى بين جناية القتل العمد وجناية الضرب المفضي إلى الموت يتمثل في توافر نية إزهاق الروح في الأولى وانعدامها في الثانية.
- (خطأ ✗) إذا أمكن للطب الحديث تركيب طرف صناعي للمجني عليه يعوضه عن الطرف المبتور، تنتفي جريمة العاهة المستديمة. (التصحيح: لا تنتفي، فالاستعانة بالطب لا تمحو العاهة التي حدثت بالجسم الطبيعي).
- (صح ✓) استعمال الأسلحة أو العصي في جريمة الضرب يُعد من الظروف المشددة للعقوبة.

📖 الجزء الثاني والعشرون: جريمة إخفاء جثة القتل (المادة ٢٣٩)

📌 **الفكرة في سطر:** القانون يعاقب أي شخص يخفي أو يدفن "جثة مقتول" عشان يطمس معالم الجريمة قبل ما البوليس والطب الشرعي يشوفوها. بس المفاجأة إن (القاتل نفسه) مابيتعاقبش على الجريمة دي!

نصت المادة (٢٣٩) على: "كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

♦ أولاً: من الذي يُعاقب؟ (العلاقة بين إخفاء الجثة والقتل) 🔥

هذه النقطة هي (أهم تريقة) في هذا الدرس وموضع امتحان متكرر:

- هل يُعاقب القاتل على إخفاء الجثة؟ لا يُعاقب. القاتل (أو شريكه في القتل) الذي يقوم بإخفاء جثة ضحيته، لا يُسأل عن جريمة "إخفاء جثة"، بل يُحاكم فقط على جريمة (القتل).
- العلة القانونية: لأن إخفاء الجثة يُعتبر (نتيجة طبيعية وحلقة أخيرة) في مشروع القاتل للهروب من العقاب، فالقانون لا يعاقب الجاني على محاولته طمس أدلة جريمته.
- من مرتكب الجريمة إذن؟ هذه الجريمة مفترضة في حق (الشخص الأجنبي / الغريب) الذي لم يشترك في القتل، ولكنه تدخل لاحقاً لمساعدة القاتل في التخلص من الجثة (كأن يستعين القاتل بحارس مقبرة لدفن الجثة سراً).

♦ ثانياً: الركن المادي ومحل الجريمة

يقوم الركن المادي على (فعل الإخفاء أو الدفن)، وله شروط دقيقة:

١. محل الجريمة (أن تكون الجثة لقتيل):

- يجب أن ينصب الإخفاء على (جثة قتيل)، أي شخص مات نتيجة جريمة (سواء قتل عمد أو خطأ أو ضرب أفضى لموت).
- تطبيق عكسي: إذا أخفى شخص جثة إنسان مات (ميتة طبيعية) بأزمة قلبية مثلاً، فلا تقع هذه الجريمة (لأن المادة اشترطت جثة قتيل).

٢. الفعل الإيجابي (الإخفاء المادي):

- يجب أن يأتي المتهم بفعل (إيجابي مادي) يبعد به الجثة عن متناول السلطات (كالدفن، الإغراق في النهر، التدوير في مواد كيميائية) [228، 229].
- الامتناع لا يكفي: مجرد التستر المادي (عدم الإبلاغ عن مكان الجثة)، أو مجرد (نقل الجثة من مكان لآخر ظاهر كرميها في الشارع)، لا يُعد إخفاءً.

◆ ثالثاً: الركن المعنوي (القصد الجنائي) والعقوبة

- **القصد الجنائي:** هي جريمة عمدية، تتطلب القصد العام (علم وإرادة).
 - يجب أن (يعلم) الجاني أن الجثة التي يخفيها هي (لشخص مقتول)، وأن تتجه إرادته لإخفائها عن السلطات.
 - هل يشترط نية تضليل العدالة؟ لا يشترط. تتوافر الجريمة أياً كان الدافع (سواء كان يقصد مساعدة القاتل، أو مجرد الخوف، أو حتى الشفقة على أهل الميت).
- **العقوبة:** هي (جنحة) عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة.

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

عشان تحل أي قضية فيها جثة مستخبية، ركز مين اللي استخباها:

- **لو القاتل نفسه هو اللي قطع الجثة ودفنها:** ← في المحكمة هياخد (إعدام أو مؤبد) بتهمة القتل، ومش هياخد ولا يوم سجن زيادة بتهمة إخفاء الجثة! القانون بيعتبر إن من الطبيعي إن القاتل يحاول يداري جريمته.
- **لو القاتل جاب صاحبه وقاله "تعالى ساعدني ندفن المصيبة دي":** ← القاتل هيتحاكم (قتل)، وصاحبه ده هيتحاكم بتهمة (إخفاء جثة قتل) وياخد حبس سنة، لأنه شخص "غريب" عن الجريمة الأصلية وتدخل بس عشان يداري الجثة.
- **تريكة محل الجريمة:** لو دكتور في عيادته مريض مات في إيده "قضاء وقدر" (سكتة قلبية)، فالدكتور خاف على سمعة العيادة فخذ الجثة رماها في الصحرا. هل الدكتور ده متهم بـ "إخفاء جثة قتل"؟ الإجابة لا.. لأن دي مش جثة (قتيل). دي جثة إنسان ميت عادي.

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- **القاعدة الأساسية:** جريمة إخفاء جثة القتل لا تقع من القاتل أو شريكه في القتل، بل تقع من شخص أجنبي (تدخل بعد الوفاة).
- **مفتاح القضايا:** يشترط أن تكون الجثة ضحية لجريمة، وأن يكون الإخفاء بعمل مادي إيجابي.
- **صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):**
 - **(خطأ ✗)** يُسأل القاتل عن جريمته القتل العمد وإخفاء جثة القتل إذا قام بدفن المجني عليه ليفلت من العقاب. (التصحيح: لا يُسأل عن إخفاء الجثة لأنها حلقة أخيرة في مشروعه الإجرامي).
 - **(صح ✓)** لا تقوم جريمة المادة ٢٣٩ (إخفاء جثة) إلا إذا انصب فعل الإخفاء على جثة شخص مات مقتولاً أو إثر اعتداء.
 - **(خطأ ✗)** يكتفي القانون لتوافر جريمة إخفاء الجثة بمجرد امتناع الشخص عن إرشاد الشرطة لمكان الجثة الذي يعرفه. (التصحيح: لا يكفي الامتناع، بل يشترط فعل إيجابي مادي يبعد الجثة عن السلطات).
 - **(صح ✓)** لا يُشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة إخفاء الجثة توافر نية تضليل العدالة لدى الجاني، بل يقع أياً كان الباعث.

الجزء الثالث والعشرون: جريمة الاغتصاب (أركانها وحالة اغتصاب الزوجة)

أولاً: ماهية جريمة الاغتصاب

الفكرة في سطر: الاغتصاب هو اتصال جنسي كامل بأنثى غصباً عنها (بالقوة أو التهديد). القانون هنا يحمي "الحرية الجنسية" للمرأة وحققها في حماية جسدها وعرضها.

- التعريف القانوني (المادة ٢٦٧ عقوبات): هي "مواقعة أنثى بغير رضاها".
- علة التجريم: حماية حرية المرأة، وحماية العرض والشرف، ومنع اختلاط الأنساب، وحماية المجتمع من الآثار المدمرة لهذه الجريمة.

ثانياً: أركان جريمة الاغتصاب

تقوم الجريمة على ركنين (مادي ومعنوي)، ولكن الركن المادي هنا له تفاصيل دقيقة جداً:

١. الركن المادي (فعل المواقعة وانعدام الرضا):

- المواقعة: يجب أن يحدث اتصال جنسي طبيعي كامل بالأنثى.
- انعدام الرضا (جوهر الجريمة): يجب أن يقع الفعل (غصباً) عن المجني عليها، وينعدم الرضا في حالات [279، 280]:
 - الإكراه المادي: كاستعمال القوة لتقييدها وضربها.
 - الإكراه المعنوي: كالتهديد بالقتل أو فضح السر.
 - انعدام الإرادة أصلاً: كمواقعة (مجنونة، أو طفلة غير مميزة، أو فاقدة الوعي لمخدر أو نوم). هنا لا يُعتد برضاها حتى لو وافقت، لأن إرادتها غير معتبرة قانوناً.

٢. الشرط الخطير (أن يكون الاتصال الجنسي غير مشروع - حالة الزوج):

- القاعدة: لا تقع جريمة الاغتصاب إلا إذا كان الاتصال غير مشروع.
- تطبيق صادم (اغتصاب الزوجة): هل يرتكب الزوج جريمة الاغتصاب (المادة ٢٦٧) إذا واقع زوجته بالقوة وبالإكراه؟
 - الإجابة القانونية: لا يُعد مغتصباً. فالزوج الذي يواقع زوجته كرهاً لا يرتكب (جريمة اغتصاب) لأن العلاقة بينهما مشروعة بموجب عقد الزواج، وهو يملك إتيانها شرعاً.
 - متى يرتكب الزوج الاغتصاب؟ إذا كان عقد الزواج (باطلاً بطلاناً مطلقاً) وتمت المواقعة بالإكراه، هنا فقط يُعد مغتصباً لانتهاء السند الشرعي. (ملاحظة: إذا ضرب الزوج زوجته ليوافقها، يُحاكم بتهمة الضرب والجرح، ولكن ليس الاغتصاب).

٣. الركن المعنوي (القصد الجنائي): [280، 281]

- هي جريمة عمدية، تتطلب (القصد العام):
 - العلم: أن يعلم الجاني أن من يواقعها (أنثى)، وأنه يواقعها (بغير رضاها). فلو اعتقد خطأ أنها راضية (وكان اعتقاده مبنياً على أسباب مقبولة)، ينتفي القصد.
 - الإرادة: أن تتجه إرادته لإتيان هذا الفعل.

📌 ثالثاً: المساهمة الجنائية (هل تُتصور جريمة الاغتصاب من امرأة؟) 🔥

📌 الفكرة في سطر: الاغتصاب جريمة "ذكورية" في التنفيذ، الست مستحيل تكون هي المغتصبة (الفاعل)، بس ممكن جداً تتسجن بتهمة الاغتصاب لو ساعدت راجل!

- المرأة كـ (فاعل أصلي): لا يُتصور قانوناً وطبيعياً أن تكون المرأة "فاعلاً أصلياً" لجريمة الاغتصاب، لأن الفعل المادي يتطلب تكويناً جسدياً خاصاً بالذكر.
- المرأة كـ (شريكة): نعم، تخضع المرأة للعقاب إذا كانت (شريكة) في الجريمة. كأن تقوم امرأة باستدراج المجني عليها، أو إمساكها وتقييد حركتها لتمكين الرجل من اغتصابها. هنا تُحاكم المرأة باعتبارها (شريكة في جنائية اغتصاب) وتأخذ نفس عقوبة الفاعل.

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

- عشان تحل قضية اغتصاب في الامتحان، ركز في العلاقة بين الطرفين. لو المتهم هو (جوزها المكتوب كتابها عليه رسمي)، وضربها عشان ينام معاها غصب عنها.. إياك تكتب في كراسة الإجابة إن دي "جريمة اغتصاب"! القانون المصري (حتى الآن في هذا المقرر) مابيعتبرش ده اغتصاب لوجود عقد زواج، دي بتتزل لجريمة (ضرب أو إحداث جرح).
- النقطة الثانية والمهمة: الست مابتغتصبش ست، بس لو (سعاد) مسكت (منى) وكفتها عشان (محمود) يغتصبها.. سعاد هتلبس قضية (شروع ومشاركة في اغتصاب) وممكن تاخذ مؤبد زي محمود بالظبط.
- الرضا المتأخر ماينفعش: لو اغتصبها، وبعدين صالحها ووافقت تتنازل.. الجريمة وقعت خلاص والرضا اللاحق لا يمحو الجريمة!

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- القاعدة الأساسية: الاغتصاب هو واقعة أنثى بغير رضاها (بالقوة أو التهديد أو انعدام الإرادة).
- مفتاح القضايا: الزوج لا يُسأل عن جريمة اغتصاب تجاه زوجته في الزواج الصحيح. والمرأة لا تُسأل كفاعل أصلي في الاغتصاب بل كشريكة فقط.
- صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):
 - (خطأ ✖) تقوم جريمة الاغتصاب في حق الزوج إذا قام بمواقعة زوجته كرهاً واستخدم القوة المفرطة ضدها.
 - (التصحيح: لا تقوم جريمة الاغتصاب لوجود عقد الزواج، ويُسأل عن جريمة الضرب فقط).
 - (صح ✔) لا يُتصور قانوناً أن تكون المرأة فاعلاً أصلياً في جريمة الاغتصاب، ولكن يُتصور أن تكون شريكة فيها.
 - (خطأ ✖) إذا وافقت المجني عليها على الفعل بعد وقوعه وتنازلت عن حقها، تسقط جريمة الاغتصاب وينتفي ركنها المادي. (التصحيح: الرضا اللاحق لا أثر له على الجريمة التي وقعت مكتملة الأركان).
 - (صح ✔) ينعدم الرضا قانوناً وتقع جريمة الاغتصاب إذا تمت واقعة امرأة فاقدة الوعي أو مجنونة حتى وإن لم تستعمل ضدها قوة مادية.

الجزء الرابع والعشرون: عقوبة الاغتصاب وجريمة هتك العرض

♦ أولاً: عقوبة الاغتصاب وظروفه المشددة (متى يُحكم بالإعدام؟)

الفكرة في سطر: الاغتصاب في صورته العادية عقوبته السجن المؤبد أو المشدد. لكن المشرع وضع ٥ حالات لو المغتصب وقع في واحدة منهم، القاضي يبحكم عليه بـ (الإعدام) فوراً لخطورته وبشاعة غدره.

- العقوبة البسيطة: حدد المشرع عقوبة الاغتصاب في صورته البسيطة بـ (السجن المؤبد أو المشدد).
- الظروف المشددة (التي توجب الإعدام): ترتفع العقوبة إلى (الإعدام) إذا توافر أحد الظروف الآتية [282، 283، 284]:
 1. صغر سن المجني عليها: إذا كانت الأنثى لم تبلغ (١٨ سنة ميلادية كاملة).
 2. أن يكون الفاعل من أصول المجني عليها: (كالأب، الجد، وإن علا). لأن الجريمة هنا فيها خيانة لصلة الدم والمحرمية.
 3. أن يكون من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها: (مثل: زوج الأم، العم، الخال، المدرس في المدرسة، الطبيب المعالج، أو صاحب العمل). لأن المجني عليها تكون تحت سيطرتهم ويثقون فيهم.
 4. أن يكون الفاعل خادماً بالأجر: سواء كان خادماً للمجني عليها، أو خادماً لمن تقدم ذكرهم (كخادم الأب أو خادم المدرسة). لسهولة دخوله المنزل وإطلاعه على العورات.
 5. تعدد الجناة: إذا ارتكب الجريمة (شخصان فأكثر)، لأن التعدد يضعف مقاومة المجني عليها ويبث الرعب في قلبها.

♦ ثانياً: جريمة هتك العرض (المفهوم والفرق عن الاغتصاب)

الفكرة في سطر: الاغتصاب يعني "مواقعة جنسية كاملة" ولا يقع إلا على الأنثى. أما "هتك العرض" فهو أي لمسة أو مساس بعورة المجني عليه بدون رضاه، ويمكن يقع على الرجل أو الست عادي جداً.

- التعريف القانوني: هو الإخلال العمدي بالجسم بحياء المجني عليه، بفعل يرتكب على جسمه ويمس عورة من عوراته، دون أن يبلغ حد المواقعة (الاتصال الجنسي الكامل).
- أركان الجريمة (الركن المادي): يتكون من عنصرين [286، 287]:
 1. المساس بجسم المجني عليه (تريكة امتحانية 🔥): يجب أن يقع فعل (مادي ملموس) على جسم الضحية. وبالتالي، لا يقع هتك العرض بالقول (الشتم الجنسي) أو بالنظر (التبصيص). يجب أن تمتد يده لجسد الضحية.
 2. الإخلال بحياء المجني عليه (المساس بالعورة): يجب أن يقع اللمس على جزء يُعتبر من (العورات).
- كيف يقيس القاضي "العورة"؟ تأخذ محكمة النقض بمعيار (عرفي) للعورة. فالعورة تختلف حسب الزمان والمكان والبيئة (فما يُعد عورة في الريف قد يختلف عن الحضر، وما يُعد عورة في الشارع يختلف عن حمام السباحة).

♦ ثالثاً: الفرق الجوهرى بين الاغتصاب وهتك العرض

1. من حيث الفعل: الاغتصاب يتطلب (مواقعة جنسية طبيعية كاملة). هتك العرض يكتفي بـ (مجرد المساس بالعورة أو كشفها).
2. من حيث المجني عليه: الاغتصاب لا يقع إلا على (أنثى). هتك العرض قد يقع على (ذكر أو أنثى).

💡 الفهم العملي بالعامة (الزتونة):

- في الاغتصاب: القانون ما يبرحمش حد بيستغل سلطته. لو "مدرس" اعتدى على طالبة عنده، أو "بواب العمارة" استغل وجوده واعتدى على بنت من السكان، العقوبة بتطير من (مؤبد) لـ (إعدام) وش! لأن دي خيانة للأمانة. ونفس الكلام لو عصابة (أكثر من شخص) اشتركوا في الجريمة.

- **في هتك العرض:** لو واحد مشي في الشارع ومد إيده لمس بنت من مكان حساس وغصب عنها.. ده اسمه (هتك عرض بالقوة). طب لو واحد عاكس بنت بكلام خارج جداً في الشارع؟ ده مش هتك عرض (ده اسمه فعل فاضح أو تحرش)، لأن هتك العرض لازم فيه (لمس مادي للجسم).
- **تريكة الراجل:** لو راجل اعتدى جنسياً على راجل زيه بالقوة، في القانون المصري دي مش "اغتصاب" (لأن الاغتصاب للأنثى بس)، دي بتتكيف في المحكمة كجناية (هتك عرض بالقوة) وبتوصل عقوبتها للسجن المشدد.

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- **القاعدة الذهبية:** ظرف التشديد في الاغتصاب (كالأصول أو الخدم أو تعدد الجناة أو صغر السن) يرفع العقوبة للإعدام.
- **مفتاح القضايا:** هتك العرض يتطلب مساساً مادياً بجسم المجني عليه (ذكراً كان أو أنثى) يخل بحيائه ويمس عورته.
- **صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):**
 - (صح ✓) يُعاقب الفاعل بالإعدام في جريمة الاغتصاب إذا كان من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها.
 - (خطأ ✗) تقتصر جريمة هتك العرض على الإناث فقط ولا يتصور وقوعها على الذكور. (التصحيح: تقع على الذكر والأنثى على حد سواء).
 - (خطأ ✗) تقع جريمة هتك العرض بمجرد توجيه عبارات وألفاظ خادشة للحياء للمجني عليه دون المساس بجسده. (التصحيح: لا تقع بالقول أو النظر، بل تشترط مساساً مادياً ملموساً بجسم المجني عليه).
 - (صح ✓) يعتبر الخادم العامل بالأجر لدى المجني عليها من الأشخاص الذين يُشدد العقاب عليهم للحد الأقصى (الإعدام) إذا ارتكبوا جريمة الاغتصاب.

📖 الجزء الخامس والعشرون: هتك العرض بغير قوة ولا تهديد والركن المعنوي

♦ أولاً: جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد (المادة ٢٦٩) 🔥

📌 **الفكرة في سطر:** القانون يرى أن القاصر (اللي تحت ١٨ سنة) لا يمتلك النضج الكافي لحماية جسده، وبالتالي "موافقته ورضاه" في الأمور الجنسية = (صفر قانوناً). فلو لمس شخص عورة قاصر حتى لو القاصر موافق ومبسوط، الجاني بيرتكب جناية هتك عرض!

- **محل الجريمة (عُمر الضحية):** نصت المادة ٢٦٩ على تجريم هتك العرض الذي يقع على (صبي أو صبية) لم يبلغ أحدهما (ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة).
- **القاعدة الذهبية (انعدام الرضا قانوناً):** في هذه الجريمة، لا يشترط المشرع استعمال القوة أو التهديد، بل يكفي مجرد (الرضا المعيب). فالقانون يُهدر رضا المجني عليه تماماً متى كان دون الثامنة عشرة، ويعتبر رضاه كأن لم يكن.
- **تطبيق امتحاني:** شاب عمره ٢٥ سنة، ارتبط بفتاة عمرها ١٧ سنة، وبرضاها التام قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها دون إكراه. (يُعاقب الشاب بجناية هتك عرض بغير قوة ولا تهديد)، ولا يعتد القاضي برضا الفتاة لكونها قاصراً.

♦ ثانياً: الركن المعنوي في جرائم هتك العرض (القصد الجنائي)

📌 **الفكرة في سطر:** الجاني لازم يكون "عارف" إنه بيمس عورة الضحية، و"قاصد" يعمل كده بإرادته. ومفيش حاجة اسمها "أنا نيتي كانت سليمة ومكنتش أقصد أثير شهوتي".

- **نوع القصد:** جرائم هتك العرض بجميع صورها من (الجرائم العمدية)، ولا يشترط فيها قصد جنائي خاص، بل يكفي (القصد العام: العلم والإرادة).
- **العلم والإرادة:** يجب أن تتجه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل، وهو يعلم أن فعله يمس عورة المجني عليه ويخل بحيائه إخلالاً جسيماً.

● تريقة امتحانية خطيرة (هل يؤثر الباعث / النية؟): 🔥

- القاعدة: لا عبرة بالباعث (الدافع) على الجريمة. القصد الجنائي يتوافر سواء كان الباعث هو (إشباع الشهوة الجنسية، أو الانتقام، أو حتى المزاح الثقيل).
- مثال من المحاكم: لا يقبل من الجاني أن يدفع التهمة عن نفسه بقوله أنه فعل ذلك (لانتقام وإذلال الضحية) وليس لغرض جنسي. الجريمة تقع بمجرد المساس العمدي بالعورة.

◆ ثالثاً: الظروف المشددة لجريمة هتك العرض (المادة ٢٦٩)

📌 الفكرة في سطر: العقوبة بتزيد وتبقى قاسية جداً لو الجاني استغل قرابته للضحية أو سلطته عليها عشان ينفذ جريمته، لأن دي خيانة للأمانة قبل ما تكون اعتداء على العرض.

ترتفع العقوبة وتُشدّد إذا ارتكب الجريمة شخص له صفة معينة تجاه المجني عليه، وهم نفس الأشخاص في ظرف تشديد الاغتصاب:

1. الأصول: (الأب، الجد).
2. المتولون التربية والملاحظة: (زوج الأم، المدرس، المشرف).
3. من لهم سلطة على الضحية: (صاحب العمل، الطبيب).
4. الخادم بالأجر: (سواء خادم الضحية أو خادم أحد أصولها).

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

- عشان تحل قضية هتك العرض صح، أول حاجة تبص عليها في ورقة الامتحان هي (سن الضحية):
 - لو الضحية فوق ١٨ سنة: الجريمة ماتتفعش إلا لو كان فيها (قوة أو تهديد). لو برضاها، مفيش جريمة هتك عرض (ممكن تبقى فعل فاضح لو في الشارع).
 - لو الضحية تحت ١٨ سنة: الجريمة راكبة الجاني راكبة الجاني! سواء استعمل قوة، أو حتى الضحية هي اللي طلبت منه ووافقت.. القانون بيعتبر القاصر ده "مسلوب الإرادة"، واللي يلمسه يتحبس فوراً.
- تريقة الباعث (النية): لو اتنين بيتخانقوا، فواحد حب يذل الثاني فقام قاطعُله هدومه وماسكُه من عورته قدام الناس عشان يكسر عينه. المتهم هنا هيقول للقاضي "يا فندم أنا مش شاذ، أنا كنت بضربه وبذله بس".. القاضي هيرد عليه: "الباعث بتاعك مايهمنيش، طالما مديت إيدك على عورته بإرادتك، أنت كده ارتكبت جنائية هتك عرض!".

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- القاعدة الأساسية: هتك العرض بغير قوة أو تهديد يتطلب أن يكون المجني عليه (ذكراً أو أنثى) دون الثامنة عشرة ميلادية، حيث يُعد رضاه معدوماً.
- مفتاح القضايا: القصد الجنائي في هتك العرض هو قصد (عام)، ولا أثر للباعث أو الدافع على قيام الجريمة.
- صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):
 - (خطأ ✗) تنتفي جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد إذا ثبت أن المجني عليه (الذي يبلغ من العمر ١٦ عاماً) قد رضي بالفعل موافقةً صريحة. (التصحيح: لا تنتفي الجريمة، لأن رضا من هو دون الـ ١٨ يُعد معدوماً قانوناً).
 - (صح ✓) تتوافر جريمة هتك العرض متى تعمد الجاني المساس بعورة المجني عليه، حتى ولو كان الباعث على ذلك هو الانتقام والإذلال وليس إشباع الشهوة.
 - (خطأ ✗) يشترط لقيام جريمة هتك العرض توافر قصد جنائي خاص يتمثل في نية إشباع الغريزة الجنسية. (التصحيح: لا يشترط قصد خاص، بل يكفي القصد العام المتمثل في العلم والإرادة).
 - (صح ✓) يُشدّد العقاب على الجاني في جريمة هتك العرض إذا كان من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته لكون ذلك خيانة للأمانة.

الجزء السادس والعشرون: التطبيق العملي (تحليل قضية امتحان حقيقية) 🔥

📌 **الفكرة في سطر:** أستاذ الجنائي لا يختبر حفظك للمواد، بل يختبر "دقة ملاحظتك" لكلمة واحدة في القضية قد تقلب الحكم من (براءة أو عذر مخفف) إلى (حبل المشنقة)!

♦ **القضية الامتحانية (وردت في امتحان سابق بمذكرتك):**

نص القضية: "شكّ زوج في أن زوجته على علاقة بشخص آخر، فتظاهر بالسفر، وتقابل مع صديق له أخبره بشكوكه، فاتفقا على أنه في حال ضبطهما متلبسين أن يقتلها. وراقب المنزل حتى دخل العشيق، ثم دخل الزوج واقتحم غرفة النوم، ولما شاهد زوجته في وضع تلبس مع عشيقها.. أطلق عليهما النار فقتلها معاً." السؤال: ما هو التكييف القانوني لجرائم الزوج؟ وهل يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة ٢٣٧ عقوبات؟

♦ **الإجابة النموذجية (كيف تكتب إجابتك لتأخذ الدرجة النهائية؟)**

١. **التكييف القانوني للفعل (تحديد الجريمة الأصلية):** يُسأل الزوج هنا عن ارتكاب جناية (قتل عمد مقترن بظرف سبق الإصرار) للزوجة والعشيق.

٢. **مدى استفادة الزوج من العذر المخفف (المادة ٢٣٧):** لا يستفيد الزوج إطلاقاً من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة ٢٣٧ (والذي يخفف العقوبة إلى الحبس).

٣. **الأسانيد القانونية (التعليل - أهم جزء في الإجابة):**

- يُشترط لتطبيق العذر المخفف في جريمة قتل الزوجة الزانية أن يتحقق عنصر **(المفاجأة والمباغطة)**، أي أن يُصدم الزوج برؤية زوجته في هذا الوضع فتثور أعصابه ويفقد السيطرة على نفسه فيقتلها في الحال.
- ولكن بالنظر لوقائع القضية، نجد أن الزوج (شكّ مسبقاً، وتظاهر بالسفر، واتفق مع صديقه على القتل، وراقب المنزل). كل هذه الأفعال تؤكد أن الزوج كان **(يتوقع الخيانة، وبيّت النية، وهذا باله للتخطيط للجريمة)**.
- وبذلك، انتفى عنصر "المفاجأة المفقدة للأعصاب"، وتوافر في حقه ظرف **(سبق الإصرار)** المتمثل في التفكير الهادئ المطمئن، مما يوجب تشديد العقوبة عليه لتصل إلى الإعدام، ولا مجال لإعمال العذر المخفف.

💡 **الفهم العملي بالعامية (إزاي تصطاد الفخ في الامتحان؟) 🔥**

بص يا سيدي وركز معايا أوي هنا.. أستاذ المادة بيحب يلعب على "عواطفك". أنت كطالب، أول ما هتقرأ في الامتحان كلمة (زوج شاف مراته بتخونه في أوضة النوم وقتلهم)، مخك أوتوماتيك هيقول: "بسسس! دي المادة ٢٣٧ وعذر مخفف والحكم جنحة حبس". وهنا أنت وقعت في الفخ وشربت المقلب!

ارجع اقرأ أول سطر في القضية: (الزوج تظاهر بالسفر وعمل كمين وراقب البيت). القانون بيقولك العذر المخفف ده معمول للراجل اللي راجع من شغله تعبان، بيفتح باب شقته لقي مصيبة في وشه، فـ "الدم غلي في عروقه" ومحسش بنفسه غير وهو بيقتلهم.. ده نعدره. لكن الراجل اللي في القضية بتاعتنا ده عمل "كمين مباحث"! طالما عملت كمين ومستنتي تشوفهم عشان تقتلهم، يبقى أنت أعصابك كانت هادية وبترتب لجريمتك بمزاج (ده اسمه سبق إصرار وتفكير هادئ). يبقى المتهم هنا مش زوج مقهور، ده "قاتل عمد مع سبق الإصرار" ويستحق الإعدام! شفت كلمة "تظاهر بالسفر" غيرت القضية من (سنة حبس) لـ (عشماوي) إزاي؟!

◆ أسئلة أخرى سريعة من واقع الامتحانات المرفقة:

١. سؤال من الامتحان: هل تقع جريمة السرقة باختلاس التيار الكهربائي؟

● الإجابة: نعم، تقع جريمة السرقة. لأن القضاء اعتبر التيار الكهربائي والمياه من قبيل (الأشياء المادية المنقولة) التي لها قيمة مالية، وبالتالي اختلاسها من وراء العداد يُشكل ركناً مادياً لجريمة السرقة [67، 71].

٢. سؤال من الامتحان: ما هي عقوبة جناية اختلاس المال العام المرتكبة من موظف عام؟

● الإجابة (قاعدة عامة للجرائم المضرة بالمصلحة العامة): تشدد المشرع فيها نظراً لصفة الجاني (الموظف العام) وخيانتة للأمانة، وتصل العقوبات فيها للسجن المشدد، مع عقوبات تكميلية كالعزل من الوظيفة والرد والغرامة المساوية لقيمة ما تم اختلاسه [52، 53، 54].

الجزء السابع والعشرون: جرائم التزوير في المحررات (المادية والمعنوية)

📌 الفكرة في سطر: التزوير مش مجرد إنك تقلد توقيع حد. التزوير هو "تغيير الحقيقة" في ورقة مكتوبة (محرر) بطريقة يعاقب عليها القانون، عشان تستخدم الورقة دي في الإضرار بشخص تاني.

◆ أولاً: أركان جريمة التزوير

لكي نكون أمام جريمة تزوير مكتملة، يجب توافر ٣ أركان أساسية (معلومات خارجية لشرح الأساسيات):

1. تغيير الحقيقة في محرر (ورقة): يجب أن يقع الكذب في ورقة مكتوبة، ولا يقع التزوير بالكلام الشفوي.
2. حدوث ضرر: يجب أن يترتب على هذا التزوير ضرر (أو احتمال حدوث ضرر) مادي أو أدبي أو اجتماعي للغير.
3. الركن المعنوي (القصد الجنائي) 🔥: وهنا نعود لمصادرك، حيث يختلف التزوير عن القتل، فهو يتطلب (قصدًا جنائيًا خاصًا). فلا يكفي مجرد علمك بأنك تغير الحقيقة، بل "يشترط لتوافر القصد الجنائي أن تنصرف نية المزور إلى استعمال المحرر المزور". أي أنك اصطنعت الورقة بنية "استخدامها" للاحتجاج بها على أنها صحيحة.

◆ ثانياً: إجابة سؤال الامتحان الأهم (الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي) 🔥

(هذا السؤال ورد نصاً في امتحاناتك السابقة) [295، 298].

(الشرح الآتي من القواعد العامة للقانون الجنائي المصري لتوضيح إجابة سؤال الامتحان):

١. التزوير المادي:

- المعنى: هو التزوير الذي يترك (أثراً مادياً ملموساً) يمكن للعين أو للخبراء رؤيته واكتشافه. أي أنه يقع على "مادية الورقة وشكلها".
- أمثلته:
 - التقليد: (تقليد توقيع شخص آخر، أو تزيف ختم النسر).
 - الاصطناع: (إنشاء ورقة كاملة من العدم لا أصل لها، كطباعة شهادة تخرج مزيفة).
 - التحريف والمحو: (أن تمسح رقماً بالكوريكتور وتكتب رقماً آخر، كتحويل شيك من ١٠٠٠ جنية إلى ١٠٠٠٠ جنية).

٢. التزوير المعنوي (تريكة القضايا):

- **المعنى:** هو التزوير الذي (لا يترك أي أثر مادي). الورقة سليمة ١٠٠٪، والخط سليم، والختم حقيقي.. لكن "الكلام المكتوب جوه الورقة كذب". هذا التزوير لا يقع إلا (لحظة كتابة المحرر).
- **أمثله:**
 - **تغيير إقرار أولي الشأن:** (موظف الشهر العقاري يسألك: هل استلمت ثمن الشقة؟ فتقول له: "لا لم أستلم"، فيقوم الموظف بكتابة: "وأقر البائع باستلامه كامل الثمن"). الورقة هنا رسمية والخط خط الموظف، لكنه كذب في المضمون.
 - **انتحال الشخصية:** (أن يذهب شخص للمأذون ومعه امرأة منتقبة ويدعي أنها زوجته ليطلقها غيابياً، فيكتب المأذون اسمها بناء على كلامه).

◆ ثالثاً: الفرق بين المحرر الرسمي والمحرر العرفي في العقوبة

(من القواعد العامة للقانون الجنائي لحل أسئلة العقوبات):

- **المحرر الرسمي:** هو الورقة التي يكتبها (موظف عام) مختص بموجب وظيفته (مثل: قسيمة الزواج، شهادة الميلاد، حكم المحكمة).
 - **العقوبة:** جناية قاسية (السجن المشدد).
- **المحرر العرفي:** هو الورقة التي يكتبها (الأفراد العاديون) بينهم وبين بعضهم دون تدخل موظف عام (مثل: إيصال أمانة مكتوب بخط اليد، عقد إيجار غير موثق).
 - **العقوبة:** جنحة (الحبس).

💡 الفهم العملي بالعامية (الزتونة):

- **عشان تجاوب سؤال (الفرق بين المادي والمعنوي) في الامتحان بكل ثقة:**
 - **قول للدكتور: المادي** بيسبب أثر وشخبطة وتغيير في شكل الورقة (زي واحد بيزور توقيع مديره). أما **المعنوي** الورقة بتبقى طالعة "نظيفة ومختومة" من الموظف، بس الموظف نفسه كتب معلومة كذب جوه الورقة وهو بيكتبها (يعني التزوير في المعنى مش في الشكل).
- **تريكة القصد الخاص:** لو طالب في فنون جميلة بيتدرب على رسم الأختام، فرسم ختم النسر بالملّي وطلعه حقيقي جداً، وساييه في كراسته الرسم ومشّي. ده **مش مزور قانوناً!** ليه؟ لأن (نيته لم تنصرف لاستعمال المحرر المزور)، هو بيرسم بس! لازم عشان يتحبس يكون ناوي "يستخدم" الختم ده في النصب.

🎯 الخلاصة للمراجعة السريعة قبل الامتحان

- **القاعدة الأساسية:** التزوير نوعان: مادي (يترك أثراً كالمحو والتقليد) ومعنوي (يقع في المضمون لحظة التدوين كإثبات واقعة كاذبة على أنها صحيحة).
- **موضع سؤال مقالّي:** فرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي مع ضرب أمثلة؟ (تمت الإجابة عليه في ثانياً).
- **صياغة امتحانية موضوعية (صح وخطأ متوقعة جداً):**
 - **(خطأ ✗)** يكتفي القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير بعلم الجاني بأنه يغير الحقيقة فقط. (التصحيح: يشترط قصداً خاصاً وهو اتجاه نيته لاستعمال المحرر المزور).
 - **(صح ✓)** يعتبر اصطناع عقد إيجار كامل وتذييله بتوقيعات مزيفة من قبيل التزوير المادي. (لأنه ترك أثراً مادياً).
 - **(خطأ ✗)** يعاقب على التزوير في المحررات العرفية بنفس العقوبة المشددة المقررة للتزوير في المحررات الرسمية. (التصحيح: التزوير في المحرر الرسمي جناية، بينما في العرفي جنحة).

انتهى المنهج المقرر

أسئلة امتحانات السنين السابقة واسئلة متوقعة

ملزمة الأزهرى مسك الختام (الجزء الأول): جرائم المصلحة العامة

(الرشوة)

أولاً: الأسئلة المقالية (الأساس النظري)

س ١: عرّف جريمة الرشوة، وما هي العلة (الحكمة) من تجريمها في قانون العقوبات؟

- **التعريف:** الرشوة هي (اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته)، وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابلاً نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه [7، 8].
- **علة التجريم (تكتب في شكل نقاط ليحبها المصحح):** ١. حماية نزاهة الوظيفة العامة وضمان حسن سير العمل في مرافق الدولة. ٢. صيانة المصلحة العامة من عبث الموظفين المستغلين لسلطاتهم. ٣. الحفاظ على مبدأ (المساواة) بين المواطنين، فالرشوة تجعل الخدمة لمن يدفع فقط، وتحرم منها الفقير [10، 11]. ٤. منع انتشار الفساد الإداري الذي يهدد استقرار الدولة اقتصادياً واجتماعياً [11، 12].

س ٢: يشترط المشرع لوقوع الرشوة "صفة معينة" في الجاني. من هو (الموظف العام ومن في حكمه)؟ وهل تقع الرشوة من الموظف الفعلي؟

- **الإجابة:** اشترط القانون توافر صفة (الموظف العام أو من في حكمه) وقت ارتكاب الفعل المادي للرشوة [13، 15].
 - **الموظف العام:** من يُعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة.
 - **من في حكمه:** (المستخدمون في المصالح التابعة للدولة، أعضاء المجالس النيابية، المحكمون والخبراء، والمكلفون بخدمة عامة ولو بدون أجر) [15، 16، 17].
 - **الموظف الفعلي:** (نعم تقع منه الجريمة). وهو الشخص الذي يمارس الوظيفة رغم بطلان قرار تعيينه، فالقانون يعاقبه بالرشوة طالما كان يمارس مهام الوظيفة فعلياً وله مظهر الموظف أمام الناس [22، 23].

ثانياً: التدريب على القضايا العملية (التركيبات)

القضية الأولى (ركن الطلب والشروع): "ذهب مواطن لموظف الحي لاستخراج رخصة، ففاجأه الموظف بطلب مبلغ ٥٠٠٠ جنية لإنجازها. رفض المواطن دفع المبلغ وتوجه فوراً للنيابة الإدارية وأبلغ عنه. دفع محامي الموظف أمام المحكمة بأن الجريمة لم تقع لأن الموظف لم يأخذ المال، وأنها مجرد (شروع في رشوة)".

- **السؤال:** ما رأيك القانوني في دفع المحامي؟
- **الحكم:** دفع المحامي باطل ومرفوض، والموظف يُدان بـ (جناية رشوة تامة).
- **السند القانوني:** لأن الركن المادي للرشوة يتحقق بإحدى ثلاث صور (الأخذ، القبول، أو الطلب). ومجرد (الطلب) من الموظف يُعد جريمة تامة حتى لو رفض صاحب الحاجة الدفع. ولا يُتصور الشروع قانوناً في حالة الطلب، فالجريمة تقع تامة بمجرد النطق به [31، 35، 36].

القضية الثانية (طبيعة الفائدة): "طلب أستاذ جامعي من أحد طلابه أن يقوم بإصلاح سيارته في ورشة والد الطالب (بالمجان)، وذلك مقابل أن ينجحه في المادة. وافق الطالب. أمام المحكمة، دفع الأستاذ بانتفاء الرشوة لعدم استلامه (أموالاً نقدية)".

- السؤال: هل يُعد هذا الفعل رشوة؟
- الحكم: نعم، يُعد جنائية رشوة متكاملة الأركان.
- السند القانوني: القانون لم يشترط أن تكون (الفائدة أو المقابل) مبلغاً نقدياً. بل إن الفائدة تتسع لتشمل أي منفعة مادية أو معنوية (كإصلاح سيارة، ترقية، أثاث، أو حتى إعفاء من دين). وتتحقق الرشوة بمجرد حصول الموظف على أي فائدة لنفسه أو لغيره [37، 38، 39].

القضية الثالثة (الزعم بالاختصاص): 🔥 "أوهم موظف أرشيف بالمحكمة (لا علاقة له بكتابة الأحكام) أحد المتقاضين بأنه المسئول عن كتابة الحكم، وطلب منه رشوة لتغيير منطوق الحكم. دفع الموظف بانتفاء الجريمة لأنه (غير مختص) بهذا العمل."

- السؤال: هل يعاقب هذا الموظف بجريمة الرشوة؟
- الحكم: نعم، يعاقب بجنائية الرشوة التامة.
- السند القانوني: ساوى المشرع في المادة ١٠٣ مكرر بين الموظف (المختص فعلاً) وبين الموظف الذي (يزعم ويدعي الاختصاص كذباً). فالموظف هنا تاجر بالوظيفة واستغل ثقة الناس فيها، فيُسأل عن الرشوة متى كان زعمه مصحوباً بطلب الفائدة [26، 27].

القضية الرابعة (الركن المعنوي - نية النصب): 🔥 (هذا هو السؤال الأول الذي سألتك إياه في الاختبار الشامل في الجزء السابق) "طلب موظف من مواطن مبلغاً لإنهاء ترخيص، ولكن الموظف كان يضرر في نفسه (نية أخذ المال وعدم إنهاء الترخيص) قاصداً النصب على المواطن."

- السؤال: ما هو التكييف القانوني لفعل الموظف؟ رشوة أم نصب؟
- الحكم: الجريمة هنا (نصب وليست رشوة).
- السند القانوني: يشترط للركن المعنوي في الرشوة أن تتجه إرادة الموظف (حقيقةً) إلى الاتجار بالوظيفة. فإذا ثبت أنه كان ينوي منذ البداية "النصب" على المواطن وعدم القيام بالعمل، تخلف القصد الجنائي للرشوة، ويُعاقب المتهم على جريمة النصب لانعدام نية الاتجار الحقيقي بالوظيفة [45، 46].

💡 الزتونة (خلاصة ليلة الامتحان في الرشوة):

- القاعدة الذهبية: الرشوة لا تحتاج فلوس في الإيد عشان تقع. الموظف اللي يقول "هات"، بقى مرتشي. الموظف اللي يقول "موافق أخذ"، بقى مرتشي. والمقابل ممكن يكون علبة حلاوة، أو حتى وعد بشغلة لابنه!
- تريكة الاختصاص: لو الموظف مختص = رشوة. لو زعم كذب إنه مختص = رشوة برضه!
- تريكة النية: لو نيته يبيع وظيفته = رشوة. لو نيته يقلب الزبون ويهرب (نصب) = ماتبقاش رشوة، تبقى نصب.



أولاً: الأسئلة المقالية (توقعات الامتحانات)

س ١: ما هي العقوبات (الأصلية والتكميلية) المقررة لجريمة الرشوة في القانون المصري؟

- الإجابة: تهدف سياسة المشرع إلى الشدة والردع في جرائم الرشوة، وقسم العقوبات إلى [59، 60، 62، 63]: ١. العقوبة الأصلية: السجن المؤبد أو السجن المشدد. ٢. العقوبات التكميلية (وجوبية لا يجوز للقاضي تجاهلها): * الغرامة النسبية: غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ما أُعطي للموظف أو وُعد به. * المصادرة: مصادرة العطية أو مبلغ الرشوة المضبوط. * العزل من الوظيفة: حرمان الموظف من وظيفته العامة (باعتبارها عقوبة تبعية).

س ٢: للمشرع سياسة خاصة في "الإعفاء من العقاب" في جريمة الرشوة. اشرح أسباب هذا الإعفاء، ومن الذي يستفيد منه؟ (سؤال هام جداً) 🔥

● الإجابة:

- المستفيدون من الإعفاء: (الراشي) و (الوسيط) فقط. أما الموظف (المرتشي) فلا يستفيد من هذا الإعفاء إطلاقاً ويُعاقب في كل الأحوال [63، 64].
- أسباب الإعفاء: ١. الإخبار (الإبلاغ): أن يقوم الراشي أو الوسيط بإبلاغ السلطات عن الجريمة وتفصيلها للمساعدة في القبض على المرتشي متلبساً [64، 65]. ٢. الاعتراف: أن يعترف الراشي أو الوسيط اعترافاً صادقاً وكاملاً بوقائع الرشوة أمام جهات التحقيق أو المحكمة (حتى ولو تم القبض عليهما بالفعل) [65، 66].
- علة الإعفاء: تكمن في أن جريمة الرشوة تتم في الخفاء (في الظلام)، فأراد المشرع تشجيع أطرافها على فضح الموظف الفاسد مقابل إعفائهم من عقوبة السجن [63، 64]. (ملاحظة: الإعفاء يشمل عقوبة السجن والغرامة، ولكن لا يشمل "المصادرة" لمبلغ الرشوة) [67، 68].

ثانياً: التدريب على القضايا العملية (التركيبات) 🔥

القضية الأولى (الكمين والإعفاء): "طلب موظف جمارك من مستورد مبلغ ١٠٠ ألف جنيه لتمرير شحنته المخالفة. تظاهر المستورد بالموافقة، وتوجه فوراً للرقابة الإدارية وأبلغهم. تم إعداد كمين، وعند تسليم المبلغ للموظف، تم القبض عليهما. دفع محامي الموظف بأن المستورد يُعد (راشياً) ويجب معاقبته."

- السؤال: ما هو التكييف القانوني لفعل كل من الموظف والمستورد؟
- الحكم: الموظف يُدان بـ (جناية الرشوة). أما المستورد (مُعفى من العقاب / لا تُقام ضده الدعوى).
- السند القانوني: لأن المستورد قام بـ (الإخبار) وإبلاغ السلطات قبل تمام الجريمة للقبض على الموظف. وبموجب المادة ١٠٧ مكرر، يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة، وتعتبر نيته هنا متجهة لكشف الفساد وليس لارتكاب الرشوة [64، 65].

القضية الثانية (تعدد الجناة والوسيط): "اتفق شخص (راشي) مع (وسيط) على توصيل مبلغ مالي لرئيس حي (مرتشي) مقابل استخراج رخصة بناء مخالفة. تم القبض عليهم جميعاً، وأثناء التحقيقات، انكر الموظف والراشي، بينما (اعترف الوسيط) اعترافاً تفصيلياً بكل أحداث الجريمة."

- السؤال: هل يعاقب الوسيط في هذه الحالة؟ وما مصير باقي المتهمين؟
- الحكم: يُعفى (الوسيط) من العقوبة الجنائية. بينما يُعاقب (المرتشي والراشي) بالسجن والمصادرة.
- السند القانوني: نص القانون صراحة على إعفاء الراشي أو "الوسيط" إذا اعترف بالجريمة اعترافاً صادقاً وكاملاً يغطي وقائع الرشوة، حتى لو تم هذا الاعتراف بعد اكتشاف الجريمة. وعليه، ينجو الوسيط باعتداده، ويُعاقب الباقي لعدم اعترافهم [65، 66].

القضية الثالثة (القصد الجنائي للراشي): "أعطى مقاول طرفاً مغلقاً به مال لمدير الإدارة الهندسية. عند القبض عليه، دفع المقاول بأنه كان يعتقد أن هذا الموظف (غير مختص) بإصدار التراخيص، وأنه أعطاه المال على سبيل (الهدية الشخصية) وليس كرشوة."

● السؤال: هل تتوافر جريمة الرشوة في حق هذا المقاول (الراشي)؟

● الحكم: إذا ثبت صحة كلامه، تنتفي جنائية الرشوة في حقه.

● السند القانوني: القصد الجنائي لدى الراشي يتطلب (العلم والإرادة). يجب أن يكون الراشي عالماً بصفة الموظف واختصاصه بالعمل، وأن نيته تتجه لشراء ذمة الموظف. فإذا كان يجهل صفته، أو كان يعتقد حقاً أنها مجرد هدية لا علاقة لها بالوظيفة، انتفى القصد الجنائي في حقه [56، 57]. (ولكن يبقى عبء إثبات هذا الجهل على عاتق المتهم أمام القاضي).

💡 الزتونة (خلاصة ليلة الامتحان في الراشي والوسيط):

- المرتشي (الموظف): هو الشرير الأكبر في نظر القانون. مفيش أي حاجة بتعفيه من العقاب، لا اعتراف ولا غيره.
- الراشي والوسيط: القانون يفتح لهم باب النجاة. لو (بلغوا) قبل ما يتقبض عليهم، أو (اعترفوا) بعد ما اتقبض عليهم = براءة (إعفاء من عقوبة السجن).
- تريكة المصادرة: لو الراشي اعترف، مش هيتسجن.. طب والـ ١٠٠ ألف جنيه بتوعه اللي اتمسكت؟ (بتتصادر للدولة ومابترجعلوش) لأن الإعفاء لا يمتد للمصادرة!
- تريكة النية: الراشي والوسيط لازم يكونوا "عارفين" إنهم بيدفعوا رشوة لموظف عام. لو الموظف ضحك عليهم وفهمهم إن دي "رسوم حكومية رسمية" وهم دفعوها بحسن نية = مفيش جريمة عليهم، والموظف يتحاكم لوحده بتهمة (النصب أو الرشوة حسب التكيف).

🏆 ملزمة الأزهرى مسك الختام (الجزء الثالث): جرائم الأموال (أسئلة)

🏆 الامتحانات السابقة بالنص

📝 أولاً: الأسئلة المقالية (التي تكررت في امتحاناتك السابقة)

س ١: (سؤال امتحان بالنص 🎯): ما شروط "التسليم النافي للاختلاس"؟ اشرح ذلك بالتفصيل.

- الإجابة النموذجية: لكي يُعتبر التسليم نافياً لجريمة الاختلاس (السرقه)، يجب أن تتوافر فيه ثلاثة شروط أساسية [87، 88، 91، 92]:
 ١. أن يكون التسليم إرادياً: يجب أن يكون التسليم من المجني عليه للمتهم قد تم بإرادة حرة ومختارة. فلا يعتد بالتسليم الذي يتم تحت تأثير الإكراه المادي أو التهديد (لأن الإكراه يُعدم الرضا). ٢. أن يكون صادراً عن إرادة معتبرة قانوناً: يجب أن يصدر التسليم من شخص يملك الإدراك والتمييز. فإذا صدر من (مجنون، أو طفل غير مميز، أو شخص غائب عن الوعي لمرض أو سكر)، فإن هذا التسليم لا يُعتد به قانوناً وتقع جريمة السرقة. ٣. أن يكون التسليم ناقلاً للحيازة (الشرط الأهم): لا يكفي مجرد المناولة المادية للشيء، بل يجب أن يقصد المُسلم نقل حيازة الشيء للمستلم. سواء كانت (حيازة تامة) بنية التمليك كعقد البيع، أو (حيازة ناقصة/مؤقتة) كعقود الأمانة والإيجار. أما إذا كان التسليم مجرد "مناولة مادية" (كمن يعطي هاتفه لشخص ليجري مكالمة وهو واقف أمامه)، فهذا لا ينقل الحيازة، وإذا هرب به الشخص يُعد (سارقاً).

س٢: (سؤال امتحان بالنص 🎯): هل سرقة التيار الكهربائي والخط التليفوني من قبيل السرقة؟ أم ماذا؟ اشرح ذلك.

- الإجابة النموذجية: نعم، تعتبر سرقة متكاملة الأركان.
 - التعليل القانوني: يشترط في محل جريمة السرقة أن يكون (مالاً منقولاً مملوكاً للغير وله قيمة مالية). وقد استقر الفقه والقضاء على أن "التيار الكهربائي والخطوط التليفونية" هي طاقات وقوى لها قيمة مالية، ويمكن حيازتها وتملكها والسيطرة عليها وتقديرها بالمال. وبالتالي، فإن اختلاسها من وراء العدادات بطرق غير مشروعة يُشكل ركناً مادياً لجريمة السرقة المنصوص عليها في قانون العقوبات [64، 67، 71].

س٣: (سؤال امتحان موضوعي متكرر 🎯): اختلاس المال المحظور التعامل فيه (كالمخدرات أو الأسلحة غير المرخصة) تقوم به جريمة: (الاستيلاء - السرقة - لا شيء مما سبق)؟

- الإجابة الصحيحة: تقوم به جريمة (السرقة).
- التعليل القانوني: يرى غالبية الفقه والقضاء في مصر أن المال يصلح محلاً للسرقة بصرف النظر عن كون حيازة هذا الشيء "مشروعة أو غير مشروعة". فمن يسرق مخدرات من تاجر مخدرات، أو يسرق سلاحاً غير مرخص، يُعد (سارقاً) ويُعاقب بجريمة السرقة، لأن القانون يحمي الحيازة المادية المستقرة ولا عبرة بكون الشيء محظوراً.

ثانياً: سؤال المقارنة الجوهرية في جرائم الأموال ⚖️

س٤: (سؤال امتحان 🎯): ما الفرق بين (السرقة، والنصب، وخيانة الأمانة) من حيث وسيلة الاعتداء وعنصر "التسليم"؟

- الإجابة النموذجية: [59، 60، 61] رغم أن الجرائم الثلاث تقع على (مال منقول مملوك للغير)، إلا أنها تختلف جوهرياً في الآتي: ١. في السرقة: الجاني (يبتزغ) حيازة المال خلسة أو بالقوة (بغير رضاء أو تسليم) من مالكة. ٢. في النصب: الجاني يحصل على المال (برضاء المجني عليه وتسليمه إياه)، ولكن هذا الرضاء "معيب ومبني على الغش" نتيجة استخدام الجاني لطرق احتيالية خدعت المجني عليه وجعلته يسلم ماله. ٣. في خيانة الأمانة: الجاني يستلم المال (تسليماً صحيحاً برضاء كامل بناءً على عقد أمانة) كالإيجار أو الوكالة، ولكنه بعد ذلك "يخون الثقة" ويغير نيته من حائز مؤقت إلى مالك للشيء، ويرفض رده.

💡 زتونة ليلة الامتحان (تريكات الـ "صح وخطأ" من واقع ورق الامتحانات المرفقة):

- (خطأ ✗) يعتبر اسم الشهرة من الأسماء الكاذبة في جريمة النصب.
 - (التعليل: اسم الشهرة واسم التدليل ليسا من الأسماء الكاذبة طالما أن الشخص معروف بهما ولا يقصد بهما الاحتيال).
- (خطأ ✗) لا تقوم جريمة السرقة إذا كان المال المسروق غير مشروع (كالمخدرات).
 - (التعليل: بل تقوم جريمة السرقة، لأن المال يصلح محلاً للسرقة بغض النظر عن مشروعية حيازته).
- (صح ✓) من أمثلة التسليم الذي لا ينفي الاختلاس (التسليم الرمزي) كتسليم مفتاح الخزينة، فإذا سرق محتوياتها يعد سارقاً. [96، 97].

أولاً: الأسئلة المقالية (التي تكررت بالنص في امتحاناتك السابقة)

س ١: (سؤال امتحان بالنص) ما هو الفرق بين القصد المباشر في القتل، والقصد غير المباشر (القصد الاحتمالي)؟ اشرح ذلك بالتفصيل المناسب، وهل هناك خلاف في المسؤولية الجنائية؟

● الإجابة النموذجية: ١. القصد المباشر: هو أن تتجه إرادة الجاني لإحداث نتيجة معينة يتوقعها يقينياً. (كأن يطلق شخص النار على رأس غريمه قاصداً قتله بالذات، وتتحقق الوفاة فعلاً). ٢. القصد غير المباشر (الاحتمالي): هو أن الجاني لا يستهدف إحداث الوفاة كغرض أول، ولكنه يقوم بعمل خطير (يتوقع) أن ينتج عنه وفاة، فيمضي في فعله (قابلاً وموافقاً) على هذه النتيجة الاحتمالية متى حدثت. (مثل شخص يضع قنبلة في طائرة لقتل شخص واحد، وهو يعلم أن الباقيين سيموتون حتماً فيقبل بذلك).

○ الخلاف في المسؤولية الجنائية: (لا يوجد فرق إطلاقاً) في القانون المصري بين القصد المباشر والاحتمالي في جريمة القتل؛ فكلاهما يكتمل به الركن المعنوي لجريمة (القتل العمد) ويُعاقب الجاني عليهما بذات العقوبة.

س ٢: (سؤال امتحان بالنص) ما المقصود بالقتل مع ظرف التردد؟ اشرح ذلك، مبينة بالتفصيل عناصر التردد.

● الإجابة النموذجية:

○ المقصود بالتردد: عرفت المادة ٢٣٢ عقوبات التردد بأنه: "تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة، ليتوصل إلى قتله أو إيذائه بالضرب ونحوه".

○ عناصر التردد (يتكون من عنصرين): ١. عنصر مكاني (التربص/الانتظار): فيعني مرابطة الجاني في انتظار المجني عليه في مكان ما، وليس بلالزم أن يتخفى الجاني، فقد يكون مختفياً وراء شجرة أو ظاهراً يقف في الشارع العام. ٢. عنصر زمني: فيعني انقضاء فترة من الزمن (طالت أم قصرت) يظل خلالها الجاني منتظراً لضحيته ليغدر به ويفاجئه، وهذا ما يحرم المجني عليه من فرصة الدفاع عن نفسه.

س ٣: (سؤال امتحان بالنص) ما هو القصد الجنائي؟ وما هي عناصره في جريمة القتل العمدى؟

● الإجابة النموذجية: يتطلب القتل العمدى بجانب الركن المادي ركناً معنوياً، وهو (القصد الجنائي). وعناصره في القتل العمد كالتالي: ١. القصد العام (العلم والإرادة): يجب أن (يعلم) الجاني بأنه يوجه فعله إلى إنسان حي، وأن فعله خطير من شأنه إحداث الموت. وأن تتجه (إرادته) الحرة إلى إتيان هذا الفعل [168، 169]. ٢. القصد الخاص (نية إزهاق الروح / نية القتل): لا يكتفي القانون بالقصد العام، بل يشترط عنصراً إضافياً وهو أن تنصرف إرادة الجاني ونيته إلى (غاية محددة) وهي إزهاق روح المجني عليه والقضاء على حياته. فإذا انعدمت هذه النية، تحولت الجريمة إلى ضرب أفضى لموت [168، 170].

🏛️ ثانياً: القضية الأهم والأخطر (وردت في الامتحان المرفق بصورتك 📷)

القضية (من واقع الامتحان بالنص): "شكّ زوج في أن زوجته على علاقة بشخص آخر، فتظاهر بالسفر، وتقابل مع صديق له أخبره بشكوكه، فاتفقا على أنه في حال ضبطهما متلبسين أن يقتلها. وراقبا المنزل حتى دخل العشيق، ثم دخلا عليهما، وما أن شاهدهما صديق الزوج في غرفة النوم إلا وأخرج مسدسه وأطلق عليهما النار فقتلها. حدد مسؤولية الصديق والزوج، وهل يتغير الوضع لو كان الزوج هو الذي أطلق عليهما النار فقتلها؟ (٣٠ درجة)"

- **الإجابة النموذجية (تكتب هكذا لتضمن الـ ٣٠ درجة كاملة):** ١. **مسؤولية الصديق (مطلق النار):** يُسأل عن ارتكاب جناية (قتل عمد مقترن بظرف سبق الإصرار) للزوجة والعشيق، وعقوبتها الحتمية الإعدام. لأنه بيّنت النية وخطط للجريمة في هدوء وروية، ولا يتمتع بأي أعمار مخففة. ٢. **مسؤولية الزوج (في الحالة الأولى):** يُسأل باعتباره (شريكاً بالاتفاق والمساعدة في جناية قتل عمد مع سبق الإصرار)، ويعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي. ٣. **هل يتغير الوضع لو أطلق الزوج النار؟ * الحكم:** (لا يتغير الوضع، ولا يستفيد الزوج من العذر المخفف في المادة ٢٣٧ عقوبات)، ويُحاكم كقاتل عمد مع سبق الإصرار. * **السند القانوني الجوهري:** يشترط المشرع لاستفادة الزوج من العذر المخفف (تخفيف العقوبة للحبس) أن يتوافر عنصر (المفاجأة)، أي أن يُفاجأ الزوج بخيانة زوجته صدفةً فيفقد أعصابه ويقتلها في الحال [212، 213]. أما في هذه القضية، فالزوج قد (شك مسبقاً، وتظاهر بالسفر، واتفق مع صديقه، وراقب المنزل)، وكل هذا ينفي تماماً عنصر المفاجأة ويثبت توافر (التفكير الهادئ وسبق الإصرار)، مما يسقط عنه العذر المخفف ويوجب القصاص منه كقاتل عمد.

💡 ثالثاً: زتونة ليلة الامتحان (أسئلة موضوعية من واقع ورق الامتحانات المرفقة):

- **سؤال اختر الإجابة الصحيحة:** القتل شفقة أو مرحمة تقوم به جريمة: (عمد - خطأ - لا تقوم به جريمة أصلاً)؟
 - الإجابة: جناية قتل (عمد).
 - (التعليل: الباعث أو الدافع على القتل، سواء كان نبيلاً كالشفقة لإنهاء آلام مريض، أو دنيئاً كالانتقام، لا تأثير له إطلاقاً على توافر القصد الجنائي، وتظل الجريمة قتل عمد).
- **سؤال اختر الإجابة الصحيحة:** عذر الاستفزاز كما نصت عليه المادة ٢٣٧ ع قاصر على: (الزوج - الزوجة - كلاهما معاً)؟
 - الإجابة: قاصر على (الزوج) فقط.
 - (التعليل: هذا العذر شخصي وضعه المشرع للزوج الرجل فقط إذا فاجأ زوجته متلبسة بالزنا، ولا تستفيد منه الزوجة إذا فاجأت زوجها) [211، 215].

🏆 ملزمة الأزهرى مسك الختام (الجزء الخامس): جرائم الإيذاء وقضايا القتل (بالنص من الامتحانات) 🏆

🏛️ أولاً: القضية الامتحانية الأخطر 🔥 (وردت بالنص في صورتك المرفقة)

القضية (امتحان سابق): "في الصباح الباكر حمل (زيد) فأسه متجهاً بها نحو مزرعته المجاورة للمنزل، فصادف غريمه (بكر) واقفاً على الطريق ودارت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيام (زيد) بدفع (بكر) أرضاً ثم إنزاله على رأسه ضرباً بالفأس قاصداً قتله، نقل بعدها بكر إلى المستشفى إلا أنه كان قد فارق الحياة، فعن أي جريمة يسأل (زيد) وماذا كنتي قاضية بأي عقوبة تحكمين بها عليه؟ دعي إجابتك بالأسانيد القانونية اللازمة. (٢٥ درجة)"

- الإجابة النموذجية (كيف تحصل على الـ ٢٥ درجة كاملة؟): ١. التكييف القانوني (الجريمة): يُسأل المتهم (زيد) عن ارتكاب جناية (قتل عمد بسيط) خالية من ظروف التشديد (سبق الإصرار أو الترصد). ٢. العقوبة المقررة: يُحكم عليه بـ (السجن المؤبد أو السجن المشدد). ٣. الأسانيد القانونية (التعليل - وهو الأهم للمصحح): * توافر الركن المادي للقتل: تحقق بقيام (زيد) بالاعتداء على جسد (بكر) بأداة قاتلة بطبيعتها (الفأس)، وتوافرت علاقة السببية بين الضربة وبين الوفاة التي حدثت في المستشفى [152، 154]. * توافر القصد الجنائي للقتل العمد: توافر لدى المتهم (القصد العام) من علم وإرادة، كما توافر لديه (القصد الخاص) وهو "نية إزهاق الروح"، حيث صرحت وقائع القضية بأنه ضربه بالفأس (قاصداً قتله) [168، 177]. * سبب استبعاد الإعدام (انتفاء سبق الإصرار): لم يُحكم على زيد بالإعدام لانتفاء ظرف سبق الإصرار. فسبق الإصرار يتطلب "التفكير الهادئ المطمئن" قبل الجريمة. أما في قضيتنا، فالجريمة وقعت وليدة (مشادة كلامية مفاجئة وثورة انفعال غضبية) على الطريق، مما ينفي هدوء البال والتروي، فتنزل الجريمة من الإعدام إلى المؤبد أو المشدد [189، 190].

ثانياً: الأسئلة المقالية (الضرب، العاهة المستديمة، والقتل الخطأ)

س١: ما هي صور الركن المادي (الاعتداء المادي) في جرائم الإيذاء العمدي؟ اشرحها بإيجاز.

- الإجابة النموذجية: يتخذ الركن المادي لجرائم الإيذاء ثلاث صور رئيسية [239، 240، 241]: ١. الجرح: وهو كل قطع أو تمزيق عميق يصيب أنسجة الجسم الداخلية أو الخارجية (كالقطع بالسكين، كسر العظام، أو الحروق). ٢. الضرب: هو كل مساس مادي بعصم المجني عليه، يترتب عليه ضغط أو تمزيق خفيف لا يصل لدرجة الجرح (كالصفع، اللكم، الركل). ولا يشترط أن يترك الضرب أثراً ظاهراً على الجسم. ٣. إعطاء المواد الضارة: يقصد بها إدخال مواد ضارة إلى جسم المجني عليه (سواء بالفم، أو الحقن) تؤدي إلى تعطيل وظائف الجسم أو المرض، مثل وضع منوم أو مخدر أو جرثيم معدية، دون أن يقصد الجاني قتله.

س٢: ما هو مدلول "العاهة المستديمة"؟ وهل تنتفي الجريمة وتخفف العقوبة إذا تم علاج المجني عليه بتركيب طرف صناعي أو عملية جراحية تجميلية؟

● الإجابة النموذجية:

- مدلول العاهة: هي فقد أحد أعضاء الجسم، أو بتره، أو فقد منفعته، أو تقليل هذه المنفعة قليلاً مستديماً لا يرجى شفاؤه (كفقد البصر، كسر الأسنان، قطع الأصبع).
- أثر العلاج والطرف الصناعي: (لا تنتفي الجريمة ولا يسقط التكييف القانوني للعاهة المستديمة). فقد استقر القضاء على أن الاستعانة بصناعة الطب (بتركيب عين زجاجية أو ذراع صناعية) لتخفيف أثر العاهة، لا يمحو الجريمة التي وقعت على الجسد الطبيعي للإنسان، ويظل الجاني مسؤولاً عن إحداث جناية العاهة المستديمة ويُعاقب عليها.

س٣: ما هي عناصر "الخطأ غير العمدي" التي تتحقق بها جريمة القتل الخطأ في المادة ٢٣٨ عقوبات؟

- الإجابة النموذجية: الخطأ غير العمدي يقع إذا أخل الجاني بواجبات الحيطة والحذر، وتتنوع صورته إلى أربعة عناصر: ١. الإهمال وعدم الانتباه: وهو خطأ (سلبي) بترك اتخاذ الاحتياطات الذي يوجب الحذر (مثل ترك حفرة مكشوفة دون إنارة فيسقط فيها شخص). ٢. الرعونة: وهي نقص المهارة وسوء التقدير والجهل بالقواعد الفنية لمهنة معينة (كخطأ الطبيب أثناء الجراحة لجهله، أو المهندس في البناء). ٣. عدم الاحتراز: وهو خطأ (إيجابي) حيث يدرك الجاني خطورة فعله ولكنه يقدم عليه ظناً منه أنه قادر على تجنب النتيجة (كالقيادة بسرعة جنونية في شارع مزدحم). ٤. عدم مراعاة القوانين واللوائح: وهو الخطأ الثابت بقوة القانون بمجرد مخالفة اللائحة (كالسير عكس الاتجاه).

ثالثاً: زتونة ليلة الامتحان (تريكات الامتحانات والمفاهيم الخاطئة):

- **تريكة النية في العاهة:** المشرع لا يشترط أن تتوافر لدى الجاني "نية إحداث عاهة مستديمة". بل يكفي أن تتوافر لديه النية العادية في (الضرب أو الجرح). فإذا أدت ضربته لإحداث عاهة (نتيجة متعدية لقصد)، فإنه يُسأل عنها كجناية حتى لو لم يقصدها.
- **الفرق السحري في القضية:** لو المتهم ضرب المجني عليه بالفأس "قاصداً تأديبه" فمات  دي جناية (ضرب أفضى إلى موت). لو ضربه بالفأس "قاصداً قتله" فمات  دي جناية (قتل عمد). (نية إزهاق الروح هي الفاصل الوحيد بينهما في ورقة الإجابة) [252، 253].

ملزمة الأزهري مسك الختام (الجزء السادس): جرائم الاعتداء على العرض (نمط الامتحانات)

أولاً: الأسئلة المقالية (التي تتكرر بصيغة "بيّن الرأي القانوني")

س ١: (سؤال امتحاني متوقع ): بيّن الرأي القانوني في مدى تصور وقوع جريمة الاغتصاب من (الزوج) على زوجته؟ وماذا لو استعمل القوة لإجبارها؟

● الإجابة النموذجية:

- **القاعدة العامة:** لا يُتصور قانوناً أن تقع جريمة الاغتصاب (المادة ٢٦٧) من الزوج على زوجته طالما كانت العلاقة الزوجية قائمة وصحيحة.
- **التعليل القانوني:** لأن الركن المادي للاغتصاب يتطلب أن يكون الاتصال الجنسي "غير مشروع"، والزوج يمتلك هذا الحق بموجب (عقد الزواج الشرعي) الذي يبيح له ذلك.
- **في حالة استعمال القوة:** إذا استخدم الزوج العنف والضرب لإجبار زوجته، فإنه لا يُسأل عن جريمة اغتصاب، بل يُحاكم عن جريمة (الضرب أو الجرح العمدي) لتجاوزه حدود حقه الشرعي في التأديب أو المعاشرة [281، 282].
- **الاستثناء الوحيد:** تقع منه جريمة الاغتصاب في حالة واحدة فقط؛ وهي أن يكون عقد الزواج (باطلاً بطلاناً مطلقاً) وهو يعلم بذلك.

س ٢: (سؤال امتحاني ): هل يُتصور أن تكون (المرأة) مرتكبة لجريمة الاغتصاب؟ بيّن الأساس القانوني لذلك.

● الإجابة النموذجية:

- **المرأة كـ (فاعل أصلي):** لا يُتصور قانوناً وواقعياً أن تكون المرأة فاعلاً أصلياً في جريمة الاغتصاب؛ لأن الركن المادي للجريمة (المواقعة) يتطلب تكويناً فسيولوجياً خاصاً بالذكور، وتستلزم الجريمة إيلاجاً.
- **المرأة كـ (شريك):** نعم، يُتصور إدانتها كشريكة. فإذا قامت امرأة (بمساعدة) رجل على اغتصاب أنثى أخرى (كأن تمسك بها أو تستدرجها للمكان)، فإنها تُسأل جنائياً بوصفها (شريكة في جناية اغتصاب)، وتُعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.

س ٣: (سؤال امتحاني ): اذكر الظروف المشددة لجريمة الاغتصاب والتي يترتب عليها توقيع (عقوبة الإعدام)؟

- **الإجابة النموذجية:** غلظ المشرع عقوبة الاغتصاب لتصل إلى (الإعدام وجوباً) إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية [283، 284، 285، 286]:
 ١. إذا لم تبلغ المجني عليها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة (قاصر). ٢. إذا كان الفاعل من (أصول) المجني عليها (كالأب والجد). ٣. إذا كان الفاعل من (المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها) (كزوج الأم، الطبيب، المدرس). ٤. إذا كان الفاعل خادماً بالأجر عند المجني عليها أو عند من تقدم ذكرهم. ٥. إذا تعدد الفاعلون للجريمة (شخصان فأكثر).

⚖️ ثانياً: قضايا (بين الحكم القانوني مع التعليل) 🔥

القضية الأولى (الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض): "اعترض شاب طريق سيدة في الشارع المظلم، وقام بتمزيق ملابسها وملامسة أجزاء من عورتها بالقوة قاصداً الإخلال بحيائها، ولكن صراخها أدى لتدخل المارة والقبض عليه قبل أن يواقعها. طالبت النيابة بإدانته بشروع في اغتصاب."

- **الحكم القانوني:** يُدان المتهم بجناية (هتك عرض بالقوة) وليس شروعا في اغتصاب.
- **التعليل القانوني:** جريمة الاغتصاب تتطلب نية "المواقعة الجنسية الكاملة". أما إذا اقتصر فعل المتهم على (المساس المادي بجسم المجني عليها وعورتها) دون أن يبلغ حد المواقعة، فإن هذا الفعل يشكل الركن المادي لجريمة (هتك العرض). وتتوافر هنا القوة المادية بتمزيق ملابسها [288، 289].

القضية الثانية (الرضا المُنعدم - أخطر تريكة في الامتحانات) 🔥: "شاب يبلغ من العمر ٢٥ عاماً، ارتبط عاطفياً بفتاة تبلغ من العمر (١٧ عاماً). وفي إحدى اللقاءات، وبرضاها التام وموافقتها الصريحة، قام الشاب بلامسة أجزاء حساسة من جسدها دون أي إكراه. دفع محامي الشاب بالبراءة لانتفاء القوة والتهديد ولوجود الرضا المسبق من الفتاة."

- **الحكم القانوني:** الدفع باطل، ويُدان المتهم بجناية (هتك عرض بغير قوة ولا تهديد).
- **التعليل القانوني:** نصت المادة ٢٦٩ عقوبات على تجريم هتك العرض ولو كان بغير قوة أو تهديد إذا كانت الضحية (ذكراً أو أنثى) لم تبلغ سن الثامنة عشرة ميلادية كاملة. فالقانون المصري يُهدر رضا القاصر تماماً ويعتبره (رضاً منعدماً) لعدم اكتمال نضجه العقلي. وبالتالي يكتمل الركن المادي للجريمة بمجرد المساس بالعورة رغم وجود الموافقة [289، 290].

💡 ثالثاً: زتونة ليلة الامتحان (أسئلة (صح وخطأ) بنمط امتحانات الأزهر):

- (خطأ ✖) يشترط لقيام جريمة هتك العرض أن تقع الجريمة على (أنثى) فقط.
 - (التعليل: جريمة هتك العرض تقع على الذكر والأنثى على حد سواء، بخلاف الاغتصاب الذي يقع على الأنثى فقط).
- (خطأ ✖) تقع جريمة هتك العرض بمجرد توجيه عبارات خادشة للحياء أو النظرات الشهوانية للمجني عليه.
 - (التعليل: جريمة هتك العرض تتطلب "مساساً مادياً ملموساً" بجسم المجني عليه وعورته. أما الأقوال فتشكل جرائم أخرى كالسب أو الفعل الفاضح) [288، 290، 291].
- (صح ✔) لا أثر للبائع أو الغاية في جريمة هتك العرض، فتقع الجريمة حتى لو كان باعث المتهم هو "الانتقام والإذلال" وليس إشباع الشهوة الجنسية..
- (صح ✔) يُسأل الجاني عن جريمة (هتك عرض بغير قوة ولا تهديد) إذا مس عورة طفل (عمره ١٥ عاماً) برضاه وموافقه..

الأسئلة المقالية (نصاً من ورق الامتحانات المرفقة)

س ١: (سؤال امتحان بالنص من الصورة 1000183376): هل هناك فرق بين التزوير المادي والمعنوي؟ وضح ذلك مبيناً بالتفصيل طرق التزوير المادي. (٢٠ درجة)

● الإجابة النموذجية: نعم، يوجد فرق جوهري بينهما: ١. التزوير المادي: هو التزوير الذي يترك (أثراً مادياً ملموساً) في الورقة، حيث يقع التغيير في كيان المحرر المادي وشكله الخارجي، ويدركه الحس وتراه العين (كالشطب، أو الكشط، أو محو كلمة وإضافة أخرى). ٢. التزوير المعنوي: هو التزوير الذي (لا يترك أي أثر مادي أو خارجي) على الورقة، فالورقة تبدو سليمة تماماً وخالية من الشطب، ولكن (الكذب يكمن في معناها ومضمونها). ولا يقع هذا التزوير إلا وقت تحرير الورقة وكتابتها (كأن يملي شخص المأذون أو الموثق بيانات كاذبة فيكتبها الموثق بحسن نية).

○ طرق التزوير المادي (كما طلب في السؤال): حدد القانون طرق التزوير المادي على سبيل الحصر في الآتي: ١. وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة: (كتقليد توقيع شخص آخر). ٢. تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات: (إضافة صفر لمبلغ في شيك ليصبح ١٠٠٠٠ بدلاً من ١٠٠٠). ٣. وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة: (كانتقال اسم شخص آخر في بطاقة أو مستند). ٤. التقليد والاصطناع: (التقليد هو خلق محرر يشبه محرر صحيح، والاصطناع هو إنشاء ورقة كاملة من العدم لا أصل لها ونسبتها كذباً للغير).

س ٢: (سؤال امتحان بالنص من الصورة 1000183367): عرف المصطلحات القانونية الآتية: (التزوير في المحررات). (٢٠ درجة لكل نقطة ٥ درجات)

● الإجابة النموذجية:

○ تعريف التزوير: هو (تغيير الحقيقة) في محرر (ورقة مكتوبة) بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، تغييراً من شأنه أن يولد الاعتقاد بمطابقته للحقيقة، وبقصد استعمال المحرر فيما غُيِّرَ من أجله الحقيقة، وبشرط أن يترتب على ذلك (ضرر) مادي أو أدبي أو اجتماعي للغير.

س ٣: (سؤال امتحان بالنص من الصورة 1000183367): وضح عقوبة التزوير في المحررات إجمالاً. (٢٠ درجة)

● الإجابة النموذجية: تختلف عقوبة التزوير إجمالاً باختلاف (طبيعة المحرر) الذي وقع فيه التزوير، وذلك على النحو التالي: ١. التزوير في المحررات الرسمية (أوراق الحكومة والموظفين): يُعد (جناية) مشددة، وعقوبتها السجن المشدد أو السجن، نظراً لخطورة العبث بالأوراق الرسمية التي تتمتع بالثقة العامة. ٢. التزوير في المحررات العرفية (الأوراق بين الأفراد كإيصال الأمانة المكتوب باليد): يُعد (جنحة)، وعقوبتها الحبس مع الشغل.

💡 زتونة ليلة الامتحان (تريكة القصد الجنائي في التزوير):

- القانون في التزوير لا يكتفي بـ "القصد العام" (إنك تكون عارف إنك بتزور). لازم يتوافر عندك (قصد جنائي خاص).. وهو (نية استعمال المحرر المزور).
- بمعنى: لو طالب خطه حلو قلد توقيع دكتور الجامعة في كشكوله الخاص من باب "الاستعراض" قدام زميله، ورمى الكشكول.. ده مش تزوير يعاقب عليه القانون، لأن نيته لم تنصرف لاستعمال التوقيع ده في ورقة رسمية تضر حد.

أولاً: أسئلة (صح وخطأ مع التعليل) بالنص من صورتك المرفقة

١. (سؤال امتحان): تقع جريمة الرشوة بمجرد الطلب. (صح أم خطأ؟)

- الإجابة: (صح ✓).
- التعليل: لأن المادة ١٠٣ عقوبات نصت على صور الركن المادي للرشوة (الأخذ، القبول، الطلب). والطلب هو تعبير عن إرادة منفردة من الموظف، فتقع به جريمة الرشوة (تامة) بمجرد النطق به حتى ولو رفض صاحب الحاجة إعطاءه المال [31، 35].

٢. (سؤال امتحان): لا يُسأل الأطباء والشهود الزور عن جريمة الرشوة. (صح أم خطأ؟)

- الإجابة: (خطأ ✗).
- التعليل: خصص المشرع المادة (٢٩٨) عقوبات لـ "رشوة شهود الزور". فإذا طلب أو أخذ الشاهد أو الطبيب أو الخبير عطية أو وعداً للإدلاء بشهادة زور أو تقديم تقرير طبي كاذب، فإنه يُعاقب بعقوبات الرشوة، بل وقد تشدد العقوبة لتكون الإعدام إذا ترتب على هذه الشهادة الكاذبة الحكم على متهم بالإعدام ونفذ فيه [20، 21].

٣. (سؤال امتحان): لا يُعفى الراشي أو الوسيط إلا إذا أبلغ عن الجريمة قبل اكتمالها. (صح أم خطأ؟)

- الإجابة: (خطأ ✗).
- التعليل: الإعفاء لا يقتصر على الإبلاغ قبل الجريمة فقط، بل يمتد ليشمل حالة (الاعتراف) بعد اكتمال الجريمة وحتى بعد القبض عليهم. فإذا اعترف الراشي أو الوسيط اعترافاً صادقاً وكاملاً أمام جهات التحقيق أو المحكمة، استحق الإعفاء من عقوبة السجن [65، 66].

ثانياً: مصطلحات وقضايا دقيقة من ورق امتحاناتك [296، 300، 301]

س ١: (سؤال امتحان): ما هو الحكم القانوني في "اختلاس الأكفان وجثث الموتى"؟ هل يُعد سرقة؟

- الإجابة النموذجية:
 - لا يُعد سرقة.
 - التعليل: استقر قضاء محكمة النقض على أن الأكفان والملابس والحلي التي تُدفن مع الميت (لا تعتبر أموالاً مملوكة للورثة)، لأن الورثة تركوها مع الجثة "تكريماً لها" بنية التخلي عن ملكيتها، ولا يصح لأحد العبث بها. ولذلك، من يقوم بنبش القبور وأخذ الأكفان أو الحلي لا يُعاقب بجريمة "السرقه" لانتفاء الملكية، وإنما يُعاقب بجريمة خاصة وهي (انتهاك حرمة القبور) [82، 83].

س ٢: (سؤال امتحان): ما هو الحكم في "السرقه بين الشركاء / المال على الشيوع"؟ (لو شريك سرق مال الشركة).

- الإجابة النموذجية:
 - تقع جريمة السرقة.
 - التعليل: إذا كان المال مملوكاً على الشيوع بين عدة شركاء، وقام أحد الشركاء باختلاس هذا المال (أو جزء منه يجاوز حصته) من حيازة شريكه الآخر أو من حيازة أمين المخزن بدون رضائهم، فإنه يُعد (سارقاً)، لأن المال في هذه الحالة يُعتبر "مملوكاً للغير" بالنسبة لباقي الحصص [83، 84].

س٣: (سؤال امتحان 🎯): صممي خريطة ذهنية للظروف المشددة لعقوبة القتل العمد؟

- الإجابة النموذجية (تكتبها في الامتحان على شكل نقاط أو شجرة): الظروف التي تُشدد عقوبة القتل العمد لتصل إلى (الإعدام) تنقسم إلى: ١. ظروف مشددة ترجع إلى سبق التصميم: (سبق الإصرار - الترصد) [188، 189، 195]. ٢. ظروف مشددة ترجع إلى كيفية التنفيذ: (القتل بالسم) [199، 200]. ٣. ظروف مشددة ترجع إلى اقتران الجريمة بأخرى: * (اقتران القتل بجناية أخرى). * (ارتباط القتل بجنحة لتسهيلها أو الفرار بها).

وأموال) 🏆 ملزمة الأزهرى مسك الختام (الجزء الثامن): التوقعات المقالية (أشخاص

السؤال الأول المتوقع (في جرائم الأشخاص - تريكة القصد الجنائي) 🔥

س١: بين الأثر القانوني لـ "الغلط في شخص المجني عليه" و "الحيدة عن الهدف" على القصد الجنائي في جريمة القتل العمد؟

- الإجابة النموذجية: ١. الغلط في شخص المجني عليه (خطأ في الرؤية): أن يقصد الجاني قتل (زيد) فيرى شخصاً قادمًا في الظلام، فيطلق عليه النار ظناً منه أنه زيد، فإذا هو (عمرو).

- الحكم: هذا الغلط (لا يؤثر إطلاقاً) على القصد الجنائي، وتظل الجريمة (قتل عمد). لأن القانون يحمي "حياة الإنسان" بصفة عامة وليس حياة شخص بعينه، فالجاني قصد إزهاق روح إنسان، وتحققت النتيجة [180، 181].
- ٢. الحيدة عن الهدف (خطأ في التصويب / التنفيذ): أن يصوب الجاني سلاحه نحو (زيد) ليقتله، فيخطئ الرصاص هدفه ويصيب (عمرو) الذي يقف بجواره فيقتله.

- الحكم: يُسأل الجاني هنا عن (جناية قتل عمد متكاملة) بالنسبة لعمرو. لأن إرادته اتجهت لإحداث القتل العمد، فلا يعفيه من العقاب أن الرصاصة انحرفت عن مسارها، ويُحكم على قصد القتل الذي توافر لديه [181، 182].

السؤال الثاني المتوقع (في جرائم الأشخاص - الباعث النبيل) 🔥

س٢: ما مدى تأثير "الباعث أو الدافع" على المسؤولية الجنائية في القتل؟ وهل يُعفى الجاني إذا قتل مريضاً (القتل إشفاقاً)، أو إذا قتله بناءً على (رضاء المجني عليه)؟

- الإجابة النموذجية: ١. القاعدة العامة (تأثير الباعث): الباعث (الدافع) ليس من عناصر القصد الجنائي. وبالتالي، يستوي في نظر القانون أن يكون الباعث على القتل (دنياً) كالانتقام، أو (نبيلاً) كالشفقة وتخليص المريض من آلامه. في كلتا الحالتين الجريمة (قتل عمد) [185، 186]. ٢. القتل إشفاقاً (قتل الرحمة): قيام الطبيب بحقن مريض ميئوس من شفائه بمادة قاتلة ليريقه من الألم، يُعد (جناية قتل عمد) كاملة الأركان، ولا يشفع للطبيب غرضه النبيل [148، 149]. ٣. رضاء المجني عليه بالقتل: إذا طلب شخص من آخر أن يقتله ليتخلص من حياته، فقتله الجاني. يُسأل الجاني عن (جريمة قتل عمد)، لأن "الحق في الحياة" ليس ملكاً خالصاً للفرد يتنازل عنه متى شاء، بل هو حق للمجتمع أيضاً، فرضاء المجني عليه هنا (معدوم الأثر قانوناً) ولا يبيح القتل [185، 186].

السؤال الثالث المتوقع (في جرائم الأموال - الاختلاس) 🔥

س٣: السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير. فرّق بين مدى وقوع جريمة السرقة على (المال المباح، المال المتروك، والمال المفقود)؟

- الإجابة النموذجية (من أهم أسئلة المقارنات): ١. المال المباح (الذي لا مالك له): مثل الأسماك في البحر، والطيور في السماء. (لا تقع عليه جريمة السرقة) لأن من يأخذه يُعد مستولياً على مال مباح فيصبح مالاً له [64، 65]. ٢. المال المتروك: هو المال الذي تخلى عنه صاحبه بإرادته "بنية إنهاء ملكيته له" (مثل إلقاء جريدة قديمة في القمامة، أو ترك ملابس بالية). (لا تقع عليه جريمة السرقة) لأن من يأخذه يملكه بالاستيلاء ولا يختلسه من غيره. ٣. المال المفقود: هو المال الذي ضاع من صاحبه بغير إرادته، ولكنه (لا يزال محتفظاً بملكيته له) كمن تسقط منه محفظته في الشارع. (تقع عليه جريمة السرقة) متى التقطه الجاني "بنية تملكه" وعدم رده لصاحبه، لأنه مال مملوك للغير [67، 68].

الزتونة (عصارة فهم التوقعات): 💡

- تريكة النشان: لو جالك في القضية: (صوّب سلاحه نحو عدوه، فمرت الرصاصة بجانبه وأصابت طفلاً فقتلته).. إياك تكتب في الامتحان "قتل خطأ"! لأن الجاني مكنش بينظف سلاحه مثلاً، ده كان ناوي (يقتل)، فالقانون بياخد نيته دي ويلبسها له في الضحية الجديدة (الحيدة عن الهدف = قتل عمد).
- تريكة المريض: مهما كانت القضية بتعصّر القلب (مريض سرطان بيتألم وطلب من ابنه يريحه فكتّم أنفاسه).. في القانون مفيش عواطف، الابن ده هيتحاكم بـ (جناية قتل عمد) لأن رضاء الضحية بالقتل كأن لم يكن.
- تريكة الفلوس الضائعة: لو لقيت حاجة في الشارع (متروكة بقصد = مش سرقة). لكن لو (مفقودة وصاحبها بيدور عليها وأنت أخذتها بنية إنك تاخذها لنفسك = سرقة).

ملزمة الأزهرى مسك الختام (الجزء التاسع): مقالي وقضايا (التسليم) 🏆

والجريمة المستحيلة) 🏆

القسم الأول: التوقعات في جرائم الأموال (تريكات التسليم وخيانة الأمانة) 🔥

س١: ما هو الحكم القانوني في الحالات الآتية (سرقة أم خيانة أمانة) مع التعليل؟ أ- شخص طلب من بائع مجوهرات أن يعطيه خاتماً ليعاينه وهو واقف أمامه، فغافله وهرب به. ب- عامل في فندق أو خادم في منزل قام بأخذ شيء من الأشياء التي يستخدمها في عمله اليومي.

● الإجابة النموذجية (بميزان الذهب):

○ الحالة (أ): يُعد مرتكباً لجريمة (السرقة) وليس خيانة الأمانة.

■ التعليل: لأن التسليم هنا هو (تسليم مادي لمجرد المناولة والاختبار)، ولم يقصد البائع نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة للمشتري. فالمشتري هنا مجرد "يد عارضة"، وهروبه بالشئ يُعد انتزاعاً للحيازة، فتتحقق جريمة السرقة [88، 91].

○ الحالة (ب): يُعد مرتكباً لجريمة (السرقة) أيضاً.

■ التعليل: استقر الفقه على أن الخادم أو العامل في فندق لا يملك حيازة الأشياء التي بين يديه، بل هي "حيازة مادية عارضة" لخدمة صاحب العمل. وبالتالي، إذا أخذها لنفسه فإنه يختلسها من حيازة صاحب العمل وتقع به السرقة [94، 96].

س٢: وضح متى يكون "التسليم الاضطراري" نافياً لجريمة السرقة ومتى لا يكون نافياً لها؟ (سؤال مقالي خبيث جداً)

● الإجابة النموذجية:

- القاعدة: التسليم الاضطراري (كأن يعطي شخص مفتاح سيارته أو حقيبته لشخص آخر لينقذها من حريق أو غرق) لا ينفي الاختلاس متى كان مُقتصرًا على (الحفظ المؤقت لحين انتهاء الخطر).
- الحكم: إذا استلم الشخص الحقيقية لإنقاذها من الحريق ثم هرب بها بنية تملكها.. فإنه يُعد (سارقاً). لأن المالك لم ينقل له الحيازة إرادياً بنية الأمانة، بل اضطرته الظروف لذلك، فيظل المالك محتفظاً بحيازته القانونية [90، 91].

القسم الثاني: التوقعات في جرائم الأشخاص (الشروع والجريمة المستحيلة) 🔥

س٣: ميز قانوناً بين (الاستحالة المطلقة) و (الاستحالة النسبية) في جريمة القتل العمد، مبيناً أثرهما على توافر "الشروع"؟

● الإجابة النموذجية: ١. الاستحالة المطلقة (في الوسيلة أو المحل):

- المعنى: أن تكون الجريمة مستحيلة الوقوع استحالة قطعية في كل الظروف (مثل: إطلاق النار على جثة شخص ميت معتقداً أنه حي، أو محاولة تسميم شخص بوضع كمية من السكر معتقداً أنها سم) [163، 164].
- الأثر (الحكم): (لا عقاب عليها ولا تُعد شروعا). لأن القانون يعاقب على الاعتداء الذي يهدد حياة "إنسان حي"، وهنا المحل معدوم (ميت)، والوسيلة غير صالحة إطلاقاً (سكر).

● ٢. الاستحالة النسبية (في الوسيلة أو المحل):

- المعنى: الجريمة ممكنة الوقوع في ذاتها، ولكنها لم تقع لظروف طارئة وتدخل عوامل خارجية (مثل: إطلاق النار على سرير المجني عليه ولكنه صدفة لم يكن نائماً فيه تلك الليلة، أو إطلاق النار من بندقية ولكن الرصاصة كانت فاسدة فلم تتطلق) [163، 164].
- الأثر (الحكم): (يُعاقب عليها بوصفها شروعا في قتل). لأن الجاني أتى فعلاً خطيراً يعبر عن نية إجرامية أكيدة، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه [164، 165].

الزتونة (عصارة فهم التوقعات ليلة الامتحان) 💡

- تريكة "امسكلي دي ثانية": أي قضية في الامتحان يجي فيها شخص بيقول للتاني "امسك دي لحد ما أرجع" أو "هات أجرب الموبايل ده"، والتاني يجري بيه.. إياك تكتب "خيانة أمانة"! الموقف ده اسمه (مُناولة مادية)، والجريمة (سرقة) وش! خيانة الأمانة لازم يكون فيها (عقد رسمي أو ودي) زي إيجار، وكالة، أو وديعة لفترة زمنية [88، 94].

● تريكة الميت والسريـر:

- لو ضرب نار على (جثة) = براءة من الشروع (دي اسمها جريمة مستحيلة استحالة مطلقة).
- لو ضرب نار على (سرير فاضي) المجني عليه متعود ينام فيه = سجن بتهمة شروع في قتل (دي اسمها استحالة نسبية لظرف طارئ) [163، 164].



المقارنة الأولى (مثلث الرعب: الموت في قانون العقوبات) 🔥

س ١: عقد مقارنة قانونية دقيقة بين: (القتل العمد)، و (الضرب المفضي إلى موت)، و (القتل الخطأ) من حيث الركن المعنوي والعقوبة؟

● الإجابة النموذجية (تكتب في الامتحان على شكل جدول أو نقاط متسلسلة):

١. جناية القتل العمد:

- الركن المعنوي (النية): يتطلب (قصداً جنائياً عاماً) وهو تعمد الفعل، بالإضافة إلى (قصد جنائي خاص) وهو اتجاه نية الجاني وتصميمه على "إزهاق روح المجني عليه" والقضاء على حياته [168، 170].
- العقوبة: السجن المؤبد أو المشدد، وتصل إلى (الإعدام) إذا اقترنت بظروف مشددة كسبق الإصرار أو الترصد أو السم [195، 196، 202].

● ٢. جناية الضرب أو الجرح المفضي إلى موت:

- الركن المعنوي (النية): يتطلب (قصداً عاماً) وهو تعمد المساس بسلامة جسم المجني عليه (نية الضرب)، ولكن (تنعدم نية إزهاق الروح تماماً). الجاني هنا أراد الإيذاء فقط، ولكن النتيجة (الموت) تخطت قصده رغماً عنه [251، 252].
- العقوبة: (السجن المشدد من ٣ إلى ٧ سنوات). وتُشدد لتصل إلى السجن المشدد أو السجن من (٣ إلى ١٥ سنة) إذا ارتكبت بسبق إصرار أو ترصد.

● ٣. جنحة القتل الخطأ:

- الركن المعنوي (النية): (انعدام القصد الجنائي تماماً)؛ فالجاني هنا لم يقصد الضرب، ولم يقصد القتل. بل وقع الموت نتيجة (خطأ غير عمدي) متمثل في: الإهمال، أو الرعونة، أو عدم الاحتراز، أو مخالفة القوانين واللوائح (مثل حوادث السيارات) [228، 229، 236].
- العقوبة: (الحبس) والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين (لأنها جنحة وليست جناية).

س٢: وضح الفرق بين صور الركن المادي لجرائم الإيذاء العمدي: (الجرح، الضرب، إعطاء المواد الضارة)؟

● الإجابة النموذجية:

١. الجرح:

- هو كل قطع أو تمزيق عميق يصيب أنسجة الجسم (سواء الخارجية كالجلد، أو الداخلية كالأعضاء).
- أمثله: الطعن بسكين، إطلاق رصاصة، ويدخل في حكمه قانوناً (كسر العظام، بتر الأعضاء، والحروق المبرحة) [247، 248].

● ٢. الضرب:

- هو كل مساس أو ضغط على أنسجة الجسم بقوة، ولكنه (لا يصل لدرجة التمزيق أو القطع).
- أمثله: اللكم باليد، الصفع، الركل بالقدم. ولا يشترط في الضرب أن يترك أثراً ظاهراً على الجسم (كالكدمات أو الاحمرار) لكي تقع الجريمة، بل يكفي مجرد الضغط العنيف.

● ٣. إعطاء المواد الضارة:

- هو إدخال مواد إلى جسم المجني عليه (عن طريق الفم أو الحقن أو الاستنشاق) من شأنها الإضرار بصحته وتعطيل وظائفه، (بشرط ألا تكون هذه المواد قاتلة بطبيعتها) وإلا تحولت الجريمة لشرع في قتل بالسم.
- أمثله: وضع منوم، أو مخدر، أو جراثيم ممرضة في طعام المجني عليه.

الزتونة (عصارة المقارنات ليلة الامتحان):

- مفتاح قضايا الموت: في ورقة الامتحان، إذا مات المجني عليه، ابحث عن نية المتهم في وقائع القضية:
 - لو قالك: "أطلق النار قاصداً قتله" → قتل عمد (قصد خاص) [168، 170].
 - لو قالك: "أنهال عليه ضرباً بالعصا لتأديبه فمات" → ضرب أفضى لموت (قصد عام فقط).
 - لو قالك: "كان ينظف سلاحه فانطلقت رصاصة دون قصد" → قتل خطأ (رعونة وإهمال) [228، 229].
- تريقة الجرح والضرب: لو المتهم ضرب المجني عليه "بوكس" فكسر له مناخيره.. إياك تقول إن دي جريمة "ضرب"! دي في القانون اسمها جريمة (جرح) لأن كسور العظام تُعامل معاملة التمزيق والجروح.

القسم الأول: عذر الزوج المستفز (الكمين الأكبر في الامتحانات)

- س ١: (سؤال وقضية امتحانية متكررة) (🎯): تنص المادة ٢٣٧ عقوبات على عذر مخفف للزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا. ما هي شروط تطبيق هذا العذر المخفف؟ وهل تستفيد الزوجة من هذا العذر إذا فاجأت زوجها؟ وهل يستفيد الشريك منه؟
- الإجابة النموذجية (بميزان الذهب): وضع المشرع هذا العذر تقديراً للثورة النفسية والغضب الذي يعتري الزوج المخدوع، فينزل بالعقوبة من (الإعدام أو المؤبد) إلى عقوبة الجنحة (الحبس) [212، 223، 228]. ولكن لتطبيقه يجب توافر شروط صارمة:

١. صفة الجاني (أن يكون زوجاً): هذا العذر "شخصي" وخاص بالزوج (الرجل) فقط. وبالتالي، (لا تستفيد الزوجة إطلاقاً) من هذا العذر المخفف إذا فاجأت زوجها متلبساً بالزنا وقتلته، بل تُحاكم بجناية القتل العمد العادية [211، 215، 224].
٢. شرط المفاجأة (أهم شرط في القضايا): يجب أن يُفاجأ الزوج بالخيانة صدفَةً ودون توقع. (التطبيق الامتحاني: إذا شك الزوج في زوجته، فتظاهر بالسفر، واختبأ ليراقبها حتى دخل عشيقها فقتلها.. هنا ينعدم شرط المفاجأة، ويتوافر ظرف "سبق الإصرار"، ولا يستفيد الزوج من التخفيف بل يُحكم عليه بالإعدام) [213، 225، 304، 305].
٣. التلبس بالزنا: يجب أن يشاهد الزوج زوجته في حالة تلبس حقيقي بجريمة الزنا، ولا يكفي مجرد الشك أو رؤيتها في وضع مريب لا يصل لحد الزنا [225، 226].
٤. القتل في الحال: يجب أن يقع القتل فور المشاهدة والمفاجأة لكونه تحت تأثير الصدمة.

- موقف الشريك (العشيق): عذر التخفيف (شخصي) للزوج فقط. فإذا ساعد الزوج شخصاً آخر في القتل، أو إذا قتل العشيق الزوج ليدافع عن نفسه، فإن الشريك والعشيق لا يستفيدان من هذا التخفيف ويحاكمان بالعقوبة المشددة.

القسم الثاني: موانع العقاب وأسباب الإباحة (الدفاع الشرعي والتأديب)

- س ٢: هل يُعاقب الشخص على أفعال القتل أو الضرب إذا ارتكبها بحجة (تأديب الزوجة والأبناء) أو بحجة (الدفاع الشرعي)؟

- الإجابة النموذجية: ١. حق التأديب (الزوجة والأبناء): يُبيح القانون للزوج تأديب زوجته (وللآباء تأديب أبنائهم) بناءً على الشريعة الإسلامية. ولكن هذا الإباحة (مشروطة ألا يتجاوز التأديب حد الضرب البسيط) الذي لا يترك أثراً. فإذا تجاوز الزوج الحد وقام بضرب زوجته ضرباً مبرحاً أدى إلى (جرحها، كسر عظامها، أو إحداث عاهة بها)، فإنه يخرج من دائرة "الإباحة" ويدخل في دائرة "التجريم"، ويُحاكم بجناية الضرب أو الجرح العمدي [190، 191].

٢. الدفاع الشرعي: يُبيح القانون القتل أو الضرب إذا كان ضرورياً لرد (اعتداء حال وغير مشروع) يقع على نفس المدافع أو ماله أو نفس الغير وماله. بشرط أن يكون الرد "متناسباً" مع الخطر (فلا يجوز أن تقتل شخصاً لأنه يسرق دجاجة مثلاً) [191، 192، 193].

القسم الثالث: الظروف المشددة لجريمة الإيذاء (الجرح والضرب) 🔥

س٣: متى تتحول جريمة (الجرح والضرب العمدى) البسيطة من "جنحة" إلى جريمة مشددة العقاب؟

- الإجابة النموذجية: يُشدد المشرع عقوبة الجرح والضرب في حالات معينة نصت عليها المادة ٢٤٢ وما بعدها، أهمها [278، 280، 281]: ١. توافر ظرف (سبق الإصرار أو الترصد): إذا خطط الجاني لضرب المجنى عليه وانتظره في مكان ليعتدي عليه، تُشدد العقوبة لخطورة الجاني وخبث طويته [278، 280]. ٢. استعمال (أسلحة أو عصي أو آلات): إذا تم الضرب باستخدام أداة (سكين، عصا، مطواة)، تُشدد العقوبة لأن استخدام الأداة يضاعف من جسامة الخطر والإصابة مقارنة بالضرب باليد المجردة [278، 281].

الزتونة (عصارة التريكات ليلة الامتحان): 💡

- فخ "تظاهر بالسفر": أي قضية في الامتحان تبدأ بكلمة (شك في زوجته فتظاهر بالسفر أو عمل كمين).. اشطب فوراً على "المادة ٢٣٧ والتخفيف" في دماغك، واكتب للمصحح: (لا يستفيد من العذر المخفف لانتفاء المفاجأة، ويُدان بالقتل العمد مع سبق الإصرار) [213، 304].
- فخ مساواة الرجل والمرأة: لو جابلك قضية إن (الزوجة هي اللي فتحت الباب ولقت جوزها بيخونها فقتلته).. إياك تقول تستفيد من العذر المخفف! القانون الجنائي المصري (حتى الآن) يعطي هذا العذر للرجل فقط، أما الزوجة فتأخذ تأبيدة أو إعدام! [211، 215].
- فخ التأديب: لو أب ضرب ابنه عشان يذاكر ففقاً عينه.. دي مش "سلطة تأديب"، دي (جناية عاهة مستديمة) لأن سلطة التأديب لا تبيح التشويه والتعوير.

ملزمة الأزهرى مسك الختام (الجزء 12 والأخير): تريكات الأموال 🏆

وكبسولة اللجنة 🏆

القسم الأول: فحاح جرائم الأموال (سرقة الأقارب والمحظورات) 🔥

١. فخ "السرقه بين الأزواج والأصول والفروع":

- القضية: زوج غافل زوجته وسرق مصاغها من الدولاب، أو ابن سرق أموال والده من الخزينة. هل تُعتبر هذه جريمة سرقة؟
- التريكة القانونية: (نعم، هي جريمة سرقة مكتملة الأركان). ولكن المشرع وضع قيداً إجرائياً في المادة (٣١٢ عقوبات)؛ وهو أنه "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد السارق إلا بناءً على شكوى المجنى عليه" (الزوجة أو الأب)، تنازلاً لحرمة الأسرة. وإذا تنازل المجنى عليه في أي وقت تُحفظ القضية.

٢. فخ "سرقة الأشياء المحرمة (المخدرات)":

- القضية: شخص سرق حقيبة هيروين من تاجر مخدرات. هل يُعاقب على السرقة رغم أن المال محرم قانوناً؟
- التريكة القانونية: (نعم، يُعاقب كسارق). فالقانون لا يشترط في المال المسروق أن يكون التعامل فيه مشروعاً، بل يكفي أن يكون له قيمة مالية. فالقانون الجنائي يحمي "الحيازة" في ذاتها حتى لو كانت حيازة غير مشروعة [70، 71].

٣. فح "المال المفقود" (لقيت فلوس في الشارع):

- القضية: شخص وجد محفظة في الشارع بها أموال وبطاقة هوية، فأخذها بنية تملكها وعدم إعادتها.
- التريكة القانونية: يُعد مرتكباً لـ (جريمة سرقة). لأن المال المفقود لا يزال "مملوكاً لصاحبه" (لم يتخلَّ عنه بإرادته). وبمجرد أن يلتقطه الشخص بنية الاستيلاء عليه، يكون قد اختلس مالاً منقولاً مملوكاً للغير [82، 83].

القسم الثاني: كبسولة اللجنة (أسئلة الصح والخطأ الخبيثة ليلة الامتحان) 🔥

ركز في كل كلمة، فالممتحن يغير كلمة واحدة لقلب المعنى:

١. (خطأ ✗): يُعفى الموظف العام (المرتشي) من العقاب إذا بادر بالاعتراف بوقائع الرشوة أمام النيابة العامة.
 - التعليل: الإعفاء من العقاب (بالاعتراف أو الإبلاغ) مقتصر فقط على (الراشي والوسيط). أما الموظف المرتشي فلا يعفى من العقاب إطلاقاً.
٢. (خطأ ✗): إذا أخطأ الجاني في تصويبه، فأصاب شخصاً آخر غير الذي كان يقصد قتله، يُسأل عن جريمة قتل خطأ لانتفاء نية قتل الضحية الثانية.
 - التعليل: هذه حالة "الحيدة عن الهدف"، ويُسأل فيها الجاني عن (جناية قتل عمد)؛ لأن نيته الإجرامية اتجهت لقتل إنسان، ولا يؤثر في قصده الجنائي أن الرصاصة أخطأت وأصابت غيره [181، 182].
٣. (صح ✓): يعتبر اختلاس التيار الكهربائي والخطوط التليفونية من قبيل جرائم السرقة.
 - التعليل: لأن التيار الكهربائي يُعد من الأشياء التي تملك وتُحاز ولها قيمة مالية، فاختلاسها يُشكل ركناً مادياً للسرقة [73، 74].
٤. (خطأ ✗): القتل بدافع الشفقة لتخليص مريض من آلامه (قتل الرحمة) يُعفي الجاني من العقاب لانتفاء القصد الجنائي.
 - التعليل: الباعث أو الدافع (سواء كان شريفاً أو دنياً) لا يؤثر في القصد الجنائي ولا يُعفي من المسؤولية، وتظل الجريمة (قتل عمد) [148، 152، 185].
٥. (خطأ ✗): إذا سلم البائع للمشتري شيئاً ليعاينه وهو واقف أمامه، فغافله المشتري وهرب به، يُعد ذلك خيانة للأمانة.
 - التعليل: يُعد ذلك (سرقة) وليس خيانة أمانة؛ لأن التسليم هنا هو (مجرد مناولة مادية) ولم ينقل الحيازة للمشتري [88، 91].

🎉 الله أكبر والله الحمد! 🎉 بهذا يا صديقي نكون قد ختمنا المنهج بالكامل

🎉 ختاماً 🎉

"لا تنسى الحفاظ على الصلاة ولا تترك وردك من القرآن ولو صفحة، ولا تفرط في أذكار الصباح والمساء، وليكن الغالب على أخلاقك الرحمة والعفو والصمت إلا فيما تَرجو ثوابه." ♥